

ແບບຮຽນ

ສຶກສາພື້ນລະເມືອງ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Pubic Co., Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທບ166 ພຈ06052016
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 34,922 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ



ແບບຮຽນ ສຶກສາພື້ນລະເມືອງ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຫາມອາຍ

ແບບຮຽນ
ສຶກສາພົນລະເມືອງ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

ຮຽບຮຽງໂດຍ : ຮສ. ຄຳຜິວ ນາມລຳມູນ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ,
ມ.ຊ
ຮສ. ແສງເພັດ ອຸໄທ, ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ມ.ຊ
ມີໄຊສະຫວັດ ແສງສະຫວ່າງ, ສ.ວ.ສ
ວັນນະສິດ ສຸກສະຫວັນ ມ.ສ ວຽງຈັນ

ກວດແກ້ໂດຍ : ດຣ. ອອນແກ້ວ ນວນນະວົງ, ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ມີໄຊສະຫວັດ ແສງສະຫວ່າງ, ສ.ວ.ສ
ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ :

ພິມພາ ດວງຄຳໄຂ ຄູສອນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ບຸນໂຮມ ສີຫາລາດ ຄູສອນ ແຂວງ ເຊກອງ
ຄຳປຸ່ນ ດາລາແສງ ຄູສຶກສານິເທດ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ເຢັລີ ໄຊຍະຊ້າງ ຄູສຶກສານິເທດ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ຂັ້ນມ.7 ໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນຕາມຫຼັກສູດສະບັບປະຕິຮູບທີ່ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຮັບຮອງນຳໃຊ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງສັງຄົມປະຈຸບັນ ແລະ ແທດເໝາະກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ. ປຶ້ມແບບຮຽນສຶກສາພົນລະເມືອງຂັ້ນ ມ.7 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກຄື:

ພາກທີ I ກົດໝາຍກັບການດຳລົງຊີວິດ

ພາກທີ II ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

ຈຸດປະສົງຂອງການຮຽບຮຽງປຶ້ມທົ່ວນີ້ ກໍເພື່ອສະໜອງໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານກົດໝາຍ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ, ສິດທິມະນຸດ, ການພົວພັນສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ມີໃນປຶ້ມແບບຮຽນນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຕ້ອງຊອກອ່ານປຶ້ມກົດໝາຍ, ວາລະສານ, ຫຼັກສູດ ແລະ ເອກກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນ ຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສົນທຳປະຕິວັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳເອົາກົດໝາຍໄປປັບໃຊ້ ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກາຍເປັນ ຜູ້ສືບທອດພາລະກິດຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ.

ການຮຽບຮຽງປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ມ.7 ຄັ້ງນີ້ ຄະນະຮຽບຮຽງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ: ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານຜູ້ອ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາສຶກສາພົນລະເມືອງ ຂັ້ນມ.7 ຫາກມີຄວາມຄິດເຫັນປະການໃດຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງປຶ້ມກະລຸນາສົ່ງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງຄະນະຮຽບຮຽງພວກເຮົາ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງປຶ້ມທົ່ວນີ້ໃນການຈັດພິມຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກ

ສາລະບານ

ໜ້າ

ຄຳນຳ

ພາກທີ I ກົດໝາຍກັບການດຳລົງຊີວິດ.....	1
ບົດທີ 1 ກົດໝາຍ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ.....	1
ບົດທີ 2 ການປະຕິບັດກົດໝາຍ.....	22
ບົດທີ 3 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາພົນລະເມືອງ.....	41
ບົດທີ 4 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ.....	55
ບົດທີ 5 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ...75	
ພາກທີ II ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ.....	98
ບົດທີ 6 ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນຂົງເຂດຊີວິດສັງຄົມ.....	98
ບົດທີ 7 ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ	118
ບົດທີ 8 ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ.....	138
ບົດທີ 9 ສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ.....	154
ບົດທີ10 ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ.....	177

ພາກທີ I ກົດໝາຍກັບການດຳລົງຊີວິດ

ບົດທີ 1 ກົດໝາຍ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ

1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບກົດໝາຍ



ຜາງຊິງ (ສັນຍະລັກຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ)

1.1 ຄວາມໝາຍ

ຄຳວ່າ: **ກົດໝາຍ** ໝາຍເຖິງຂອບເຂດຂອງການປະພຶດໃນຮູບການຕ່າງໆ. ບາງກົດໝາຍແມ່ນການອະທິບາຍກົດໝາຍພຽງແຕ່ພັນລະນາປາກົດການດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ການປະພຶດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນທາງດ້ານການປະພຶດໃນສັງຄົມ. ຢູ່ໃນສັງຄົມສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ວາງເປັນຂໍ້ກຳນົດອອກມາ. ບາງຂໍ້ກຳນົດແມ່ນກົດໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັດ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຕໍ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ.

ໃນສັງຄົມໜຶ່ງໆຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າສີວິໄລ, ມີລະບຽບແບບແຜນ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບສຸກໄດ້ ກໍລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີກົດໝາຍ ແລະ ການດັດສົມຈາກກົດໝາຍ. ກົດໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືບັງຄັບ ແຕ່ຍັງເປັນເຄື່ອງມືອັນຕັ້ງໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃນສັງຄົມ ແລະ ທັງເປັນເຄື່ອງມືໃນການສຶກສາອົບຮົມຄົນທາງດ້ານການປະພຶດອີກດ້ວຍ.

ລັດ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເປັນອົງການທາງການເມືອງທີ່ ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໂດຍອຳນາດທັງໝົດເປັນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາ ຊົນ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດເປັນຂອງປະຊາຊົນ.

ລັດໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃນການດຳລົງຊີວິດໃນ ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ລັດວາງອອກ ໂດຍຮັບຮອງຈາກຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຢ່າງລະ ອງດ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການແກ້ໄຂທາງກົດໝາຍ ໂດຍມີມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະ ໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ສະນັ້ນ, ກົດໝາຍ ຈຶ່ງແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທີ່ລັດວາງອອກ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ເຊິ່ງມີຜົນບັງ ຄັບສຳລັບພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານຮູບການຮັບປະກັນ ໂດຍລັດ ແລະ ສ່ອງແສງເຈດຈຳນົງຂອງຊົນຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.



ການໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຕາມກົດໝາຍ

ຕົວຢ່າງ:

ນິຍາມການກະທຳຜິດ:ທຸກການກະທຳຜິດ ຫຼື ການເມີນເສີຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະ ບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ສັງຄົມຂອງສ.ປ.ປ ລາວ, ຕໍ່ກຳມະສິດຂອງລັດ, ລວມ ໝູ່ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ສິດ,ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ຫຼື ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມເຊິ່ງບົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ອາຍາ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໂທດທາງອາຍາຈະຖືວ່າເປັນການ ກະທຳຜິດທາງອາຍາ.

ທຸກການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍທີ່ມີອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາຢ່າງ ຄົບຖ້ວນແຕ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່າກ່ວາ 500.000 ກີບ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດ ທາງອາຍາຍົກເວັ້ນການກະທຳຜິດທີ່ບໍ່ເຂັດຫຼາຍ ຫຼື ເປັນອາຈິນ (ມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍ ອາຍາ).

ມາດຕາ 146 ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກຜະລິດ, ຄ້າຂາຍ, ຈຳໜ່າຍ ຫຼື ມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫຼື ນຳເຮໂລອິນ, ມອກຟິນ ຫຼື ໂຄເຄນ ຜ່ານ ສ.ປ.ປ ລາວ ຕໍ່າກ່ວາ 100 ກຣາມ ຈະຖືກລົງໂທດດັດອິດສະລະພາບແຕ່ ສິບ ປີ ຫາ ສິບຫ້າ ປີ ແລະ ຈະຖືກ ປັບໃໝແຕ່ 50.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ.

1.2 ຄວາມສຳຄັນ

ກົດໝາຍມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ກຳມະສິດຂອງລັດ, ລວມ ໝູ່ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມ ສະຫງົບສຸກພາຍໃນຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕຳນ, ສະກັດ ກັ້ນການກະທຳຜິດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພົນລະເມືອງທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຄົາລົບກົດ ໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນທຸກໆສັງຄົມທີ່ມີຊົນຊັ້ນ. ກົດໝາຍແມ່ນເຄື່ອງມືອັນສຳ ຄັນໃນການວາງລະບຽບທາງສັງຄົມ. ຖ້າຫາກລັດບໍ່ມີກົດໝາຍຊົນຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງສັງຄົມຢູ່ ນັ້ນກໍຈະບໍ່ສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ສັງ ຄົມໄດ້.

1.3 ຕົ້ນກຳເນີດຂອງກົດໝາຍ

ເມື່ອມີການປະກົດຕົວຂຶ້ນຂອງລັດ ກົດໝາຍກໍຈະມີການກຳເນີດເກີດຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນ ເຄື່ອງມືໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ລັດ. ລັດຈະດຳລົງຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ກໍຕ້ອງອາ ໄສເຄື່ອງມືອັນເປັນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໄປ ໃນການຮັບປະກັນສິດການ

ຄອບຄອງທາງຊົນຊັ້ນທັງຈະຮັບປະກັນການດັດປັບສາຍພົວພັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຈະມີບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.

ກົດໝາຍທີ່ລັດສ້າງຂຶ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການຂອງການປະພຶດແບບບໍ່ເປັນທາງການທີ່ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ສາຍພົວພັນຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງລະບຽບການຕ່າງໆ ເຊິ່ງກໍແມ່ນບັນດາກົດໝາຍນັ້ນເອງ.

ກ່ອນປີ 1975, ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂດບົດປ່ອຍແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງທາງສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດວາງອອກໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ເຊິ່ງຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ນ້ຳໃຈເສຍສະຫຼະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິວັດ. ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດການຄວບຄຸມຂອງສັດຕູພວກເຂົາກໍໄດ້ສ້າງລະບົບກົດໝາຍຂຶ້ນເພື່ອມາຄວບຄຸມ ແລະ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ກຸ່ມຄົນໃນຊົນຊັ້ນປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ມີສິດມີສຽງໃດໆໃນສັງຄົມ.

ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການບົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕົ້ນມາ ລັດເຮົາໄດ້ຖືເອົາບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ວາງອອກມານັ້ນເພື່ອມາຄຸ້ມຄອງທົ່ວສັງຄົມ. ຈົນມາຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຕົກມາຮອດປີ 2003 ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ມີການປັບປຸງ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ໃນໄລຍະໃໝ່ບໍ່ວ່າດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກຳເນີດ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຕ່າງໆຢູ່ລາວ.

ມາເຖິງປີ 2014 ສ.ປ.ປ ລາວມີກົດໝາຍທັງໝົດ 104 ສະບັບ (ກົດໝາຍ) ເຊັ່ນ:

ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະສິດ ແລະ ອື່ນໆ...



ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກົດໝາຍກຳເນີດຂຶ້ນມາໄດ້ຕາມສອງເສັ້ນທາງຄື:

- ການຫັນປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດເອກະພາບ(ຂໍ້ກຳນົດສັງຄົມປະຖົມບູຮານເຊິ່ງມີລັກສະນະມາຈາກການເຊື່ອຖືຮີດຄອງຂອງປະຊາຊົນ)ໃຫ້ມາເປັນກົດໝາຍເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ.
- ການອອກກົດໝາຍໂດຍລັດ ເຊິ່ງເປັນບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ສະແດງອອກໃນຮູບດຳລັດ, ລັດຖະບັນຍັດ, ລັດຖະດຳລັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດໄດ້ອອກເອກະສານຮັບຮອງເປັນທາງການ ແລະ ປະກາດໃຊ້.

1.4 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງກົດໝາຍ

ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີຊົນຊັ້ນ. ກົດໝາຍຈະເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນຕໍ່ກັບການວາງລະບຽບໃນສັງຄົມ ຖ້າມີລັດບໍ່ມີກົດໝາຍ ຊົນຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງກໍຈະບໍ່ສາມາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຂອງຕົນໄດ້.

ກົດໝາຍມີຄຸນປະໂຫຍດສອງຢ່າງຄື:

- ວາງລະບຽບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.

- ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເສີມສ້າງແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ຂອງພັກການເມືອງທີ່ກຳອຳນາດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ.

2. ທາດແທ້ຂອງກົດໝາຍ

2.1 ທາດແທ້ທາງຊົນຊັ້ນຂອງກົດໝາຍ

ກົດໝາຍມີທາດແທ້ຊົນຊັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ບໍ່ວ່າກົດໝາຍຂອງລັດໃດ, ລະບອບການເມືອງໃດ, ສັງຄົມໃດກໍລ້ວນແຕ່ສະແດງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງຊົນຊັ້ນກຳອຳນາດວາງອອກ.

ກົດໝາຍແມ່ນມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ ທີ່ມີກຳລັງແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຊົນຊັ້ນ ແລະ ຖືກຮັບປະກັນໂດຍລັດ. ສະນັ້ນ, ທາດແທ້ຂອງກົດໝາຍຈຶ່ງແມ່ນສະແດງອອກໃນການມີຊົນຊັ້ນຂອງມັນ.



ກອງປະຊຸມສະພາ

ໃນມາດຕາ 6 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດຕ້ອງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອົບຮົມບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ. ທຳມາທຸກການກະທຳແບບ

ອາດຍາສິດ, ຂົ່ມຊ່ວຍຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.

2.2 ທາດແທ້ທາງສັງຄົມຂອງກົດໝາຍ

ໃນສັງຄົມທີ່ມີຊົນຊັ້ນກົດໝາຍແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໃນການວາງລະບຽບການ, ເປັນເຄື່ອງມືໃນການດັດສົມຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດຊີວິດສັງຄົມ ແລະ ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ. ກົດໝາຍແມ່ນຜົນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ແຫ່ງລະບອບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ມີຊົນຊັ້ນ. ສະນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທາດແທ້ຂອງການມີຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມຂອງມັນຢ່າງເປີດເຜີຍ.

ໃນມາດຕາ 10 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ລະບຸວ່າ: ລັດປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2.3 ຂົງເຂດຂອງກົດໝາຍ

ກ. ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດການເມືອງ

ກົດໝາຍມີເນື້ອໃນການເມືອງເພາະມັນພົວພັນກັບການເມືອງ ກົດໝາຍສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ, ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມດີຂຶ້ນ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ສະແດງອອກດັ່ງນີ້:

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນຂອງຊາດ.
- ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊັບສິນ.
- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ.
- ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທຳຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ.
- ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານາໄມຂອງປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດການໃຫ້ສະຫວັດດີການແກ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ...



ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຊ້ສິດທາງດ້ານການເມືອງ

ຂ. ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ກົດໝາຍຈະຖືກກຳນົດໃນບັນທຳຍໂດຍເສດຖະກິດ ຫຼື ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດສ່ອງແສງເຖິງເຈດຈຳນົງຂອງລັດ, ກົດໝາຍຖືກກຳນົດໂດຍເງື່ອນໄຂທາງດ້ານວັດຖຸຂອງຊີວິດສັງຄົມຂອງຊົນຊັ້ນຄອບຄອງ. ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເສດຖະກິດ ແລະ ກົດໝາຍບໍ່ແມ່ນສາຍພົວພັນໂດຍກົງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ສ່ອງແສງອອກຜ່ານເຈດຈຳນົງຂອງລັດ.

ໃນສັງຄົມທີ່ມີຊົນຊັ້ນກົດໝາຍແມ່ນພາຫະນະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການວາງລະບຽບໃສ່ຂະບວນວິວັດຂອງເສດຖະກິດ ທັງກຳນົດສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຄອບຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຖ້າເສດຖະກິດຫາກບໍ່ສ່ອງແສງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນກົດໝາຍເວລານັ້ນກົດໝາຍອາດເປັນສິ່ງທ່ວງດຶງການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້.

ສະນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຂອງລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດແນໃສ່ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດ, ການພົວພັນການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງໃນມາດຕາ 13 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມ

ນິຍົມ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ຫຼາຍຮູບການກຳມະສິດທີ່ຄົງຕົວຢ່າງ ຍາວນານ ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ທັງແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ , ສິ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທົ່ງ, ມີຄວາມ ກົມກຽວກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດຍືນຍົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີ ວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.



ພິທີວາງສີລາຈາລຶກໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ

ຄ. ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ລັດໄດ້ສົ່ງເສີມການອານຸລັກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີ ງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນເຜົ່າ ສົມທົບກັບການຮັບເອົາວັດທະນະທຳຂອງໂລກຢ່າງມີ ການເລືອກເຟັ້ນ.

ລັດສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ, ການປະດິດຄົດແຕ່ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະ ຊາດບູລະນະ, ປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ປູຊະນິຍະສະຖານ.



ປະເພນີບຸນຊ່ວງເຮືອ

ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ຫ້າມທຸກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ນຳໃຊ້ສື່ມວນຊົນ ເພື່ອກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ທຳລາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຫຼື ກຽດສັກສີຂອງຄົນລາວ.

ງ. ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສະນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງຈຳເປັນໃນການເຂົ້າໄປກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບ, ມາດຕະການ, ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳ, ບັນຊາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ທັງເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນທົ່ວສັງຄົມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ໃນມາດຕາ 31 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທຸກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ໂດຍແມ່ນກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດ

ຊາດ; ປົກປັກຮັກສາຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ.



ການຝຶກແອບໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງສົມທົບແໜ້ນກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

3. ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

3.1. ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບເສດຖະກິດ

ເພື່ອຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກຳນົດວິທີການ , ລະບົບຫຼັກການ, ຮູບການເສດຖະກິດ ແລະ ແບບວິທີການຜະລິດອັນຖືກຕ້ອງເພາະສົມຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າໄປຄວບຄຸມໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຈດຈຳນົງຂອງລັດໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ກົດໝາຍແມ່ນພາຫະນະທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການວາງລະບົບໃສ່ຂະບວນວິວັດຂອງເສດຖະກິດທັງກຳນົດສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊົນຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທຸກດ້ານຂອງເສດຖະກິດ.



ການເປີດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ

ກົດໝາຍຖືກຕັດສິນໂດຍເສດຖະກິດ, ບໍ່ອາດຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງກ່ວາເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ, ຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ກົດໝາຍກໍມີການກະທົບຄືນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

ດັ່ງໃນມາດຕາ 14 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນລະບຸວ່າລັດລົງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ພາຍໃນປະເທດລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.

3.2 ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບການເມືອງ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ ທາງການເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ກົດໝາຍຍັງເຮັດໜ້າທີ່ກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ການກວດກາພົນລະເມືອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ຍົກສູງກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ປະເທດຊາດ, ສຶກສາ

ອົບຮົມ, ຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ນໍ້າໃຈຮັກຊາດຂອງພົນລະເມືອງ, ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍກ່ຽວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງລັດກັບປະຊາຊົນ.

ກົດໝາຍກັບການເມືອງມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ມີຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ທາດແທ້ອັນດຽວກັນ, ມີການເມືອງຕ້ອງມີກົດໝາຍ. ກົດໝາຍເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການເມືອງ ສ່ວນການເມືອງກໍນຳໃຊ້ກົດໝາຍປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ທາງການເມືອງ.

3.3 ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ



ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ

ຢູ່ໃນທຸກສັງຄົມສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ທີ່ວາງຂໍ້ກຳນົດ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຮີດຄອງປະເພນີ ເຊິ່ງແມ່ນລະບຽບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງຄົນ ແລະ ຈັນຍາທຳ ບາງຂໍ້ກຳນົດແມ່ນລະບຽບການທີ່ພວກເຮົາຮັບເອົາ ຖ້າພວກເຮົາຂຶ້ນກັບສະຖາບັນທາງດ້ານສັງຄົມໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ສະຖາບັນທາງດ້ານສາສະໜາ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນວັດທະນະທຳ... ເວົ້າໄດ້ວ່າກົດໝາຍແມ່ນມີເຄົ້າກຳເນີດ ແລະ ພັດທະນາມາຈາກຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມທາງສັງຄົມ.

3.4 ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບຄຸນສົມບັດ

ຄຸນສົມບັດໝາຍເຖິງລັກສະນະສະເພາະປະຈຳຕົວຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ສະແດງອອກຜ່ານ ບຸກຄະລິກ, ນິດໄສຂອງຕົນຕໍ່ບຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ, ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ອ້ອມຂ້າງທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສັງຄົມ ແລະ ຄົນອື່ນຍອມຮັບ ເພື່ອ ປະຕິບັດ.

ຄົນເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ, ຢາກມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຊອບທຳ, ຢາກມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງ ກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ມີການເຝິກຝົນທີ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດດີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງວາງອອກ.

ຄຸນສົມບັດ ແມ່ນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຄຸນທາດການເມືອງ, ອາລົມຈິດ, ແບບ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ.

ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍແມ່ນ ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕາມຂໍ້ ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ. ແມ່ນເຄົາລົບສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ປະກອບສ່ວນປ້ອງກັນກົດໝາຍ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ຮັກສາລະບຽບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ.

ສະນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງໄດ້ມີການກ່ຽວພັນທາງດ້ານການປະພຶດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນສາຍພົວພັນໃນຄອບຄົວ ແລະ ການປະພຶດທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສະ ເໝີພາບເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະ ຫງົບສຸກ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາ ປະເທດຊາດ.

4. ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ

4.1 ກົດໝາຍເປັນພາຫະນະຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ

ເພື່ອຮັບປະກັນການກະທຳຜິດຂອງຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍມາ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ.

ກົດໝາຍຂອງປະເທດເຮົາກໍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຂອງລັດ, ມີພາ ລະບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ການດັດສ້າງຄົນໃຫ້ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າເຊັ່ນ:

- ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າລວມໝູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ.
- ເຮັດໃຫ້ລັດສາມາດຈັດຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
- ພົນລະເມືອງມີສິດໃນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມ ຍຸດຕິທຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
- ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນກ້າວໆ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບແຫ່ງຊາດ.



ການຄ້າຂາຍຂອງປະຊາຊົນໂດຍພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ

4.2 ກົດໝາຍເປັນພາຫະນະປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ

ເພື່ອກຳນົດສິດພື້ນຖານໃນການປົກປັກຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງລັດໄດ້ ກຳນົດສິດພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ລັດຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມກົດໝາຍ.

- ພົນລະເມືອງລາວໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ຊາວເອັດປີຂຶ້ນໄປມີສິດຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ, ຜູ້ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ປົດສິດເລືອກຕັ້ງແລະ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເຮັດວຽກແລະປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ. ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນກໍລະນີພົດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ໃນເວລາເຖົ້າແກ່ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ໃນການໄປມາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງແລະຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ. ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງພົນລະເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດໄດ້ທາງດ້ານຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີແລະເຄຫະສະຖານ. ພົນລະເມືອງລາວ ຈະບໍ່ຖືກຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງ ອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.

- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ປະດິດສ້າງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.
- ລັດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ລະບຽບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນຕາມກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຕິບັດພັນທະການທະຫານຕາມກົດໝາຍ.
- ຊາວຕ່າງດ້າວ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເສລີພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ມີສິດສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີພັນທະເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງເປັນພິເສດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ມີສິດໄດ້ຮັບນາມມະຍົດພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອະນຸຍາດການລີ້ໄພໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກປາບປາມຍ້ອນໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອິດສະລະພາບ, ຄວາມເປັນທຳ, ສັນຕິພາບ ແລະ ພາລະກິດວິທະຍາສາດ.



ສິດຂອງການໄດ້ຮັບການສຶກສາ

5. ການເຄົາລົບກົດໝາຍ

5.1 ການເຄົາລົບກົດໝາຍຂອງລັດ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ແມ່ນອົງການບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດໃນທຸກດ້ານ ລັດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ບົນພື້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

- ທຸກອົງການລັດ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບສິດ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ສຶກສາອົບຮົມສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິຫານລັດໃຫ້ດີ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
- ກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງເໝາະສົມ.
- ລົງວິໄນຫຼືລົງໂທດຜູ້ກະທຳຜິດໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະ ທັນການ.
- ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ສົມວນຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕາມລະບຽບການ.



ສັນຍະລັກຕົ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ໃນມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕົ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ລະບຸວ່າ: ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກມີພຶດຕິກຳເຊິ່ງເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລະ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເກີນກ່ວາ 5.000.000 ກີບ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ສໍາລັບການຍ້າຍອກ, ສໍ້ໂກງຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່, ໃຫ້ສິນບົນ, ຮັບສິນບົນ, ສວຍໃຊ້ຖານະຕຳແໜ່ງ, ສິດອຳນາດ, ໜ້າທີ່, ສວຍໃຊ້ຊັບຂອງລັດ ຫຼື ລວມໝູ່, ໃຊ້ຖານະຕຳແໜ່ງ, ສິດອຳນາດ, ໜ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດ, ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກະສານປອມຈະຖືກລົງໂທດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ.

ໃນມາດຕາ 59 ໄດ້ກຳນົດວ່າ:ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກມີການລັກໂລບ, ການປອມແປງມາດຕະຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ, ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ຄິດໄລ່, ໂຄງການປະມູນ ຫຼື ການສໍາປະທານ ເຊິ່ງສ້າງຜົນເສຍຫາຍເກີນກ່ວາ 5.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 4 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ(1%) ຂອງມູນຄ່າເສຍຫາຍ.

5.2 ການເຄົາລົບກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງ



ການໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງຕາມກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍໃນສອງດ້ານທີ່ເປັນພື້ນຖານຄື:

- ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ: ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ລະເມີດກົດໝາຍ ເພາະກົດໝາຍແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບແຕ່ລະຄົນໃນສັງຄົມເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.
- ມີສິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງກົດໝາຍໃຫ້ນັບມື້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອອົງການລັດໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ.

ໃນມາດຕາ 57 ຂອງກົດໝາຍອາຍາລະບຸວ່າ: ບຸກຄົນຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງອ່ອນເພຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 10ປີຫາ 20ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 500.000.000 ກີບ. ອາດຈະຖືກຮັບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ອະທິບາຍຄຳສັບ

- ຍັກຍອກ : ໝາຍເຖິງການຄອບຄອງຊັບສິນຂອງຜູ້ອື່ນ ດ້ວຍການບີບ
ບັງຄັບເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໂດຍບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງ
- ສັລາດບັງຫຼວງ : ພຶດຕິກຳເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ ສຳລັບຕົນເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ.
- ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ : ບ່ອນຊື້, ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບໄລຍະຍາວ
ຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ ທຶນ ຫຼື ຫີ້ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົນ

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງກົດໝາຍ?
2. ຕົ້ນກຳເນີດຂອງກົດໝາຍແມ່ນແນວໃດ?
3. ກົດໝາຍມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ມີທາດແທ້ທາງຊົນຊັ້ນແນວໃດ?
4. ທາດແທ້ທາງສັງຄົມຂອງກົດໝາຍມີແນວໃດ?
5. ຈົ່ງບອກຂົງເຂດຂອງກົດໝາຍມີແນວໃດ?
6. ການພົວພັນລະຫວ່າງກົດໝາຍກັບຂະແໜງການຕ່າງໆມີແນວໃດ?
7. ຈົ່ງບອກບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ?
8. ຖ້າບໍ່ມີກົດໝາຍສັງຄົມຈະເປັນແນວໃດ?

ບົດທີ 2 ການປະຕິບັດກົດໝາຍ

1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ

1.1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ

ກົດໝາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນເມື່ອວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບບໍ່ເປັນທາງການທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແຕ່ລະວັນບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

ອົງການທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍມີດັ່ງນີ້:

ສະພາແຫ່ງຊາດ (ອົງການນິຕິບັນຍັດ): ແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດອຳນາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເປັນອົງການອຳນາດແຫ່ງລັດ ແລະ ທັງເປັນອົງການນິຕິບັນຍັດ ທີ່ມີສິດຕິກລົງບັນຫາພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ, ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການບໍລິຫານ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.

ສະພາແຫ່ງຊາດມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

- ສ້າງ, ປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
- ຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນຂອງປະຊາດເຊັ່ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງປະທານ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ, ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ, ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະກາດສົງຄາມ ແລະ ສັນຕິພາບ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫຼື ລົບລ້າງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບຕ່າງປະເທດ.
- ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ສິດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ.

ລັດຖະບານ (ອົງການບໍລິຫານ) ແມ່ນອົງການບໍລິຫານແຫ່ງລັດ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນເອກະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດໃນທຸກດ້ານ: ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.



ທໍາປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະບານປະກອບດ້ວຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ລັດຖະບານມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ລັດຖະບານມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
- ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
- ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ເຊັນສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ.



ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ

ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ອົງການຕຸລາການ)

ສານປະຊາຊົນແມ່ນ: ອົງການພິພາກສາຂອງລັດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສານອຸທອນ, ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ສານທະຫານ.

ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີເປັນສາມຂັ້ນຄື: ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ.

ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ແລະ ສານທະຫານແມ່ນຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ.

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

- ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ປະຕິບັດສິດກ່າວພ້ອງ.

ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ໄອຍະການທະຫານແມ່ນໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ.



ຫ້ອງການສານປະຊາຊົນສູງສຸດ



ຕຶກໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

1.2 ຮູບການປະຕິບັດກົດໝາຍ

ກ. ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີກົດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ຕໍ່ປະທານປະເທດ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ຊາວ (20) ວັນ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປັນຕົ້ນໄປເພື່ອພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້.

ປະທານປະເທດພິຈາລະນາອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງຊ້າ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບກົດໝາຍຈາກສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນໄປ ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວປະທານ

ປະເທດມີສິດສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຄືນໃໝ່, ຖ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ຫາກຕົກລົງຍັງຢືນເອົາຕາມເດີມແລ້ວ ປະທານປະເທດຕ້ອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ ພາຍໃນກຳນົດ ເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຫນັງສືຍັງຢືນຈາກຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຂ. ການປະຕິບັດກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫລັງ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນລົງ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເປັນຕົ້ນໄປ.
- ອົງການທີ່ສ້າງນິຕິກຳຈັດພົມ ແລະ ສຳເນົານິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້ ແລະ ມີຜົນສັກສິດ ແລ້ວ ສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ນະ ຄອນ ເຊິ່ງຕ້ອງສຳເນົາສົ່ງໃຫ້ຂະແໜງການຂອງຕົນ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
- ອົງການທີ່ສ້າງນິຕິກຳ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນມີໜ້າທີ່ສຶກສາ ອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ວິທີການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນດີ.
- ຖ້າຫາກນິຕິກຳຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັດກັບ ລັດຖະທຳມະນູນ ຫຼື ກົດໝາຍ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ ສົ່ງໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ.

ຄ. ການປັບປຸງກົດໝາຍ

- ອົງການຈັດຕັ້ງ ກ່ອນຈະປັບປຸງກົດໝາຍຂອງຕົນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ໂດຍກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບເຫດຜົນ, ຄວາມຈຳເປັນ, ຈຸດປະສົງ, ຄາດໝາຍ, ຂອບເຂດໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງກົດໝາຍ.
- ແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍປະກອບດ້ວຍ ແຜນການທ້າວີ ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນການທ້າວີ ແມ່ນແຜນການທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຊຸດເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍປະຈຳປີ ແມ່ນແຜນການທີ່ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຕົກລົງບົນພື້ນຖານແຜນການ ທ້າວີທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
- ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສ້າງແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍທ້າວີຂອງຕົນພ້ອມດ້ວຍບົດສະ ເໜີກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ, ຈຸດປະສົງຂອງ ກົດໝາຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະ

ຕິບັດແລ້ວສະເໜີຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາ ຂອງປີທີສີ່ (4) ຂອງອາຍຸ
ການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຊຸດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ສັງລວມແລ້ວ
ລາຍງານໄປຍັງລັດຖະບານ.

- ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີແຜນປັບປຸງກົດໝາຍຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ
ຊາດພາຍໃນເດືອນມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປ.
- ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດແຈ້ງແຜນການທ້າປີ ແລະ ປະຈຳປີທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ແລ້ວນັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານ.
- ລັດຖະບານມອບໃຫ້ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການປັບປຸງກົດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວ. ກະຊວງຍຸຕິທຳມີໜ້າທີ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

2. ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ

2.1 ການລະເມີດກົດໝາຍ

- ການລະເມີດກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍຂອງຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍ
ຫາຍ ເຊິ່ງເປັນການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍອາດຈະແມ່ນການກະທຳ ຫຼື ບໍ່ກະທຳ
(ການເມີນເສີຍ) ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີພັນທະ ແລະ ການທີ່ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ນຳໄຊ້ສິດ
ຂອງຕົນເກີນຄວນ ໂດຍເຈດຕະນາ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ
ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ສິດເກີນຄວນນັ້ນ ຖ້າຫາກບຸກຄົນກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ປະຕິບັດ
ພັນທະ ຫຼື ສິດຂອງຕົນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວກໍຈະບໍ່ຖືວ່າການປະຕິບັດຂອງຜູ້
ກ່ຽວເປັນການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ໜ່ວຍດັບເພີງມ້າງປະຕູ, ທັບແວ່ນເພື່ອ
ມອດໄຟ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກສະພາວະທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບ
ແທນ ອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງສານອາດໃຫ້ຜູ້ກະທຳ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການກະທຳຂອງຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນ
ຄ່າເສຍຫາຍ.

ເຄື່ອງໝາຍຂອງການກະທຳຜິດປະກອບມີ:

- ຕ້ອງແມ່ນການກະທຳ ຫຼື ການບໍ່ກະທຳ (ການເມີນເສີຍ) ຂອງຄົນ. ຖ້າຫາກວ່າມີ
ແຕ່ຄຶດຢູ່ໃນໃຈແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກພາຍນອກແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເອີ້ນວ່າການ
ລະເມີດກົດໝາຍໄດ້;

- ຕ້ອງມີຄຸນລັກສະນະຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ. ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການກະທຳທີ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງບ້ານເມືອງ;

2.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍແມ່ນ ຜົນສະທ້ອນທາງລົບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບເຈົ້າກຳທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍຜ່ານການຖືກມາດຕະການບັງຄັບຂອງລັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການວາງໂທດຕາມກົດໝາຍ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າລະເມີດ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຈຸດພິເສດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ:

- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງອັນພື້ນຖານລະຫວ່າງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ.
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ເວລາໃດກໍຕິດພັນກັບບັນດາມາດຕະການບັງຄັບຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນການວາງໂທດຕາມກົດໝາຍ.
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ແມ່ນຜົນສະທ້ອນທາງລົບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຕໍ່ກັບເຈົ້າກຳທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍເຈົ້າກຳຕ້ອງຖືກປະຕິບັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງລັດເຊັ່ນ: ຍຶດຊັບສິນ, ກັກຂັງ ບໍລິເວນ...

2.3 ປະເພດຂອງການລະເມີດກົດໝາຍແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ກ. ການລະເມີດກົດໝາຍອາຍາ

ການກະທຳຜິດແມ່ນການປະພຶດ (ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍ) ທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນສັງຄົມ ເຊິ່ງກົດໝາຍອາຍາໄດ້ຄຸ້ມຄອງເອົາໄວ້ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍກົດໝາຍອາຍາວ່າເປັນການກະທຳຜິດ, ສ່ວນການປະພຶດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍ ແກ່ສັງຄົມຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດ.

ການປະພຶດຂອງຄົນເຮົາແມ່ນສະແດງອອກໃນສອງຮູບການຄື:

- ສະແດງອອກໃນຮູບຂອງການກະທຳອັນໝາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວເໜັງຕີງຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອສຳເລັດຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ.

- ສະແດງອອກໃນຮູບຂອງການເມີນເສີຍໝາຍເຖິງການລະເວັ້ນບໍ່ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະທຳ ແຕ່ການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍຈະຖືເປັນການກະທຳຜິດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍນັ້ນທາກແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນສັງຄົມທີ່ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົດໝາຍອາຍາເທົ່ານັ້ນ.
- ການປະພຶດ (ການປະພຶດ ຫຼື ການເມີນເສີຍ) ທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສາຍພົວພັນສັງຄົມ ແມ່ນການປະພຶດທີ່ໄດ້ສ້າງ, ກຳລັງສ້າງ ຫຼື ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສາຍພົວພັນສັງຄົມໃດໜຶ່ງ ແລະ ການປະພຶດໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນການປະພຶດທີ່ມີລັກສະນະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແຕ່ການປະພຶດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມຈະຖືເປັນການກະທຳຜິດ ກໍຕໍ່ເມື່ອຄວາມເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນທາກຈະສ້າງ, ໄດ້ສ້າງ ຫຼື ກຳລັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສາຍພົວພັນສັງຄົມທີ່ກົດໝາຍອາຍາຄຸ້ມຄອງເອົາໄວ້ (ສາຍພົວພັນທາງອາຍາ) ເທົ່ານັ້ນ.

ຈາກເຫດຜົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ການກະທຳຜິດມີເຄື່ອງໝາຍສະເພາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການກະທຳຜິດແມ່ນການປະພຶດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ;
2. ການກະທຳຜິດແມ່ນການປະພຶດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາພາກສະເພາະ
3. ການກະທຳຜິດແມ່ນການປະພຶດ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງບຸກຄົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງການປະພຶດນັ້ນເອງ.

ເຄື່ອງໝາຍທັງສາມຢ່າງນີ້ແມ່ນຕິດພັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຈຳແນກວ່າ ການປະພຶດໃດໜຶ່ງ ແມ່ນການກະທຳຜິດ (ທາງອາຍາ) ຫຼື ແມ່ນການລະເມີດກົດໝາຍຂະແໜງອື່ນຂອງລັດ.

ສະຖານຂອງການກະທຳຜິດ

ໂດຍອີງໃສ່ລະດັບ ແລະ ປະເພດໂທດທີ່ກົດໝາຍອາຍາໄດ້ກຳນົດໄວ້, ກົດໝາຍອາຍາແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ແບ່ງການກະທຳຜິດອອກເປັນສາມສະຖານຄື:

- **ສະຖານລະຫຼຸໂທດ:** ແມ່ນການກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍອາຍາ ໄດ້ກຳນົດໂທດຕຳນິວິຈານຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ.
- **ສະຖານໂທສານຸໂທດ:** ແມ່ນການກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍອາຍາໄດ້ກຳນົດໂທດດັດສ້າງ ໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ, ໂທດປັບໃໝ, ໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 10 ປີ.

- **ສະຖານຄະຣຸໂທດ:** ແມ່ນການກະທຳຜິດ ທີ່ກົດໝາຍອາຍາໄດ້ກຳນົດໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປຮອດປະຫານຊີວິດ.

ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກົດໝາຍອາຍາ ບໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງສະຖານຂອງການກະທຳຜິດແບບຂາດຕົວ ແຕ່ຫາກກຳນົດອອກໃນລັກສະນະລວມ ເຊິ່ງໃນບາງຄັ້ງໃນການກະທຳຜິດອັນດຽວກັນ ອາດມີທັງສະຖານລະຫຼໂທດ ແລະ ໂທສານຸໂທດ ຫຼື ອາດມີທັງສະຖານໂທສານຸໂທດ ແລະ ຄະຣຸໂທດ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມພື້ນຖານອັນຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດແບ່ງສະຖານຂອງການກະທຳຜິດ ໃນກໍລະນີຂອງການກະທຳຜິດອັນດຽວກັນ ແຕ່ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສະຖານແມ່ນການປາກົດຕົວຂອງສາເຫດໃດໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ຢູ່ໃນການກະທຳຜິດນັ້ນ.

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍອາຍາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ແມ່ນການຕຳນິບຸກຄົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງການປະພຶດອັນແນ່ນອນໃດໜຶ່ງໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ (ສານປະຊາຊົນ) ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຕີລາຄາການປະພຶດດັ່ງກ່າວຂອງບຸກຄົນນັ້ນວ່າ ເປັນການກະທຳຜິດ.

ການຕຳນິບຸກຄົນທີ່ຮັບຮູ້ວ່າເປັນການກະທຳຜິດ ສະແດງອອກໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບຂອງລັດ ທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ (ໂທດ) ໝາຍຄວາມວ່າພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເປັນຜູ້ກະທຳຜິດແລ້ວ ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍ່ການກະທຳຜິດຂອງຕົນ (ໄດ້ຮັບໂທດ).

ບຸກຄົນໜຶ່ງຈະຖືກຕຳນິໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ການທີ່ຈະຮັບຮູ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງວ່າເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ແມ່ນຈະຕ້ອງຜ່ານການຈຳແນກຕີລາຄາການປະພຶດອັນແນ່ນອນໃດໜຶ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວວ່າເປັນການກະທຳຜິດ. ການປະພຶດໃດໜຶ່ງຈະຖືວ່າເປັນການກະທຳຜິດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ໃນການປະພຶດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີອົງປະກອບຂອງການກະທຳຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ.

ການຈຳແນກຕີລາຄາການປະພຶດໃດໜຶ່ງວ່າ ເປັນການກະທຳຜິດແລ້ວຕຳນິບຸກຄົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງການປະພຶດນັ້ນ ເປັນສິດອຳນາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກມອບໝາຍ ໂດຍສະເພາະອັນໄດ້ແກ່ສານປະຊາຊົນ.

ພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກົດໝາຍອາຍາແມ່ນບັນດາເຄື່ອງໝາຍທີ່ຊີ້ບອກວ່າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຕຳນິໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ ແລະ ເດັດຂາດ. ບັນດາເຄື່ອງໝາຍປະກອບດ້ວຍ:

- ການປະພຶດຕົວຈິງ ທີ່ມີອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງຈາກການໄຕ່ສວນຕໍ່ໜ້າສານປະຊາຊົນແລ້ວ ພາໃຫ້ລົງຄຳວິນິໄສໄດ້ວ່າການປະພຶດດັ່ງກ່າວແມ່ນການກະທຳຜິດທາງກົດໝາຍອາຍາ.

- ອົງປະກອບຂອງການກະທຳຜິດ ເຊິ່ງໃນນັ້ນອັນເປັນປັດໄຈອັນສຳຄັນກວ່າໝູ່ ແລະ ກະທົບເຖິງລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ແມ່ນຄວາມຜິດເຊິ່ງອາດຈະສະແດງອອກໃນຮູບຂອງການເຈຕະນາ ຫຼື ຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສານຈະກຳນົດຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງຜູ້ກະທຳຜິດອອກຢ່າງຈຳເພາະເຈາະຈົງ.

- ການລົງຄຳຕັດສິນຂອງສານ ພາຍຫຼັງໄດ້ວິນິດໃສພຶດຕິກຳວ່າ ເປັນການກະທຳຜິດແລ້ວ ສານຈະຕ້ອງວິນິໄສອີກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງການປະພຶດ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເຫັນວ່າຕ້ອງລົງໂທດຜູ້ກ່ຽວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດປະເພດໃດ ແລະ ໃນລະດັບໃດ.

ບັນດາເຄື່ອງໝາຍທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສັງລວມ ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າໃນຄຳຕັດສິນຂອງສານ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນສູນລວມຂອງບັນດາເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເປັນພື້ນຖານອັນເດັດຂາດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍ່ການປະພຶດຂອງຕົນກໍຕໍ່ເມື່ອມີການຕັດສິນຂອງສານ ເຊິ່ງຈະລະບຸຄວາມຮັບຜິດຊອບນັ້ນຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ທີ່ສານວາງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຄຳຕັດສິນ ຈະຕ້ອງຖືກນຳໄປປະຕິບັດຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພາະຄຳຕັດສິນຂອງສານ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ມີຄຳຕັດສິນນັ້ນໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດເປັນຕົ້ນໄປ (ການບໍ່ປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານຖືເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ).

ຂ. ການລະເມີດກົດໝາຍແພ່ງ

ການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍແມ່ນການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍທີ່ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ແລະ ລະເມີດສິດຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ, ການ

ລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດເຮັດໃຫ້ບຸກອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ການເຮັດໃຫ້ຊັບສົມບັດຂອງຜູ້ອື່ນເປ່ເພ ຜູ້ລະເມີດນັ້ນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຄ່າປິ່ນປົວຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະນະ ຫຼື ໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍອື່ນໆ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ ເນື່ອງຈາກການປະຕິ ບັດ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ມີສິດເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດຂອງທ່ານໝໍ, ລູກໜີ້ຊໍາລະໜີ້ຕາມສັນຍາ ແຕ່ເຈົ້າໜີ້ບໍ່ຮັບໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ການຄອບຄອງຊັບສົມບັດ ໂດຍບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ນອກຈາກນີ້ການກະທຳໃນສະພາວະການປ້ອງກັນຕົວ ກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.

ຄວາມຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແມ່ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານແນວຄິດຂອງບຸກຄົນຕໍ່ການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍແລ້ວສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕາມມາ, ຄວາມຜິດສະແດງອອກດ້ວຍການກະທຳ ຫຼື ການເມີນເສີຍຊຶ່ງເປັນການລະເມີດກົດໝາຍແລ້ວ ສ້າງຄວາມເສຍໃຫ້ແກ່ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍເຈຕະນາ ຫຼື ບໍ່ລະມັດລະວັງ.

ຄວາມຜິດໂດຍເຈຕະນາ ແມ່ນຄວາມຜິດທີ່ຜູ້ລະເມີດນັ້ນຮູ້ດີວ່າການປະພຶດຂອງຕົນ ແມ່ນຂັດກັບກົດໝາຍ, ສາມາດຄາດຄະເນເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາ ແຕ່ຜູ້ລະເມີດຕ້ອງການ ຫຼື ຈົງໃຈໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນ.



ການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ

ສ່ວນຄວາມຜິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ແມ່ນຄວາມຜິດໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍຮູ້ດີວ່າ ການປະພຶດຂອງຕົນແມ່ນຂັດກັບກົດໝາຍ, ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະຕາມມາແຕ່ຜູ້ລະເມີດຂາດສະຕິ ຫຼື ຄິດວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເອງກຳລັງກະທຳຢູ່ນັ້ນຖ້າມັນ

ເກີດຂຶ້ນຕົນເອງສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ ຄວາມຜິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງມີຄວາມຜິດ ໂດຍປະໝາດ ແລະ ເລີ່ມເລີ້ ເຊິ່ງມີພື້ນຖານມາຈາກການບໍ່ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ ເຄົາລົບສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຜູ້ລະເມີດສະແດງອອກໃນການຂາດສະຕິຂາດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ການບໍ່ເຄົາລົບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບຸກຄົນອື່ນເປັນຕົ້ນ.

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍແພ່ງ

ຕາມຫຼັກການແລ້ວຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ ແຕ່ປະເພດທີ່ເປັນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບນອກສັນຍາ ນອກຈາກ ນັ້ນຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລັກສະນະເປັນພູດ ຫຼື ເປັນສ່ວນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບປະສົມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາໝາຍເຖິງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກໜີ້ ຕໍ່ເຈົ້າໜີ້ກ່ຽວ ກັບພັນທະທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນສັນຍາ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງການບໍ່ປະຕິ ບັດພັນທະ ຫຼື ການປະຕິບັດບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ ເມື່ອຂໍ້ຜູກພັນ ນັ້ນໄດ້ເຖິງກຳນົດປະຕິບັດແລ້ວ.

ພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາແມ່ນມີສອງຫຼັກການດັ່ງນີ້:

- ລູກໜີ້ກະທຳຄວາມຜິດໂດຍການຝ່າຝົນຂໍ້ຜູກພັນຄື ບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
- ການຝ່າຝົນດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ເຈົ້າໜີ້.

ລູກໜີ້ກະທຳຄວາມຜິດ ໂດຍຝ່າຝົນຂໍ້ຜູກພັນໝາຍເຖິງ ການບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຄື: ການບໍ່ຊຳລະໜີ້ສິນ, ການຊຳລະໜີ້ຫຼ້າຊ້າ ໂດຍທີ່ກຳນົດເວລາຂໍ້ຜູກພັນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ, ເຈົ້າໜີ້ໄດ້ເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ສະແດງວ່າລູກໜີ້ຝ່າຝົນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ໃຫ້ໄວ້.

ຈາກການຝ່າຝົນຂໍ້ຜູກພັນ ເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຜູ້ຝ່າຝົນຈະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຄວາມຜິດຂອງຕົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສັນຍາ ຈຶ່ງເກີດຈາກພື້ນຖານຂອງການກະທຳທີ່ມີການ ຝ່າຝົນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເອົາໄວ້ ເປັນເຫດໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຜູ້ ກະທຳຄວາມຜິດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຈຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດຂອງຕົນ.

2) ຄວາມຮັບຜິດຊອບນອກສັນຍາ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບນອກສັນຍາ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ເຊິ່ງການກະທຳດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊັບ, ສິ່ງຂອງ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຈາກຄວາມໝາຍຄືດັ່ງກ່າວ ຄວາມຮັບຜິດຊອບນອກສັນຍາ ຈຶ່ງມີພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

- ມີການກະທຳທີ່ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຂອງຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ນ: ທ້າວ ກໍ ຂັບລົດໃນສະພາບມືນເມົາແລ້ວໄປຕຳເອົາ ທ້າວ ຂໍ ເຊິ່ງແລ່ນລົດຖືກຕ້ອງຕາມກົດຈະລາຈອນພາໃຫ້ ທ້າວ ຂໍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ລົດເປ່ເພ ທ້າວ ກໍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳລະເມີດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຈ່າຍເງິນຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ສ້ອມແປງລົດໃຫ້ ທ້າວ ຂໍ.
- ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆມາກ່ອນ ໝາຍວ່າມີການລະເມີດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແລ້ວຈຶ່ງມີພັນທະຕໍ່ກັນ.

3) ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນພູດເປັນສ່ວນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນພູດເປັນສ່ວນ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງລູກໜີ້ແຕ່ລະຄົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນພູດ ຫຼື ໃນສ່ວນຂອງຕົນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ໃນກົດໝາຍ.

4) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງລູກໜີ້ຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ຜົວເມຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນເພື່ອມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ເມື່ອເຖິງກຳນົດໄຊ້ແທນຜົວເມຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ຫຼື ລູກໄປກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງຮ່ວມກັນຮັບຜິດຊອບ.

5) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ ແຕ່ມີຜູ້ອື່ນມາຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຊັ່ນ: ຜູ້ຄ້າປະກັນປະຕິບັດໜີ້ສິນບາງສ່ວນຂອງເຈົ້າໜີ້ ລູກປະຕິບັດພັນທະທາງແພ່ງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນພໍ່ແມ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເພີ່ມເຕີມ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມມີຈຸດພິເສດດັ່ງນີ້:

- ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍກ່ອນ ເຊິ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງກ່າວຕ້ອງບົ່ງໄວ້ໃນສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ.
- ລະດັບຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບຊົດເຊີຍຫຼືເພີ່ມເຕີມຕ້ອງຕໍ່າກວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕົ້ນຕໍ.

6) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບປະສົມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບປະສົມ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນກໍລະນີຕ່າງຝ່າຍຕ່າງລະເມີດ ເຊິ່ງ ບໍ່ສາມາດກຳນົດຄວາມຜິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ຕ້ອງເອົາຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດມາ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຄົນລະເຄິ່ງ.

7) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບຸກຄົນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລັກສະນະນີ້ ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ແມ່ນການ ກະທຳຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ສັດ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນທີ່ໄປສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍເຊັ່ນ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກຕໍ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ວຽກ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ສັດເປັນຕົ້ນ.

ຄ. ການລະເມີດທາງບໍລິຫານ

1) ນິຍາມ: ການລະເມີດທາງດ້ານບໍລິຫານ ແມ່ນການປະພຶດໜຶ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງເປັນຜູ້ກະທຳໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາ ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດບັນດາຂໍ້ ກຳນົດການຄຸ້ມຄອງລັດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ຕາມການກຳນົດຂອງກົດ ໝາຍແລ້ວແມ່ນໃຫ້ປັບໃໝທາງດ້ານບໍລິຫານ.

ການລະເມີດທາງດ້ານບໍລິຫານແມ່ນການປະພຶດທີ່ລະເມີດກົດໝາຍທີ່ມີລະດັບຄວາມ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມຕໍ່າກວ່າການກະທຳຜິດທາງດ້ານອາຍາຍ້ອນວ່າ ມັນມັກ ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດຊີວິດສັງຄົມ.

2) ຄຸນລັກສະນະ

ການລະເມີດທາງບໍລິຫານມີຫຼາຍຮູບແບບ ແຕ່ກໍມີຄຸນລັກສະນະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ເປັນການປະພຶດທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງລັດ.
- ເປັນການປະພຶດຂອງບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ບໍ່ເຈດຕະນາ.
- ລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງແມ່ນຕໍ່າກວ່າການກະທຳຜິດທາງອາຍາ.

- ຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ການກະທຳນັ້ນຕ້ອງຖືກປັບໄໝທາງດ້ານບໍລິຫານ.

3) ເຈົ້າກຳ

- ອົງການລັດ.
- ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.
- ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ.
- ພົນລະເມືອງ.

4) ວັດຖຸກຳ

ວັດຖຸກຳຂອງການລະເມີດທາງດ້ານບໍລິຫານປະກອບມີດັ່ງນີ້:

- ຄວາມເປັນລະບຽບປອດໄພຂອງສັງຄົມ.
- ຄວາມເປັນລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງວັດທະນາທຳ, ສຶກສາ, ສາທາ, ຂ່າວສານ, ໄປສະນີ, ປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງທຳມະຊາດອື່ນໆ, ເພືອງຝາຍ, ຄອງຊົນລະປະທານ, ທີ່ດິນກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ, ຜັງເມືອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ...
- ຄວາມເປັນລະບຽບຮູບຮ່ອຍໃນການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ, ມາດຕະຖານການຊຶ້ງຜອງ, ວັດແທກຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ, ສະຖິຕິ, ບັນຊີ...

ການລະເມີດກົດລະບຽບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງບໍລິຫານ ແມ່ນຜົນສະທ້ອນ ເຊິ່ງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ລະເມີດລະບຽບບໍລິຫານຕ້ອງຍອມຮັບຕໍ່ລັດ. ການຟ້ອງຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານບໍລິຫານແມ່ນການທີ່ລັດໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການປັບໄໝທາງບໍລິຫານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມປ້ອງກັນຕໍ່ກັບບຸກຄົນ, ອົງການອື່ນໆ ບໍ່ໃຫ້ມີການລະເມີດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານບໍລິຫານ

- ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງບໍລິຫານເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມີການລະເມີດລະບຽບທາງບໍລິຫານ ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການຮ້ອງຟ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງບໍລິຫານກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການມີການປະພຶດເຊັ່ນນັ້ນເກີດຂຶ້ນ.
- ການຮ້ອງຟ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານບໍລິຫານ ບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າການລະເມີດລະບຽບບໍລິຫານນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຄວາມໝາຍພຽງແຕ່ເພື່ອເລືອກຮູບແບບ ແລະ ລະດັບການປັບໄໝ

- ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານບໍລິຫານ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ ເທົ່ານັ້ນທາກຍັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີການລະເມີດທາງດ້ານ ບໍລິຫານອີກດ້ວຍ.
- ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງບໍລິຫານ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ ການລະເມີດນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ໂດຍເຫດຢັງເອີນ, ສະຖານະການຮີບດ່ວນ, ການປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສາ ມາດຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານບໍລິຫານ.
- ລັດຖະກອນທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການເຄົາລົບລະບຽບລັດຖະກອນ ແລະ ກົດໝາຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງຕົນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກເວລາລັດຖະການ. ເມື່ອລັດຖະກອນມີການກະທຳທີ່ລະເມີດລະບຽບລັດຖະ ກອນ ແລະ ກົດໝາຍ ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກວິໄນທາງບໍລິຫານ ຫຼື ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ຕາມສະຖານໜັກ ຫຼື ເບົາ.

ການລະເມີດລະບຽບລັດຖະກອນຈະພາໃຫ້ລັດຖະກອນຖືກປະຕິບັດວິໄນເຊິ່ງມີ 3 ຂັ້ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຂັ້ນໜຶ່ງ:

- ຕິຕຽນ.
- ກ່າວເຕືອນຄວາມຜິດ ໂດຍບັນທຶກໄວ້ໃນສຳນວນເອກະສານ ແລະ ປະຫວັດລັດຖະ ກອນ

• ຂັ້ນສອງ

- ໂຈະການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນສຳນວນເອກະ ສານ ແລະ ປະຫວັດລັດຖະກອນ.
- ຫຼຸດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ມີຕຳແໜ່ງຕ່ຳກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນ ທຶກໄວ້ໃນສຳນວນເອກະສານ ແລະ ປະຫວັດລັດຖະກອນ.
- ປົດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານທັງໝົດ ແລ້ວບັນທຶກໄວ້ໃນສຳນວນເອກະສານ ແລະ ປະຫວັດ ລັດຖະກອນ.

• ຂັ້ນສາມ

- ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
-

ຄໍາຖາມ:

1. ອົງການທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍມີອົງການໃດແດ່?
2. ສະພາແຫ່ງຊາດມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຫຍັງແດ່?
3. ລັດຖະບານມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຫຍັງແດ່?
4. ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຂັ້ນໃດແດ່?
5. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແນວໃດ?
6. ການລະເມີດກົດໝາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈແນວໃດ?
7. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈແນວໃດ?

ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

ລະບົບນິຕິກຳຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ (2012), ນິຕິກຳທີ່ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ລັດຖະທຳມະນູນ;
2. ກົດໝາຍ;
3. ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
4. ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
5. ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ;
6. ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ;
7. ມະຕິຂອງລັດຖະບານ;
8. ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
9. ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ຫົວໜ້າອົງການທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ;
10. ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນຳ ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ;
11. ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄໍາແນະນຳຂອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຫົວໜ້າເທດ ສະບານ;

12. ກົດລະບຽບຂອງບ້ານ.

ກໍລະນີ ບົດບັນຍັດຂອງນິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ຫາກໍ່ຖືກຮັບຮອງ ຫາກຂັດກັບບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດ ຂອງສົນທິສັນຍາ ຫຼື ສັນຍາສາກົນ.

ກໍລະນີ ນິຕິກຳມີການຂັດກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳທີ່ຢູ່ຂັ້ນສູງກວ່າກໍລະນີ ນິຕິກຳ ຢູ່ຂັ້ນດຽວກັນ ຫາກມີການຂັດກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳທີ່ອອກນຳຫຼັງ. ກໍລະນີ ນິຕິກຳຢູ່ ຂັ້ນດຽວກັນມີການຂັດກັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິກຳທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ.

ຜົນສັກສິດຂອງນິຕິກຳ

ນິຕິກຳລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ ມີຜົນສັກສິດໃນເວລາ 12:00 ກາງຄືນ ພາຍຫຼັງ 15 ວັນປະຕິທິນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກວັນພິມເຜີຍແຜ່ ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ. ສະ ລັບນິຕິກຳ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ການພິມເຜີຍແຜ່ ສາມາດດຳເນີນ ໂດຍຜ່ານຈົດໝາຍ ເຫດທາງລັດຖະການ ຫຼື ສິ່ງພິມທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຕິດປະກາດ ຕາມສະຖານທີ່ ເຊິ່ງປະຊາ ຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງງ່າຍ.

ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຫຼື ຈຳເປັນ, ນິຕິກຳຕ້ອງມີຜົນສັກສິດທັນທີ ນັບແຕ່ເວລາອອກ ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນໄປໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.

ກໍລະນີທີ່ນິຕິກຳ ກຳນົດວັນມີຜົນສັກສິດ ຊຶ່ງຊ້າກວ່າວັນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນການພິມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕາບໃດ ທີ່ມີການພິມເຜີຍແຜ່ ຫຼື ຕິດປະກາດ ເປັນເວລາຢ່າງຕໍ່າ 15 ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ ນິຕິກຳຕ້ອງຖືວ່າ ມີຜົນສັກສິດ ໃນເວລາ 12:00 ກາງຄືນ ຂອງວັນທີ່ຖືກ ກຳນົດຢູ່ໃນບົດບັນຍັດ ເມື່ອມີການລະບຸເປັນວັນປະຕິທິນ ຫຼື ພາຍຫຼັງການຄິດໄລ່ໄລຍະ ທີ່ຖືກລະບຸຢູ່ໃນນິຕິກຳນີ້.

ໃນກໍລະນີທີ່ວັນນິຕິກຳມີຜົນສັກສິດຫາກເປັນວັນອາທິດ ຫຼື ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ (ສຳລັບນິຕິກຳຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ວັນພັກ ຫຼື ການສະເຫລີມສະຫຼອງຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ), ຜົນສັກສິດຂອງນິຕິກຳຈະຕ້ອງລ່າໄປຈົນກວ່າຈະຮອດວັນລັດຖະການຕັດໄປ.

ໄລຍະການປະກອບຄໍາເຫັນ 60 ວັນ ໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ

ຮ່າງນິຕິກຳໄດ້ຈາກອົງການຕໍ່ໄປນີ້:

- ປະທານປະເທດ;
- ຄະນະປະຈຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
- ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ;
- ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
- ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
- ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ.

ຄະນະກຳມະການຮ່າງ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອົງການສ້າງນິຕິກຳ ຕ້ອງນຳເອົາຮ່າງນິຕິກຳ ລົງເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ພິມໃສ່ສື່ສົ່ງພິມ ຫຼື ສື່ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນແທ້ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ທຶກສິບວັນ ເພື່ອການປະກອບຄໍາເຫັນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນທີ. ການພິມເຜີຍແຜ່ ຕ້ອງມີເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຄົບຖ້ວນ ໃນນັ້ນລວມເອົາບົດສະເໜີກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານງົບປະມານຂອງນິຕິກຳ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີສິດປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳ ໂດຍສົ່ງຄໍາເຫັນ ຫຼື ຂໍສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບສ້າງນິຕິກຳ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 60 ວັນ.

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ ຄະນະກຳມະການຮ່າງນິຕິກຳ ສາມາດນຳເອົາຮ່າງນິຕິກຳ ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ. ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເກັບກຳຮ່າງນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາເຫັນທັງໝົດຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ຮ່າງນິຕິກຳ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ບົດທີ 3 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາພົນລະເມືອງ

1. ສິດໄດ້ຮັບການຮ່ຳຮຽນຂອງພົນລະເມືອງ

1.1 ສິດທິການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງ

- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
- ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກສັນຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ເຜົ່າ, ເພດ, ໄວ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
- ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຈາກລະດັບຕ່ຳຫາລະດັບສູງ, ສາມາດຮຽນໄດ້ທຸກຂະແໜງ ຫຼື ທຸກອາຊີບທີ່ຕົນຕ້ອງການ, ສາມາດຮຽນໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສາມາດຮຽນໄດ້ເປັນປົກກະຕິພ້ອມທັງຮຽນໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາການສຶກສາ ປະຕິບັດລະບອບການສຶກສາ **ຊັ້ນປະຖົມແບບບັງຄັບ** ເພື່ອສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ.
ລັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
- ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.
- ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອກະຊົນລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດຕາມກົດໝາຍ.



ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ

1.2 ສິດທິໄດ້ຮັບການປະດິດສ້າງ

- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ປະດິດສ້າງສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາໄປຄຸງຄູ່ກັບການບຳລຸງ ແລະ ສ້າງນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ.
- ລັດສົ່ງເສີມການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການນຳໃຊ້ໜ້າກຜົນຂອງການປະດິດສ້າງ, ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ພ້ອມທັງຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.
- ລັດຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບ.

- ລັດຢົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ວັດທະນະທຳ ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສຸຂານາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.



ການແກະສະຫຼັກທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ

1.3 ສິດທິໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງ

ສິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງສະແດງອອກພາຍໃຕ້ 2 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື:

- ສິດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບໃນການດຳລົງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ພຽງພໍ ເພື່ອພັດທະນາຮອບດ້ານ.
- ພົນລະເມືອງມີສິດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ສົ່ງເສີມບຳລຸງ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ.

ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງ ສິດທິໃນການສຶກສາ, ສິດທິໄດ້ຮັບການປະດິດສ້າງ ແລະ ສິດທິໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງມີຄື:

- ສະແດງເຖິງທາດແທ້ອັນດີງາມຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງອັນດີງາມຂອງຊາດເຮົາ.

- ມັນແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນຂອງມະນຸດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ ເພື່ອກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງປະເທດຊາດ.



ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດໃນການຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ

2. ຄວາມຫມາຍຂອງການຮຳຮຽນສຶກສາ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງ

ກ. ການຮຳຮຽນສຶກສາ

ການສຶກສາແມ່ນຂະບວນການສອນ, ການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳ ຕົວຈິງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຮອບດ້ານ.

ຂ. ການປະດິດສ້າງ

ການປະດິດສ້າງໝາຍເຖິງ ການນຳໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ກຳມະວິທີການຜະລິດໃໝ່ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງ.



ນັກຮຽນອາຊີວະສຶກສາ



ທຸ່ນຍົນທີ່ປະດິດສ້າງຄ້າຍຄືມະນຸດ

ຄ. ການພັດທະນາພົນລະເມືອງ

ການພັດທະນາໝາຍເຖິງ ທຸກການປ່ຽນແປງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນດີຂຶ້ນກວ່າເດີມ. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ, ພົນລະເມືອງ ໝາຍເຖິງທຸກໆ ຂະບວນການທີ່ພາໃຫ້ ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

ຂຶ້ນ, ມີຜົນປະໂຫຍດທັງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຈາກ ສະພາບທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈກ້າວໄປສູ່ສະພາບທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ການພັດທະນາຍັງເປັນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ ແລະ ດ້ວຍໝາກຜົນກ້າວໄປເລື້ອຍໆ.



ລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາ

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດສິດການຮ່ຳຮຽນ, ປະດິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງ

ກ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ

- ດ້ານການສຶກສາ

ລັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີວິຊາຊີບ.

ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ.

ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອກະຊົນລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດຕາມກົດໝາຍ.



ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ລັດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດຍືນຍົງ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

- **ດ້ານການປະຕິດສ້າງ**

- ລັດເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ, ທົວຄິດປະຕິດສ້າງ ໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາໄປຄຽງຄູ່ກັບການບຳລຸງ ແລະ ສ້າງນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນສະໄຫມ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະຕິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ປະຕິດສິລະປະ ວັນນະຄະດີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.

- **ດ້ານການພັດທະນາພົນລະເມືອງ**

- ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະລະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດຕ້ອງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອົບຮົມບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງ

ຂວາງ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳແບບອາດຍາສິດ, ຂົ່ມຂູ່ອັນຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.

- ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເປັນບ່ອນສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປຸກລະດົມບັນດາຊັ້ນຄົນຂອງທຸກຊົນເຜົ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປັກຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະມາຊິກ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ, ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາດັ່ງກ່າວ.
- ລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສະເໜີພາບລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ທຸກຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີສິດປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫ້າມທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດທີ່ເປັນການຈຳແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ.
- ລັດນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທຸກຊົນເຜົ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
- ລັດເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວ ອັນຖືກກົດໝາຍຂອງພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ແລະ ສາສະນິກະຊົນອື່ນ, ປຸກລະດົມສົ່ງເສີມພຣະພິກຂຸສາມະເນນ ແລະ ນັກບວດຂອງສາສະໜາອື່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກສາສະໜາ ແລະ ແບ່ງແຍກປະຊາຊົນ.
- ລັດປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

- ລັດປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງ ຊົນຮອບດ້ານ, ສ້າງແລະປັບປຸງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ໜັກ ແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ, ມີຄວາມຈົບຮັກສາພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ ປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິ ວັດ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ການອອກແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມັ່ງຄັ້ງເຂັ້ມແຂງ.
- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະ ເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື; ຂະຫຍາຍສາຍພົວ ພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບທຸກປະເທດ ບົນຫຼັກການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ, ເຄົາລົບ ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງກັນ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກ ງານພາຍໃນຂອງກັນ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ສາ ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ຂອງປະຊາ ຊົນໃນໂລກ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມ ກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ.
- ລັດສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນປະເທດ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ (ມາດຕາ14).
- ລັດສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ, ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເອົາທຶນ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດ, ທຸ ລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ. ຊັບສົມບັດ ແລະ ທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ ລົງທຶນຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈະບໍ່ຖືກເກັບເກນ, ບໍ່ຖືກ ຍຶດ ຫຼື ໂອນເປັນຂອງລັດ.
- ລັດປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຮູບການກຳມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່, ເອກະເທດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.

- ລັດປົກປ້ອງສິດກ່ຽວກັບກຳມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນຳໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໜາມກາຜົນ, ສິດຊື້ຂາດ ແລະ ສິດສືບທອດ) ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕາມກົດໝາຍ. ທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ປ່າໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນ ເປັນກຳມະສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງລັດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມກົດໝາຍ.
- ລັດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ທີ່ມີການດັດສົມດ້ວຍກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຂອງຂະແໜງການສູນກາງ ກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຕາມກົດໝາຍ.
- ລັດສົ່ງເສີມ ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກທຳລາຍ, ຊຸດໂຊມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ. ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ.
- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍນຳໃຊ້ຮູບການສຳພັນເສດຖະກິດແບບຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບແບບບົນຫຼັກການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ມາດຕາ20)
- ລັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດຍືນຍົງ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
- ລັດສົ່ງເສີມການອະນຸລັກວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ສົມທົບກັບການຮັບເອົາວັດທະນະທຳທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
- ລັດສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສົນລະປະວັນນະຄະດີ, ການປະດິດຄົດແຕ່ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ປູສະນິຍະສະຖານ.

- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫ້າມທຸກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ນຳໃຊ້ສື່ມວນຊົນ ເພື່ອກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ທຳລາຍອິດທິພົນປະເພນີອັນດີງາມ ຫຼື ກຽດສັກສີຂອງຄົນລາວ.
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາໄປຄົງຄູ່ກັບການບຳລຸງ ແລະ ສ້າງນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນສະໄໝ.
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະສຸກເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງລະບົບກັນພະຍາດ ແລະ ປົ້ນປົວຄົນເຈັບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບດີ.
- ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອກະຊົນລົງທຶນ ເປີດການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຫັນສະໄໝ. ຫ້າມທຸກການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການກິລາກາຍຍະກຳຂອງມະຫາຊົນ ນັບທັງປະເພດກິລາ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ ກິລາສາກົນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການກິລາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເສີມສ້າງກຳລັງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ, ຍົກສູງວິໄນແຮງງານ, ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.

- ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ່າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ສົ່ງເສີມ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ. ທ້າມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫຼື ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
- ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອະນຸຍາດການລີ້ໄພໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກປາບປາມຍ້ອນໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອິດສະລະພາບ, ຄວາມເປັນທຳ, ສັນຕິພາບ ແລະ ພາລະກິດວິທະຍາສາດ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດສິດອັນພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ເຊັ່ນ:
- ສິດສະເໜີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ
- ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາອຳນາດ ແລະ ຍົກສູງຄວາມກ້າວໜ້າ
- ສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງ

- ພົນລະເມືອງເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງມີສິດ ແລະ ມີພັນທະຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ ພັນທະມີການພົວພັນສະໜິດແໜ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ລັດກໍຕ້ອງມີພັນທະຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງ ໄປຄຽງຄູ່ກັນພົນລະເມືອງກໍຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ. ແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງເຮັດສຳເລັດພັນທະຂອງຕົນ, ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກຖານະ, ຮັ່ງມີ ຫຼື ທຸກຍາກ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ.

- ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ປະຕິບັດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ລະບຽບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮູບຮ່ອຍຂອງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະເສຍພາສີ ແລະ ອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຕິບັດພັນທະການທະຫານຕາມກົດໝາຍ.
- ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ: ໜ້າດິນ, ພື້ນດິນ, ປ່າໄມ້, ສັດ, ແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ອາ ກາດ.

ຄຳຖາມ:

1. ສິດທິການສຶກສາຂອງພົນລະເມືອງມີສິດຫຍັງແດ່?
2. ສິດທິໄດ້ຮັບການປະດິດສ້າງຂອງພົນລະເມືອງມີສິດຫຍັງແດ່?
3. ສິດທິໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງມີສິດຫຍັງແດ່?
4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດສິດການຮ້າຮຽນ, ປະດິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂອງພົນລະເມືອງມີຫຍັງແດ່?
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງມີຫຍັງແດ່?

ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລູກ 4 ດ້ານໃຫ້ເປັນຈິງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກເຮົາໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປົກແຜ່ນ ຂອງທົ່ວປວງຊົນລາວ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ, ເຊີດຊູບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳພາຂອງພັກ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລູກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ການນຳເອົາປະເທດເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.

ການບຸກທະລູກແມ່ນການຜ່າມ້າງສິ່ງທີ່ອັດຕັນ, ສິ່ງທີ່ກົດຂວາງກົດໜ່ວງ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສະພາວະໃໝ່ທີ່ອ່ານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດ້ວຍບາດກ້າວ ແລະ ຖ່ວງທ່າໃໝ່.

ສະນັ້ນ, ການບຸກທະລຸທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍໃນ 2 ດ້ານຄື: ດ້ານໜຶ່ງໝາຍເຖິງການທຳລາຍ ຫຼື ການຜ່າມ້າງສິ່ງທີ່ອັດຕັນ, ສິ່ງທີ່ກົດຂວາງກົດໜ່ວງ; ສ່ວນອີກດ້ານໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງການສັງລວມບັນດາທ່າແຮງໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາມີບາດກ້າວໃໝ່ທີ່ເດັ່ນຊັດ ແລະ ຖືກທົດ.

ການສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນ 4 ດ້ານ

ໜຶ່ງ: ຕ້ອງບຸກທະລຸທາງດ້ານຈົນຕະນາການ, ແມ່ນການບຸກທະລຸລັດທິຄຳພີຮັກສາເດີມ ແລະ ຂີ້ຄ້ານມັກງ່າຍຊ້າຍຈັດຂວາຈັດໂພດ.

ສອງ: ຕ້ອງບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສະເພາະ ແມ່ນດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານໃຫ້ສົມຄູ່ ກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ.

ສາມ: ຕ້ອງບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂ ລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ເຮົາທີ່ຍັງກົດໜ່ວງອັດຕັນການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຕົກໄປຢ່າງຂາດຕົວ.

ສີ່: ຕ້ອງບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ສະຫຼຸບ: ຄວາມວ່າ ການບຸກທະລຸໃນແຕ່ລະດ້ານ ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນຕ້ອງດຳເນີນໄປພ້ອມໆກັນຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນບຸກທະລຸແຕ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ບົດທີ 4 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ

1. ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ



ເຄື່ອງໝາຍກາຊາດຂອງສ.ປ.ປ ລາວ

1.1 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາການເມືອງ.

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແມ່ນລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສະຖາປະນາຂຶ້ນຢູ່ປະເທດລາວໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975. ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກຄວາມມັ່ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ລະບົບການເມືອງ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງບູລະນະໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແໜ້ນຍ້ອນໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຍຸດທະສາດທັນລົງຮາກຖານ ການເມືອງແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງປະກອບຂອງລະບົບສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ.

ເພື່ອປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກົດໝາຍມີບົດບາດໃນການກຳນົດຫຼັກການຂອງລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລັດ. ແນໃສ່

ການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊັບສິນຂອງ ລັດ, ລວມໝູ່, ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງຖືກເສຍຫາຍ , ຖືກຍ້າຍອກ ຫຼື ສົ່ງໂກງ ທັງນຳເອົາຜູ້ກະທຳຜິດມາດຳເນີນຄະດີ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິ ສຸດ. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອົງການລັດມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້ທຸກເວ ລາສ້າງໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໝັ້ນຄົງ , ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ.



ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ

1.2 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ໂດຍອີງໃສ່ການກຳນົດທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພັກ ລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ແນວທາງຂອງພັກກາຍເປັນແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະ ກິດມີຄວາມສະດວກ, ໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານຕ່າງໆຈາກລັດ. ຮັບປະ ກັນສິດ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງລັດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ; ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີ ບົດບາດ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດການລົງທຶນຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະ

ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງເພື່ອປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.



ພິທີວາງສີລາລຶກ ໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນວັນທີ 2 ທັນວາ 2015

ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດທີ່ມີການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕ້ອງ ກຳແໜ້ນສອງພາລະບົດບາດຢ່າງຈະແຈ້ງຄື:

- ພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໝາຍເຖິງລັດຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດ ບົນພື້ນຖານການກຳນົດຍຸດທະສາດ, ການ ສ້າງແຜນໄລຍະຍາວ, ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ຕົກລົງບັນຫາການລົງທຶນ, ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ຈ່າຍເພື່ອດັດສົມເສດຖະກິດ. ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານສັງຄົມ, ການເມືອງອັນອຳນວຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍເສດ ຖະ ກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວສ້າງບັນດາລະບຽບການ ຂອງທຸກຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

- ພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ໝາຍເຖິງພາລະບົດບາດຂອງ ບັນດາຜູ້ອຳນວຍການວິສາຫະກິດ, ທົວໜ່ວຍການຜະລິດ-ທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ກຳນົດເອົາເອງ ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

1.3 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ

ວັດທະນະທຳແປມາຈາກຄຳວ່າ: "ວັດທະນະ" ໃນພາສາບາລີທີ່ໝາຍເຖິງຄວາມຈະເລີນສ່ວນຄຳວ່າ "ທຳ" ໃນພາສາສັນສະກິດໝາຍເຖິງຄວາມດີອັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມງອກງາມ ທີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ສະນັ້ນ, ວັດທະນະທຳຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ຜົນລວມຂອງການສ້າງສົມ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ທີ່ຖ່າຍທອດສືບຕໍ່ກັນມາຂອງສັງຄົມ ເຊິ່ງກວມທັງວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງສັງຄົມ, ຈິດໃຈຂອງຄົນ, ຄຳນິຍົມ, ລັກສະນະນິດໄສ, ແນວຄວາມຄິດ, ສະຕິປັນຍາ, ທຳທີ, ວິທີ ປະຕິບັດຂອງມະນຸດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຕົນ ພ້ອມທັງລັກສະນະຄວາມສຳພັນລະ ຫວ່າງ ມະນຸດຕໍ່ທຳມະຊາດ.



ວັດທະນະທຳແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ຂອງລາວ

ວັດທະນະທຳລາວມີມູນເຊື້ອອັນເປັນເອກະລັກ ເຊິ່ງໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາວັດທະນະທຳຂອງ ວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດອັນເປັນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດ ໃຈຂອງສັງຄົມ. ເປັນປັດໄຈອັນສຳຄັນເພື່ອຄຳປະກັນການຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງຊາດລາວເຮົາ.

ຊາດລາວແມ່ນຊາດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີອະລິຍະທຳ ແລະ ມີວັດທະນະທຳອັນດີງາມມາແຕ່ ບູຮານນະການ. ປະກອບດ້ວຍ 49 ຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຈັດຕາມ 4 ໝວດພາສາຫຼັກ ໂດຍໄດ້ ການຮັບຮອງຈາກມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2008 ຄື:

- ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ ມີ 8 ຊົນເຜົ່າ.
- ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ມີ 32 ຊົນເຜົ່າ.
- ໝວດພາສາມົ້ງ-ອົວມຽນ ມີ 2 ຊົນເຜົ່າ.
- ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕິເບດ ມີ 7 ຊົນເຜົ່າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບົດບາດຂອງກົດໝາຍໃນການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຕົ້ນຕໍສະແດງອອກ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ເຊິ່ງລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ແລະ 24 ຂອງລັດຖະທຳມະ ນູນ.

1.4 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມ

ສັງຄົມແມ່ນບັນດາກຸ່ມຄົນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຄົນຍ່ອຍໆ ທີ່ດຳລົງ ຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ຈົນກາຍເປັນສັງຄົມ ມະນຸດ. ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດເກນ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດ ໝາຍ.

ມະນຸດແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະສະເພາະຂອງໃຜລາວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບ ສັງຄົມທີ່ມະນຸດເຮົາອາໄສຢູ່ນັ້ນ ຄວນມີການພັດທະນາຮ່າງກາຍ, ອາລົມ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ. ອີກດ້ານໜຶ່ງມະນຸດຕ້ອງມີການປັບຕົວ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສຶກສາວັດທະນະ ທຳ, ຮີດຄອງ, ປະເພນີ ແລະ ລະບຽບການຂອງບ້ານເມືອງ ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຂອງ ຄົນທີ່ມີຜົນກະທົບອັນສຳຄັນໃນສັງຄົມ. ເມື່ອໃດມີກົດລະບຽບ ເມື່ອນັ້ນສັງຄົມກໍຈະມີຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດດຳເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ສະນັ້ນ, ໃນທຸກໆ ສັງຄົມຈຶ່ງຕ້ອງມີລະບຽບຕ່າງໆອອກມານຳໃຊ້ເປັນອັນສະເພາະນັ້ນກໍຄື: ກົດໝາຍ



ການພົວພັນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນ

ກົດໝາຍມີບົດບາດຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

- ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ສະກັດກັ້ນການແບ່ງແຍກກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມ.
- ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບສິດສະເໝີພາບກັນໃນທົ່ວສັງຄົມ.
- ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ການຮັກສາໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
- ຮັບປະກັນການໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, ເບ້ຍບຳນານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳ.
- ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການປະດິດສ້າງ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງຄົນ.
- ໃຫ້ສິດ, ການອຸດໜູນຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.

1.5 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ

ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ ຫຼື ຍ້ອນມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສິ່ງຜົນສະທ້ອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດ.

ສິ່ງແວດລ້ອມປະກອບດ້ວຍ: ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ.

- ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ(ທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ)ມີ ສອງປະເພດຄື:
 - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຮູບປະທຳ (ເຮືອນ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ວັດ...)
 - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນນາມມະທຳ(ອິດຄອງປະເພນີ, ສາສະໜາ,...)
- ສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດມີ ສອງປະເພດຄື:
 - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ(ບັນຍາກາດ, ອຸນຫະພູມ, ນ້ຳ, ດິນ...)
 - ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຊີວິດ(ຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ)



ຫົວຫັດທຳມະຊາດ ເຂດອຸທິຍານຖ້ຳຂຸນລາງ

ກົດໝາຍໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ປົກປັກຮັກສາ, ຄວບຄຸມ ແລະ ບູລະນະພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການກະທົບ ແລະ ມົນລະພິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການກະທຳຂອງຄົນ ຫຼື ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກທຳມະຊາດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດມີຄວາມສົມດູນ, ຍືນຍົງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດລວມທັງສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໂລກ.

1.6 ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ປ້ອງກັນຊາດ ແມ່ນວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ ຮັບໃຊ້ການປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບລະບອບການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນທຸກດ້ານຂອງສັງຄົມ.



ກຳລັງ ປກຊ-ປກສ

- ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີບົດບາດສຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຊັ່ນ:
- ຕອບຕ້ານ ແລະ ທັບມ້າງທຸກກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໃໝ່ຂອງອິດທິກຳລັງປໍລະປັກ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃນສັງຄົມ.

- ເປັນພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນເພື່ອປະກອບສ່ວນ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ.
- ເປັນວຽກສຳຄັນແຖວໜ້າ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດ, ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນທຸກໆຂົງເຂດສາມາດດຳເນີນວຽກງານໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິສຸກ.

ມີແຕ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ລວມທັງຊັບສິນ, ຊີວິດ ສິດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຢູ່ໃນສັງຄົມໄວ້ໄດ້

2. ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

2.1 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາການເມືອງ



ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ

ໃນການພົວພັນຢູ່ໃນສັງຄົມ ລັດໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຮູບ, ຫຼາຍສີ ແລະ ຫຼາຍຮູບການ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ເປັນການຂະຫຍາຍມະຕິແນວທາງຂອງລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງໃນທຸກຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ... ລັດໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກການທາງກົດໝາຍ ເພື່ອມາສົມທົບກັບການພົວ

ພັນໃນສັງຄົມເພື່ອຈັດຕັ້ງ, ຊີ້ນຳ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຂອງລັດ.

ລັດຖະມົນຕີສັງຄົມດ້ວຍຫຼາຍວິທີແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ສຶກສາ ອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ຮຽນການເມືອງ, ກົດໝາຍ... ເຊິ່ງໃນນັ້ນກົດໝາຍໄດ້ ກາຍເປັນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຕົ້ນຕໍຂອງລັດ ທັງເປັນສິ່ງຮັບປະກັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເພາະເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງ, ຮັບປະກັນສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເຈດຈຳນົງຂອງປະຊາຊົນ. ກົດໝາຍກໍເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນ, ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ສັກສິດໃຫ້ແກ່ລັດ.

2.2 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ລັດສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນກຳນົດທິດທາງການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຈຳເປັນການໃຫ້ນະໂຍບາຍ ດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ດ້ານແຮງງານ, ການໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ການບໍລິການໃນ ການລົງທຶນລວມທັງການຮັບປະກັນ ແລະ ປົກປ້ອງກຳມະສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ດ້ານ ອື່ນໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກລັດ.

ລັດໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນທຸກຂະແໜງການ, ກິດຈະກຳ ແລະ ໃນທຸກຂົງ ເຂດທົ່ວປະເທດ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນຂະແໜງການທີ່ແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມ ສະຫງົບສຸກຂອງຊາດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຍາວ ນານ, ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ.

2.3 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ

ປະເທດລາວ ມີວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ນັບຖືສາສະໜາພຸດໄດ້ຮັບ ອິດທິພົນມາຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ເຊິ່ງສະແດງອອກທາງດ້ານພາສາ, ສິລະປະ, ວັນນະຄະດີ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວລາວ

ວັດທະນະທຳສະແດງເຖິງຄວາມຈະເລີນງອກງາມ, ຄວາມເປັນລະບຽບ, ຄວາມກ້າວ ໜ້າ ແລະ ສິນທຳອັນດີຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສືບທອດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນການ ຮັກສາ, ດັດແປງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເປັນລັກສະນະທີ່ດີປະຈຳຊາດສືບຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນສັງຄົມລາວ ລວມມີ 10 ປະເພດອັນສຳຄັນຄື:

- ດ້ານຈິດໃຈ
- ດ້ານສັງຄົມ
- ດ້ານຕົວໜັງສື
- ດ້ານພາສາປາກເວົ້າ
- ດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ
- ດ້ານການກິນ ແລະ ດື່ມ
- ດ້ານເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ສຽງດົນຕີ.
- ດ້ານອາຊີບ ຫຼື ການທຳມາຫາກິນ.
- ດ້ານການແຕ່ງກາຍ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
- ດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ການປຸກສ້າງເຮືອນຊານ.

ວັດທະນະທຳແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ກຳເນີດຂຶ້ນ, ປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ທາງດ້ານການປະພຶດ ແລະ ແນວຄິດຂອງຄົນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເຮັດໄປຕາມສັນຊາດຍານ. ສະນັ້ນ, ວັດທະນະທຳກໍຄືລະບົບໜຶ່ງໃນສັງຄົມມະນຸດ.

ຕາມທັດສະນະຂອງນັກສັງຄົມວິທະຍາ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳມີ ສອງປະເພດຄື: ວັດທະນະທຳນາມມະທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳຮູບປະທຳ.

ການພັດທະນາວັດທະນະທຳໃນຂະບວນວິວັດຂອງສັງຄົມແບ່ງອອກມີ 4 ລັກສະນະຄື:

- ມີລັກສະນະການຮຽນຮູ້.
- ມີລັກສະນະເປັນມໍລະດົກທາງສັງຄົມ.
- ມີລັກສະນະເປັນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ.
- ມີລັກສະນະບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

2.4 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາສັງຄົມ

ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການພັດທະນາຢູ່ປະເທດເຮົາ ກໍມີບັນຫາທາງສັງຄົມຄົງຄ້າງຢູ່ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ບັນຫາການຫວ່າງງານ, ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ, ບັນຫາຄວາມເລື່ອມລ້ຳແຕກໂຕນກັນດ້ານລາຍໄດ້, ບັນຫາສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການຄ້າມະນຸດ...ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງສັງຄົມ ຈຶ່ງຍັງເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນອັນ

ໜຶ່ງໃນການນຳພາຊື້ນຳຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໂດຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາທາງສັງຄົມໄດ້ດີ ແມ່ນການສ່ອງແສງເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາທີ່ດີ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ຕ້ອງພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ
ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມສະຫງົບໂລທາງດ້ານຈິດໃຈໄປຄູ່ກັບການ
ສ້າງຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ແລະ ຄວາມສະຫງົບໂລທາງດ້ານວັດຖຸ.



ບຸກຄົນໄມ້

ເພື່ອບັນລຸທັດສະນະຊື້ນຳດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງວຽກງານດັ່ງນີ້:

- ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ.
- ຖືການພັດທະນາລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືການສ້າງຄົນເປັນໃຈກາງຂອງ
ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ.
- ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າຕໍ່ການສ້າງຄົນທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດແລະ
ດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີໃນລະບອບປະຊາທິ
ປະ ໄຕ ປະຊາຊົນ.
- ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ມີພະລານາໄມສົມບູນ.
- ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມ

2.5 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ

ອົງການສ.ປ.ຊຖືເອົາວັນທີ4ພຶດສະພາ1994ເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

- ສປປລາວ ກໍຖືເອົາວັນທີ1ມິຖຸນາຂອງທຸກໆປີເປັນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ.
- ກຳນົດເອົາວັນທີ13 ກໍລະກົດເປັນວັນປ່ອຍປາແລະອານຸລັກສັດນ້ຳ.
- ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ,ປົກປັກຮັກສາພັນສັດນ້ຳແລະສັດປ່າໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ.

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນວິທີການ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນ, ອານຸລັກ ແລະ ບູລະນະພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ທັງຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມຂຽວສະອາດງາມຕາ, ປາສະຈາກມົນລະພິດ, ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ລະບົບນິເວດ.

ລັດໄດ້ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະ, ພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງຈິດສຳນຶກຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນ ລວມທັງປຸກລະດົມບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ, ປະຕິບັດລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ລັດໄດ້ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ກົດຈະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເປັນຕົ້ນການໃຫ້ສິນເຊື່ອ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນພາສີ-ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

- ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ.
- ເອົາການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ແລະ ເອົາການບູລະນະ, ພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດເປັນວຽກງານສຳຄັນ
- ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປົກສາຫາລືຢ່າງເປັນເຈົ້າການຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.

- ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວັດຖຸດິບ, ພະລັງງານຢ່າງປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ຫຼື ທຳມະຊາດທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ. ການຊອກຫາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ, ການປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດແມ່ນພັນທະຂອງຜູ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ.

ປະເພດຂອງມົນລະພິດປະກອບມີ:

- ມົນລະພິດທາງອາກາດ.
- ມົນລະພິດທາງດິນ.
- ມົນລະພິດທາງນ້ຳ.
- ສິ່ງລົບກວນເຊັ່ນ: ສຽງ, ແສງ, ກິນ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ມົນລະພິດດັ່ງກ່າວ ຕົ້ນຕໍແມ່ນເກີດຈາກສານເຄມີເປັນພິດ, ທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ.

2.6 ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຕໍ່ການພັດທະນາ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງຊາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການແຈ້ງ, ລາຍງານຂໍ້ມູນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕອບຕ້ານທຸກກິນອຸບາຍຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລ່ວງລະເມີດຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ.

ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແມ່ນກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງພັກ-ລັດມາຈາກປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.

ນອກນີ້ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ຍັງປະກອບດ້ວຍກຳລັງເຄິ່ງອາຊີບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ.

ລັດສົ່ງເສີມວຽກງານພັນທະປ້ອງກັນຊາດດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ອຸປະກອນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັນທະປ້ອງກັນຊາດເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.



ບັນດາທ່ານຜູ້ນຳ ກວດແຖວກຳລັງປະກອບອາວຸດ

ລັດຊກູຢູໄທທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວສັງຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນແລະການຈັດຕັ້ງ
ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານກຳລັງພົນ, ວັດຖຸແລະຈິດໃຈເຂົ້າໃນວຽກງານພັນທະປ້ອງກັນຊາດ.

ວຽກງານພັນທະ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບມີຫຼັກການພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນຊາດ-
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ.
2. ລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດບົນພື້ນຖານການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ
ຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ, ເທດສະບານແລະບ້ານ.
3. ສະເໝີພາບ, ພາວະວິໄສ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.
4. ຮັບປະກັນຄວາມລັບຂອງລັດແລະທາງລັດຖະການໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ.
5. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບ
ຖ້ວນຂອງ ສ.ປ.ປລາວ.

3.ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ ຊາດ

3.1 ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາການເມືອງ

- ສິດພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

- ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
- ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາແລະໄປມາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
- ສິດຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
- ສິດທີ່ບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫະສະຖານ
- ສິດໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັບກັບກົດໝາຍ.
- ສິດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ
- ລັດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

- ພັນທະພື້ນຖານ

- ເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
- ເສຍພາສີ-ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
- ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

3.2 ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ: ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດການຜະລິດ, ທັງເປັນວຽກງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ. ເຊິ່ງແມ່ນສິດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ ເຊິ່ງມີສິດເຊັ່ນ: ເລືອກຂະແໜງການ ແລະ ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ;

ສາມາດເລືອກຮູບແບບ, ວິທີລົງທຶນ, ເລືອກລູກຄ້າ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານໂດຍມີພັນທະດັ່ງນີ້:

- ບອກແຈ້ງການລົງທຶນເຂົ້າໃນທຸລະກິດ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງຖືກຕາມຂະແໜງການທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ.
- ສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ
- ປະຕິບັດການເສຍພາສີແລະ ພັນທະອື່ນໆໃຫ້ແກ່ລັດ.
- ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກຳລັງກາຍຂອງຄົນ.

3.3 ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ

ວັດທະນະທຳແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມະນຸດໃນແຕ່ລະສັງຄົມກຳນົດຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ມີການພັດທະນາ, ປ່ຽນແປງ, ປັບປຸງ, ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນແບບແຜນທີ່ດີໃນຊີວິດສັງຄົມ ພັກເຮົາໄດ້ມີທັດສະນະກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳດັ່ງນີ້:

- ຖືເອົາວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານແຫ່ງການຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງຊາດ.
- ແມ່ນກຳລັງຊຸກດັນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ.
- ແມ່ນຈຸດໝາຍຂອງການພັດທະນາສັງຄົມ.

ເພື່ອການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ສ້າງຄວາມສື່ງໂລທາງດ້ານຈິດໃຈ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມມີໂລກະທັດ, ຄຳນິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະປະຊາຊົນ ແລະ ກ້າວໜ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພັກຈຶ່ງໄດ້ມີທິດທາງ ໃນການພັດທະນາວັດທະນະທຳດັ່ງນີ້:

- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ.
- ສະກັດກັ້ນກະແສວັດທະນະທຳທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ.
- ສົ່ງເສີມມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດວັດທະນະທຳຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງອະລິຍະທຳລວມຂອງມວນມະນຸດ.
- ເປີດກ້ວາງການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳກັບນາໆຊາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການກໍ່ສ້າງວັດທະນະທຳໃນລະບອບໃໝ່ໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້.
- ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳຂອງປະເທດຕ່າງໆ.
- ພື້ນຟູບູລະນະ, ນຳໃຊ້ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

- ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ, ການປະດິດຄົດແຕ່ງ, ການອ່ານ, ການຮຽນ, ການພິມຈຳໜ່າຍປຶ້ມ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນສັງຄົມ.
- ເພີ່ມທະວີວຽກງານສື່ສານມວນຊົນ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ.

ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຕົນເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທຳໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານດັ່ງນີ້: ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຊີບໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍໄດ້ພຽງພໍກຸ້ມກິນ, ມີການພົວພັນຄອບຄົວຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ມີບັນຍາກາດໃນຄອບຄົວ, ສະເໝີພາບກັນ, ເຄົາລົບຮັກແພງກັນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວ, ມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່-ແມ່, ຮູ້ສຶກມາຄາລະວະ, ດຳລົງຊີວິດປອດໃສ່ຂາວສະອາດ, ບໍ່ເຊື່ອຖືງົມງວາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະປະໂຫຍດເປັນຕົ້ນ.

3.4 ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ

ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ປັບປຸງ, ບູລະນະຄືນ, ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມເສື່ອມໂຊມ, ບໍ່ສ້າງ ແລະ ປ່ອຍມົນລະພິດ ເກີນມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມມີດັ່ງນີ້ຄື:

- ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
- ປະເມີນຜົນກະທົບ, ປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.
- ບໍ່ລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອື່ນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
- ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ບູລະນະພື້ນຟູເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

- ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
- ຈ່າຍຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ ແລະ ຄ່າປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ.
- ໄຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
- ປະຕິບັດພັນທະອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມມີກິດຈະການຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

- ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ
- ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
- ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ
- ການຍັງຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
- ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ

ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

- ປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ.
- ປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ຈະມີຕໍ່ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນ ລວມທັງດິນນ້ຳອາກາດ.

ໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ກົດໝາຍຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເຊິ່ງລວມມີພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ໃນມາດຕາ 9 ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງການຮ່ວມມືສາກົນໄວ້ ລັດສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະພື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຍົກລະດັບວິຊາການ, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ເປັນພາຄີ.



ຜົນກະທົບຈາກການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ

3.6 ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການພັດທະນາ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ແລະ ມີກຽດອັນສູງ ສິ່ງຂອງພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ, ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃນການປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ, ປົກປັກຮັກສາຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ທັງຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ມີສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ກົນອຸບາຍຂອງສັດຕູ, ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມລັບຂອງຊາດ, ກຽມພ້ອມປະກອບສ່ວນເປັນທະຫານພັນທະ ແລະວຽກງານປກຊ-ປກສຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.



ການຝຶກແອບການທະຫານຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ

ສິດ ແລະ ພັນທະຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນ ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແມ່ນພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງຂອງພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແມ່ນພັນທະທີ່ມີກຽດສະຫງ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີສະຖຽນລະ ພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ.

ໜ້າທີ່ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ມີຄື:

- ຕັ້ງໃຈຮຳຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິວັດ, ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ເປັນ ພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ
- ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນທະຫານພັນທະ
- ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນຮັກສາລະບຽບວິໄນຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ
- ປະກອບສ່ວນຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມຕາມຄວາມສາມາດ

ອະທິບາຍຄຳສັບ

- ຮູບປະທຳ : ສິ່ງທີ່ສາມາດຈັບບາຍໄດ້
- ນາມມະທຳ : ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຈັບບາຍໄດ້
- ມົນລະພິດ : ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເໝາະແກ່ການຈະນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດ
- ສົມດູນ : ສະເໝີກັນ ຫຼື ເທົ່າກັນ
- ເລື່ອມລ້ຳ : ແຕກຕ່າງ.
- ລະບົບນິເວດ : ໂຄງສ້າງຄວາມສຳພັນຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ກັບບໍລິເວນສະພາບແວດລ້ອມ.
- ຈິດສຳນຶກ : ສະພາວະທີ່ຕື່ນຕົວ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໂດຍອິນຊີທັງ 5.
- ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ: ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດມາປະຍຸກໃຊ້ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.
- ສິນເຊື່ອ : ອຳນາດການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍສັນຍາຈະໃຊ້ຄືນໃນອານາຄົດ.
- ພາສີ : ເງິນທີ່ເກັບຈາກປະຊາຊົນເພື່ອໃຊ້ໃນການບໍລິຫານປະເທດ
- ອາກອນ : ຄ່າທຳນຽມປະເພດໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານເກັບ.
- ຍືນຍົງ : ດົນນານ.

ຄຳຖາມ

1. ກົດໝາຍມີບົດບາດແນວໃດຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ?
2. ຈົ່ງບອກເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງກົດໝາຍທີ່ມີຕໍ່ກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ?
3. ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດມີແນວໃດ?
4. ຢາກໃຫ້ປະເທດຊາດມີການພັດທະນາ ນັກຮຽນຈະນຳໃຊ້ກົດໝາຍແນວໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ?

ເອກະສານອ່ານເພີ່ມ

ພິທີວາງສິລາລຶກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ມີໄລຍະທາງແຕ່ຊາຍແດນຈີນ-ລາວມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 427,2 ກິໂລແມັດ ເພື່ອເປັນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າມອບແດ່ວັນສະຖາປະນາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ

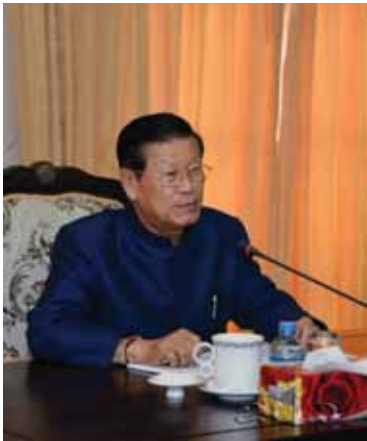
ຊົນລາວຄົບຮອບ 40 ປີ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ບໍລິເວນສະຖານ ທີ່ກໍ່ສ້າງອາຄານ ສະຖານີໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເສັ້ນລົດໄຟດັ່ງກ່າວໃນບໍລິເວນເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ທັນວານີ້, ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍເລຂາທິ ການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິ ຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາ ທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ, ສະຫາຍ ຈ່າງ ເຕີຈຸ່ງ ກຳມະການປະຈຳກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ປະທານຄະນະປະຈຳ ສະພາປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາການນຳຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລາຍ.



ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ໃນໂອກາດອັນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນປະຫວັດສາດນີ້, ສະຫາຍ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວບົດລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 2 ທັນວາແມ່ນວັນສະຖາປະນາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະ ຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 40 ປີ (2 ທັນວາ 1975-2 ທັນວາ 2015) ແລະ ໃນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດນີ້ປະຊາຊົນລາວທົ່ວທັງຊາດມີຄວາມປະຕິຊຶມຊື່ນເປັນ ຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ພິທີວາງສິລາລຶກໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງລົດ ໄຟທີ່ມີລະດັບເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານສູງທີ່ສຸດເສັ້ນທຳອິດໃນອາຊີອາຄະເນ, ເປັນປະ ເພດລາງດຽວ, ຄວາມກວ້າງຂອງລາງ 1.435 ມິລິແມັດ, ຄວາມໄວອອກແບບສຳລັບຂົນ ສົ່ງໂດຍສານແມ່ນ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໄດ້ອອກແບບສຳຮອງໄວ້ສຳລັບຂົນ

ສົ່ງໂດຍສານໃນເຂດທົ່ງພຽງນັບແຕ່ວັງວຽງຫານະຄອນຫລວງວຽງຈັນແມ່ນ 200 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວາມໄວສຳລັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນ 120 ກິໂລ ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ, ມີ 33 ສະຖານີ, ມີເສັ້ນທາງຍົກລະດັບຍາວປະມານ 175 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງຂົວ 170 ແຫ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງ 72 ແຫ່ງລວມມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດປະມານ 38,7 ຕື້ຢວນ (ສະກຸນເງິນ ສປ ຈີນ) ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 5 ປີໃຫ້ສຳເລັດ.



ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ



ຈຳລອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ສະຫາຍຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟສາຍນີ້ນອກຈາກຈະຕອບສະໜອງຄວາມຄອງຄອຍຂອງປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຊ່ວຍຫັນປະເທດລາວ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລໃຫ້ກາຍເປັນເຊື້ອມຈອດ, ທັງສອດຄ່ອງກັບແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວທາງ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງສະຫາລະຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະ ທັງປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດລາວ-ຈີນກໍຄືລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຈີນໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ບົດທີ 5 ກົດໝາຍຕໍ່ກັບສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ

1. ບົດບາດຂອງກົດໝາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງມວນມະນຸດ



ເຄື່ອງໝາຍສັນຕິພາບ

ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກນີ້ຈະຕ້ອງມີລະບຽບການເພື່ອຄວບຄຸມການປະພຶດ. ລະບຽບການດັ່ງກ່າວນີ້ເອີ້ນວ່າ: ກົດໝາຍສາກົນ.

ກົດໝາຍສາກົນບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເຮັດສົນທິສັນຍາທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດກັບປະເທດອື່ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົານີ້ ແມ່ນມີຄວາມຊື່ນເຄີຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ວິທີການດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງສາຍພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ອອກແຮງງານ, ຊາວອົບພະຍົບ, ສິນຄ້າ ແລະ ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໄປຮອດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຢູ່ໃນໂລກໄວກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງມາດຕະຖານດ້ານກົດໝາຍໃນລະດັບສາກົນ.

ໃນເມື່ອມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມັນຊົນທົ່ວໄປ ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນທຳ ໂດຍຜ່ານ ອຸປະສັກທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍຈຶ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີ.

2. ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການພົວພັນລະຫວ່າງຊາດ



ທຸງຊາດປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການພົວພັນທາງການທູດທີ່ໄດ້ເຊັນ ແລະ ລົງນາມຢູ່ກຸງວຽນນາ (Vienna, ນະຄອນຫຼວງປະເທດອັດຕຣຍ Austria (ໂອຕຣິສ) ໃນປີ 1961 ເຊິ່ງຖືວ່າ ເປັນຄວາມສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນລະຫວ່າງຊາດ.

ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບເໜືອສິ່ງໃດໆຂອງບັນດາລັດ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຖານເພື່ອນມິດລະຫວ່າງຊາດ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຊາດນີ້ຍ່ອມເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພົວພັນຖານເພື່ອນມິດ ລະຫວ່າງຊາດ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກລະບອບການປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມແຕ່ຢ່າງໃດ.

2.1 ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ

ສົນທິສັນຍາໝາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ລະຫວ່າງລັດຕໍ່ລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ.

ຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໝາຍເຖິງສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງຊາດ ມີຫຼາຍຄໍາສັບເຊັ່ນ:

- ສົນທິສັນຍາ (Treaty) ແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງປະເທດ ຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍມັກຈະກະທຳກັນແບບທະວີພາຄືກັນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະບົ່ງບອກໃຫ້ມີການໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ.
- ສັນຍາ (Convention) ແມ່ນເອກະສານການຕົກລົງເປັນທາງການລະດັບອົງກອນຂອງລັດສັນຍາປະເພດນີ້ສ່ວນຫຼາຍຈະກະທຳກັນແບບພະຫຸພາຄືຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສັນຍາສ່ວນຫຼາຍຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເລີຍ.
- ອະນຸສັນຍາ (Protocol) ແມ່ນ ເອກະສານພາກເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຂໍ້ບັນຍັດລະອຽດຂອງພາກໃດໜຶ່ງ ຫຼື ໝວດໃດໝວດໜຶ່ງຂອງສົນທິສັນຍາ ຫຼື ສັນຍານັ້ນ. ນອກຈາກ, ນັ້ນຍັງມີຊື່ຮຽກສົນທິສັນຍາຢ່າງອື່ນອີກເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງ (Accord), ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (Memorandum), ກະຕິກາສັນຍາ (Pact) ແລະ ອື່ນໆ.

ສົນທິສັນຍາຍັງມີຫຼາຍປະເພດໂດຍທົ່ວໄປຈະແບ່ງອອກເປັນລັກສະນະດັ່ງນີ້:

ກ.) ອົງຕາມຈຳນວນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ

- ສົນທິສັນຍາທະວີພາຄີ ແມ່ນສົນທິສັນຍາ 2 ຝ່າຍ.
- ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ແມ່ນສົນທິສັນຍາ ຫຼາຍຝ່າຍ (ຕັ້ງແຕ່ 3 ຝ່າຍຂຶ້ນໄປ)

ຂ.) ອົງຕາມລັກສະນະຂອງຄວາມຜູກພັນ

- ສົນທິສັນຍາປະເພດກົດໝາຍ.
- ສົນທິສັນຍາປະເພດສັນຍາ

ຄ.) ອົງຕາມເນື້ອໃນຂອງສົນທິສັນຍາ

- ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການກໍ່ຕັ້ງອົງການ
- ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິທະຍາສາດ

ງ.) ອົງຕາມພູມສາດ

- ສົນທິສັນຍາພາກພື້ນ.
- ສົນທິສັນຍາສາກົນ

2.2 ຕົ້ນກຳເນີດຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ



ຫ້ອງປະຊຸມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ເກີດຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ແມ່ນມາຈາກປະເພນີສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ເຊັ່ນລົງນາມລະຫວ່າງບັນດາລັດ.

ປະເພນີສາກົນແມ່ນພາກປະຕິບັດທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການວິວັດອັນຍາວນານ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຫຼັກການທາງກົດໝາຍໂດຍບັນດາລັດ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແມ່ນທຸກສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການເຊັນລົງນາມ ລະຫວ່າງລັດແນໃສ່ ການກຳນົດສິດ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນສົນທິສັນຍາທະວີພາຄີ (ສອງຝ່າຍ) ແລະ ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ (ຫຼາຍຝ່າຍ).

3. ສ.ປ.ປ ລາວ ກັບສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ສັນຕິພາບ, ມິດ ຕະພາບ, ການຮ່ວມມືສາກົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ສາກົນ

3.1 ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຍາມໃດກໍມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຕະຫຼອດໄລ ຍະແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ກໍຄືໄລຍະແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອເປັນ

ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຕິໄລຍະປົກປັກຮັກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງປະເທດຊາດ. ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບປະຊາຊົນລາວອັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ.

ສ.ປ.ປລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີສັນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການ ສປຊ 6 ສະບັບແລະ ອະນຸສັນຍາອີກ 2 ສະບັບຄື:

- 1) ສັນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິທາງການເມືອງ ແລະ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງປີ 1966: ສັນທິສັນຍານີ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 1966 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1976. ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງນາມໃນປີ 2000 ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃນປີ 2009.
- 2) ສັນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ ທຳ: ສັນທິສັນຍານີ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1966 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1976. ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງນາມໃນປີ 2000 ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນປີ 2007.
- 3) ສັນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ: ສັນທິສັນ ຍານີ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1957 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1981. ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງນາມໃນປີ 1991.
- 4) ສັນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການກຳຈັດທຸກຮູບການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ; ສັນທິສັນຍາ ນີ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1965 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1969. ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງນາມໃນປີ 1974.
- 5) ສັນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ: ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີໃນປີ 1991.
- 6) ສັນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດຂອງຄົນພິການ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີໃນປີ 2008.
- 7) ອະນຸສັນຍາ 2 ສະບັບຂອງສັນທິສັນຍາສິດທິເດັກ: ອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບການຫ້າມ ການຄ້າເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມີກອນາຈານຕໍ່ເດັກ.
- 8) ອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບການຫ້າມນຳເອົາເດັກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງ ອາວຸດ.

ສ.ປ.ປ ລາວ ຍັງໄດ້ລົງນາມສັນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງບຸກຄົນຈາກ ການ ຫາຍສາບສູນແບບບັງຄັບປີ 2006, ສ.ປ.ປ ລາວ ລົງນາມໃນປີ 2008.

ສ.ປ.ປ ລາວ ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກົນໄກຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງສົນທິສັນຍາພື້ນຖານດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ປ້ອງກັນບົດລາຍງານພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນທົ່ວໄປປະຈຳໄລຍະ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ເພື່ອກະກຽມສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົ້ນພົບການ, ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊຸມນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.



ເຄື່ອງໝາຍສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ເດືອນ ເມສາ 2008 ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ເປີດສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳຫ້ອງການ ສ.ປ.ຊ ທີ່ເຊີແນວປະເທດສະວິດຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຫ້ອງການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການ ສ.ປ.ຊ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບກົນໄກສິດທິມະນຸດຂອງ ສ.ປ.ຊ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

3.2 ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

- ສ.ປ.ຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 1945.
- ສ.ປ.ປ ລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1955.
- ປະຈຸບັນອົງການສະຫະປະຊາຊາດມີສະມາຊິກທັງໝົດ 193 ປະເທດ

ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດມີເປົ້າໝາຍ:

1) ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງຊາດ ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາມາດຕະການຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຈຳກັດບັດເປົ້າການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ເພື່ອປາບປາມທຸກການກະທຳຮຸກຮານ ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດອື່ນໆຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ສະຖານະການລະຫວ່າງຊາດອັນຈະນຳໄປສູ່ການມ້າງເພທຳລາຍສັນຕິພາບຢ່າງສັນຕິວິທີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ.

2) ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງຊາດບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບນັບຖືຫຼັກການສິດສະເໝີພາບຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ແລະ ສິດຂອງປະຊາຊົນໃນການປົກຄອງຕົນເອງ ພ້ອມກັບເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມອື່ນ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັນຕິພາບໂລກ.

3) ເສີມສ້າງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຊາດດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາສາກົນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ຫຼື ມະນຸດສະທຳ ດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ແລະ ອິດສະລະພາບອັນພື້ນຖານຂອງທຸກໆຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ເພດ, ພາສາ ຫຼື ສາສະໜາ.

4) ເພື່ອເປັນສູນກາງເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງບັນດາປະຊາຊາດທັງປວງມີຄວາມກົມກຽວກັນ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ.



ເຄື່ອງໝາຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ນອກຈາກກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ສ.ປ.ປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບຮອງກົດບັດຂອງອາຊຽນ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍດ້ານສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ກົດບັດອາຊຽນມີເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້:

- 1) ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄຳນິຍົມແຫ່ງການຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ.
- 2) ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການເພິ່ງຕົນເອງຂອງພາກພື້ນ ໂດຍການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
- 3) ເພື່ອຮັກສາໄວ້ໃຫ້ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄຣຍ ແລະ ປາສະຈາກບັນດາອາວຸດທຳລາຍລ້າງອື່ນໆ.
- 4) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດຳລົງຄົງຕົວໃນທຳມະການສັນຕິພາບຮ່ວມກັບທົ່ວໂລກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນທຳ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ມີຄວາມກົມກຽວກັນ.

3.3 ການເຂົ້າຮ່ວມເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ

ການເຂົ້າຮ່ວມເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດ (ອາຊຽນ)

ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 1967 ທີ່ບາງກອກ ໂດຍມີ 5 ປະເທດສະມາຊິກກໍ່ຕັ້ງຄື: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ຖະແຫຼງການບາງກອກໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຫຼັງຈາກສົງຄາມອິນດູຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1975.

ອາຊຽນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍສະມາຊິກຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາປະເທດທີ່ມີທີ່ຕັ້ງພູມສາດຢູ່ພາກເໜືອອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍໄດ້ຮັບເອົາບຣູໄນດາຣູສະລາມເຂົ້າອາຊຽນໃນປີ 1984, ຫວຽດນາມໃນປີ 1995, ສ.ປ.ປ ລາວ ແລະ ມຽນມາໃນປີ 1997 ແລະ ກຳປູເຈຍໃນປີ 1999.

ໃນປັດຈຸບັນອາຊຽນປະກອບດ້ວຍ 10 ປະເທດສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານລະດັບ-ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນາທຳ, ພາສາ, ສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຊຽນເປັນປະຊາຊາດທີ່ພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າກັນ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສູ່ພາຍນອກ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຜູກພັນກັນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເປັນປະຊາຄົມທີ່ມີຄວາມໂອບເອື້ອຍອາລີ,

ໃນປີ 2003 ອາຊຽນໄດ້ຕົກລົງສ້າງປະຊາຄົມທີ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ເລື່ອງຄື: ປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ປະຊາຄົມວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2020.

- ແຕ່ຍ້ອນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ໃນປີ 2007 ຜູ້ນຳອາຊຽນ ຈຶ່ງເຫັນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເລັ່ງລັດການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນທ້າຍປີ 2015.

ປີ 2009 ຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຊະອຳ-ຫົວຫົນ (ປະເທດໄທ) ກ່ຽວກັບການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ 2009-2015 ທີ່ປະກອບດ້ວຍແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມການ

ເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດ, ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນວຽກຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນໄລຍະII.

ການສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015 ນີ້, ອາຊຽນໄດ້ຈັດຕັ້ງແຜນການດຳເນີນງານທາງເສດຖະກິດເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງໃນສີ່ດ້ານຄື:

ກ. ການເປັນຕະຫຼາດ ແລະ ຖານການຜະລິດດຽວໂດຍຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງເສລີຂອງສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດເລືອກໄດ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນພາກພື້ນ, ສາມາດເດີນທາງໄປມາສູ່ກັນໄດ້ສະດວກ ແລະ ເສລີຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການລວມກຸ່ມສາຂາທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໂດຍມີກຳນົດທີ່ຫຼຸດ ຫຼື ຍົກເລີກອຸປະສັກລະຫວ່າງກັນເປັນໄລຍະທັງນີ້ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຫຼຸດພາສີສິນຄ້າເປັນ 0% ແລະ ຫຼຸດ ຫຼື ຍົກເລີກມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ, ເປີດເສລີການລົງທຶນ ແລະ ເປີດຕະຫຼາດພາກບໍລິການທັງໝົດພາຍໃນປີ 2015 ເຊິ່ງນັບວ່າເປັນການທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນຂອງອາຊຽນທີ່ຈະຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ແລະ ຊ່ວຍກັນນຳພາອາຊຽນໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ.

ຂ. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານປະເດັນນະໂຍບາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມການລວມກຸ່ມທາງດ້ານເສດຖະກິດນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນ, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ສິດໃນຊັບສິນທາງບັນຍາ, ການຄ້າໂດຍຜ່ານເອເລັກໂທນິກ, ນະໂຍບາຍພາສີ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ການເງິນ, ການຂົນສົ່ງ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ພະລັງງານ.

ຄ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກພື້ນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃຫ້ມີການພັດທະນາວິສະຫະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການລວມຕົວຂອງອາຊຽນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ.

ງ. ການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ເຂົ້າກັບເສດຖະກິດໂລກ, ເນັ້ນການປະສານນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນກັບປະເທດພາຍນອກພາກພື້ນ ໃຫ້ອາຊຽນມີທ່າທີຮ່ວມມືຢ່າງຊັດເຈນເຊັ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີຂອງອາຊຽນກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຕ່າງໆ ລວມເຖິງການສ້າງເຄືອຂ່າຍໃນດ້ານການຜະລິດ-ຈຳໜ່າຍພາຍໃນພາກພື້ນ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດໂລກ.



ເຄື່ອງໝາຍອາຊຽນ



ທຸງຊາດບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນການເຂົ້າປະຊາຄົມອາຊຽນ

- ກາລະໂອກາດ

ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມອາຊຽນເຊິ່ງປະກາດເປັນປະຊາຄົມໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ໄດ້ນຳກາລະໂອກາດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດສູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມດັ່ງນີ້:

- ດ້ານການເມືອງ

ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ:

1) ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື.

2) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຊຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດບັດອາຊຽນເຊັ່ນ: ຫຼັກການແຫ່ງການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ເອກະລັກແຫ່ງຊາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ຍຶດໝັ້ນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍສັນຕິວິທີ; ເຄົາລົບສິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃນການນຳພາການດຳລົງຄົງຕົວຂອງປະເທດຕົນ ໂດຍປະສະຈາກການແຊກແຊງ, ການໂຄ່ນລົ້ມ ແລະ ການບີບບັງຄັບຈາກພາຍນອກ.

3) ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບທີ່ເອື້ອອຳນວຍການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ຊຶ່ງເປັນທ່າອ່ຽງລວມຂອງຍຸກສະໄໝ.

4) ການສ້າງເພື່ອນມິດກັບບັນດາປະເທດລວມທັງປະເທດມະຫາອຳນາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນເພາະອາຊຽນບໍ່ສະເພາະແຕ່ມີການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທາກຍັງມີການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດນອກພາກພື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.

5) ການຍົກບົດບາດອິດທິພົນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ສູງເດັ່ນຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

6) ນຳໃຊ້ການເປັນສະມາຊິກອາຊຽນເພື່ອຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ ກໍ່ຄືຍາດແຍ່ງເອົາທ່າແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ ມາສົມທົບກັບທ່າແຮງພາຍໃນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ (ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ) ເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

• ດ້ານເສດຖະກິດ

ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດດັ່ງນີ້:

- 1) ເປັນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຈາກ 6 ລ້ານກວ່າຄົນ ເປັນ 600 ລ້ານກວ່າຄົນ ແລະ 3,360 ລ້ານກວ່າຄົນ ເພາະອາຊຽນມີເຂດການຄ້າເສລີກັບຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ອິນເດຍ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ.
- 2) ເປັນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ ເຊິ່ງຈະເປັນຂອດການຂະຫຍາຍການຄ້າພ້ອມທັງເປັນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.
- 3) ເພີ່ມອຳນາດຕໍ່ລອງກັບສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ
- 4) ສ້າງໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.
- 5) ຮັບການຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ທີ່ທັນສະໄໝ.
- 6) ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະທີ່ພວກເຮົາມີກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແຕ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດເຮົາ.

- 7) ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ.
- 8) ພາກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈະປັບປຸງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມ ມືກັບທຸລະກິດຂ້າມຊາດໄດ້.
- 9) ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີໂອກາດເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຫລາກຫລາຍ, ຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາເໝາະສົມ.

• ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ການເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຈະນຳປະໂຫຍດມາສູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ດັ່ງນີ້:

- 1) ເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວັດທະນະທຳຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນພາກພື້ນອື່ນໆ.
- 2) ເປັນການຍາດແຍ່ງ ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
- 3) ເປັນການຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາເຊັ່ນ: ສົງກະໂປໄດ້ຕັ້ງສູນລາວ-ສົງກະໂປ ທົ່ວໆຈັນ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ແລະ ວິຊາສະເພາະໃຫ້ ສ.ປ.ປ ລາວ, ອິນເດຍສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສູນຝຶກພາສາອັງກິດໃຫ້ ສ.ປ.ປ ລາວ, ຍີ່ປຸ່ນສ້າງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໂພນພະເນົາ ແລະ ອື່ນໆ.

ສິ່ງທ້າທາຍ

ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມອາຊຽນ ມີສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມດັ່ງນີ້:

• ດ້ານການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ

- 1) ອາຊຽນປະກອບດ້ວຍ 10 ປະເທດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານລະບອບການເມືອງ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ອາຊຽນກໍມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາທີ່ມີລະບອບ ແລະ ທຳທິການເມືອງແຕກຕ່າງກັນ, ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນກໍຄືບັນດາ ຄູ່ເຈລະຈາມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ຂົງເຂດສິດທິມະນຸດ, ບົດບາດສັງຄົມພົນລະ

ເຮືອນ, ການບັນເທົາທຸກໄພພິບັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ, ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ.

- 2) ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເອົາທັດສະນະ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ມີການພົວພັນເຖິງ ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຮົາ.

• ດ້ານເສດຖະກິດ

- 1) ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດທັງ ໃນພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດມີຈຳນວນຈຳກັດ.
- 2) ຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບລາຍຮັບ ຈາກການເກັບພາສີນຳເຂົ້າ ຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງອັດຕາພາສີຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາ ທີ່ມີເຂດ ການຄ້າເສລີກັບອາຊຽນເຊັ່ນ: ສ.ປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອິນເດຍ, ອົດສະຕຣາ ລີ-ນິວຊີແລນ...
- 3) ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ
- 4) ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
- 5) ລະບົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຄົບຊຸດ.
- 6) ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງລາວເຮົາຍັງບໍ່ສູງ, ບໍ່ທັນເຂັ້ມ ແຂງຄົບຊຸດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ບໍ່ຕື່ນຕົວຕໍ່ການ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

• ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມມືທຸກດ້ານກັບ ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາ ແລ້ວໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ການາດາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ບັນຫາສິດທິມະນຸດ, ສາສະໜາ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແມ່ຍິງ, ຊາວ ໜຸ່ມ, ການສຶກສາ, ໄພພິບັດ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ອາຊຽນເວົ້າລວມ, ຕໍ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ເວົ້າສະເພາະເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດ້ານການເມືອງ ໂດຍມີນະໂຍບາຍນຳ ໃຊ້ວັດທະນະທຳຂອງຕົນມາສູ່ໝູ່ຊາວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆລວມທັງລະບົບ ອິນເຕີເນັດ.

- ການເຂົ້າຮ່ວມເສດຖະກິດໂລກ
ການເຂົ້າຮ່ວມອົງການການຄ້າໂລກ



ເຄື່ອງໝາຍຂອງອົງການການຄ້າໂລກ

ອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization ຫຼື WTO) ເປັນອົງການທີ່ມີການພັດທະນາມາຈາກຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບພາສີ ແລະ ການຄ້າ (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ໃນປີ 1947 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 1948.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການເຈລະຈາເກີດຂຶ້ນເຖິງ 8 ຮອບ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຮອບທີ 8 ທີ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຫຼຸດອັດຕາພາສີ ແລະ ອຸປະສັກທາງການຄ້າທີ່ ອູຣູກວາຍ ໂດຍມີປະເທດສະມາຊິກ 120 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ເນື້ອໃນຂອງການເຈລະຈາສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນ ການຍົກຖານະ ແກດ (GATT) ທີ່ເປັນພຽງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ມີຖານະເປັນອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 1 ມັງກອນ 1995 ເປັນມື້ກໍ່ຕັ້ງອົງການການຄ້າໂລກ ເຊິ່ງໂດຍມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ.

ສ.ປ.ປ ລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013 ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກລຳດັບທີ 158 ຂອງອົງກອນ. ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາມເຈລະຈາຕໍ່ລອງເປັນເວລາຍາວນານເຖິງ 15 ປີ ຕັ້ງແຕ່ຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຄັ້ງທຳອິດໂດຍ ສ.ປ.ປ ລາວ ສຳເລັດການເຈລະຈາຄັ້ງສຸດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2013 ພ້ອມກັບການອອກກົດໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຮ່າງກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງບັນຍານັບສິບສະບັບ.

ທ່ານກາຍອາໂປວີ, ປະທານສະພາການຄ້າເອີຣົບໃນລາວກ່າວວ່າ: ການດຳເນີນກິດຈະກຳທາງກົດໝາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນໃນປະເທດທີ່ບໍລິຫານ ໂດຍພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ອັນຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແມ່ນການກຽມຄວາມພ້ອມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍຈາກຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບການຄ້າໂລກ ໝາຍຄວາມວ່າພາກທຸລະກິດເປັນຜູ້ຕັດສິນໄຊຊະນະບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ.

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຂອງນັກທຸລະກິດລາວກວ້າງເທົ່ານັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການຊື້ວັດຖຸດິບ ເພື່ອການຜະລິດນຳອີກ ໃນຂະນະດຽວກັນຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສົມກັບລາຄາ.

ຄຳຖາມ:

1. ກົດໝາຍມີບົດບາດຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດແນວໃດ?
2. ສົນທິສັນຍາມີຄວາມຫມາຍແນວໃດ?
3. ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສ.ປ.ຊ ຈັກສະບັບ?
4. ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີໃດ?

5. ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກອາຊຽນໃນປີໃດ?

6. ສ.ປ.ປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກໃນປີໃດ?

ບົດເຝິກຫັດ:

1. ລາວຈະໄດ້ຮັບຫຍັງແຕ່ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)
2. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ລາວຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມອົງການການຄ້າໂລກມີຫຍັງແດ່? ອັນທີ່ເດັ່ນແມ່ນດ້ານໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?
3. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນອົງການແນວໃດ? ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຫຍັງ?
4. ສິດທິມະນຸດແມ່ນຫຍັງ? ສິນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫຍັງ?
5. ສິນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
6. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດ ຖ້າບໍ່ມີຈະໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

ຄວາມເປັນມາຂອງອາຊຽນ

ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 1967 ທີ່ບາງກອກ ໂດຍມີ 5 ປະເທດສະມາຊິກກໍ່ຕັ້ງຄື: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟິລິບປິນ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: ຖະແຫຼງການບາງກອກໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຫຼັງຈາກສົງຄາມອິນດູຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນກາງຊຸມປີ 1975,

ອາຊຽນ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍສະມາຊິກຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາປະເທດທີ່ມີທີ່ຕັ້ງພູມສາດຢູ່ພາກເໜືອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍໄດ້ຮັບເອົາບຣູໄນດາຣູສະລາມເຂົ້າອາຊຽນໃນປີ 1984, ຫວຽດນາມໃນປີ 1995, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາໃນປີ 1997 ແລະ ກຳປູເຈຍໃນປີ 1999.

ໃນປັດຈຸບັນອາຊຽນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 10 ປະເທດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານລະດັບ-ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນາທຳ, ພາສາ, ສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ.

ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ ໃນປີ 2011, ອາຊຽນມີເນື້ອທີ່ 4,435,674 ຕາລາງກິໂລແມັດ, ພົນລະເມືອງ ຈຳນວນ 604,8 ລ້ານຄົນ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 2,178 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຫົວຄົນ ຈຳນວນ 3,601 ໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການຄ້າ 2,388 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ (ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ 1,242 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ນຳເຂົ້າ 1,146 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ), ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດບັນລຸໄດ້ 114 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຢ້ຽມຢາມອາຊຽນ ຈຳນວນ 81,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ.



ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີອາຊຽນ

ນອກຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 10 ປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນແລ້ວ, ອາຊຽນໄດ້ມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນປັດຈຸບັນອາຊຽນ ມີການຮ່ວມມືກັບ 10 ຄູ່ເຈລະຈາ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ສ.ປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ, ອິນເດຍ, ອົດສະຕຣາລີ, ນິວຊີແລນ, ຮັດເຊຍ, ສະຫະພາບຢູຣົບ, ການາດາ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນ 10 ຄູ່ເຈລະຈານີ້, ອາຊຽນໄດ້ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີກັບ ສ.ປ ຈີນ,

ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຊຽນກໍ່ມີ ການຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອົງການຮ່ວມມືອ່າວເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ອົງການຮ່ວມມືຊາງໄຮ, ອົງການຮ່ວມມື ພາກພື້ນອາຊີໃຕ້, ຕະຫຼາດຮ່ວມອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ.



ງານຕະຫຼາດນັດສິນຄ້າ ຈີນ-ອາຊຽນ

ເອກະສານພື້ນຖານຂອງອາຊຽນປະກອບດ້ວຍ ຖະແຫຼງການບາງກອກ (1967), ຖະ ແຫຼງການວ່າດ້ວຍເຂດສັນຕິພາບ, ອິດສະລະພາບ ແລະ ເປັນກາງ (1971), ສົນທິສັນ ຍາໄມຕິຈິດ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນອາຊີອາຄະເນ (1976), ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍຄວາມ ປອງດອງອາຊຽນ 1 (1976), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ອາຊີອາຄະເນ ເປັນເຂດ ປອດອາວຸດນິວເຄລຍ (1995), ຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍຄວາມປອງດອງອາຊຽນ 2 (2003), ກົດບັດອາຊຽນ (2008). ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກຳນົດບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການໃນ ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບພາຍນອກ.

ພາກທີ II ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

ບົດທີ 6 ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນຂົງເຂດຊີວິດສັງຄົມ

1. ສິດສະເໝີພາບໃນການແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວ

1.1 ສິດສະເໝີພາບໃນການແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.

ຜ່ານມາຫຼາຍພັນປີແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າບໍ່ໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຄືກັບເພດຊາຍ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຊົນເຄີຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງສັງຄົມໃນເມື່ອກ່ອນ. ແມ່ຍິງຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ທຸກຢ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບເພດຊາຍ.



ຂັ້ນຕອນໃນການແຕ່ງດອງ

ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນປີ 1955 ເປັນຕົ້ນມາ ພັກໄດ້ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມສິດທິ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງລາວຕະຫຼອດມາ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງສາທາ

ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975 ແມ່ຍິງລາວ ຈຶ່ງມີເງື່ອນໄຂປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ. ແມ່ຍິງລາວມີສິດເຂົ້າຮ່ວມທຸກວຽກງານໃນສັງຄົມ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ມີສິດໄດ້ພັກຜ່ອນ, ມີສິດໄດ້ຮັບການປົນປົງໃນເວລາເຈັບເປັນ, ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນເວລາກໍລະນີພົດຄວາມສາມາດໃນການອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ໃນເວລາເຖົ້າແກ່ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນໆ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຈາກ:

- ລັດຖະບານລາວ: ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປີ 2003, ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ແລະ ມາດຕາ 37 (ໃໝ່)
- ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຈຳກັດການຈຳແນກແມ່ຍິງ ໃນທຸກຮູບການໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 11 ແລະ ມາດຕາ 15 (ປະມວນສົນທິສັນຍາສາກົນ ສິດທິມະນຸດ)

ການເລືອກຄູ່ກ່ອນຈະແຕ່ງດອງນີ້ ຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຄື: ຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ້ານກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວ. ສາຍພົວພັນຄອບຄົວເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊື້ອສາຍ, ເຜົ່າຊົນ, ລະດັບວັດທະນະທຳ, ອາຊີບສາສະໜາ, ພູມລຳເນົາ ແລະ ອື່ນໆ.

1.2 ເນື້ອໃນສິດສະເໝີພາບໃນການແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ກ. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍ

+ ການພົວພັນໃນດ້ານຄວາມຮັກ

ຢູ່ໃນຄອບຄົວຜົວເມຍ ມີຄວາມຮັກແພງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັນຕົກລົງບັນຫາໃນຄອບຄົວຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຜົວ-ເມຍມີພັນທະຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ເບິ່ງແຍງ, ໃຫ້ກຽດ, ຮູ້ຮັກໃຫ້ອະໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກພ້ອມກັນລ້ຽງດູ, ສຶກສາອົບຮົມລູກເຕົ້າ, ດຸໝັ່ນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກໍ່ສ້າງກັນໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ກ້າວໜ້າ.



ຄວາມສາມັກຄີໃນຄອບຄົວ

+ ການພົວພັນໃນດ້ານມໍລະດົກ

ຜົວ-ເມຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານມໍລະດົກ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າຈະເປັນຜົວ ຫຼື ເມຍ ເປັນຜູ້ຫາຊັບສິ່ງຂອງນັ້ນມາໄດ້. ຜົວ-ເມຍ ມີການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກ ທີ່ຫາມາໄດ້ຮ່ວມກັນນັ້ນ ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຊັບສິ່ງຂອງທີ່ເປັນມໍລະດົກນັ້ນ ຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ, ເປັນເອກະພາບກັນ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ແລະ ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ກັນ.

ຂ. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງພໍ່, ແມ່ ແລະ ລູກ ເກີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການກໍາເນີດຂອງເດັກທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ພໍ່-ແມ່ກໍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ລູກ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີມີຄວາມຮັກຊາດ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ, ມີຄວາມກະຕັນຍູ, ມີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ສົດໄສ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ໃຫ້ລູກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳທາງດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ສິລະ ປະວັນນະຄະດີ, ກິລາກາຍຍະກຳ ແລະ ການມ່ວນຊື່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ນອກຈາກນີ້ກໍໃຫ້ລູກໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ ໃນການຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຍົກຂຶ້ນມາເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບອະນາຄົດຂອງລູກ. ພໍ່ແມ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ສິດໃນການເປັນພໍ່-ແມ່ເກີນຂອບເຂດ, ມີການກະທຳຕໍ່ລູກຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ເຮັດສິ່ງຫຍາບຊ້າ ແລະ ບໍ່ຈົບງາມຕໍ່ລູກ. ສ່ວນລູກກໍໃຫ້ຟັງຄຳບອກສອນຂອງພໍ່ແມ່, ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່-ແມ່

ໃນເວລາເຈັບເປັນ ແລະ ເຖົ້າແກ່, ເປັນຄົນດີ, ມີເຫດມີຜົນ, ບໍ່ຮ້າຍດ່ວນພໍ່ແມ່, ບໍ່ລັງ
ກຽດຄູດຊັງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ພໍ່-ແມ່ມີຄວາມທຸກໃຈ...



ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມຮັກແພງກັນ

ການປະພຶດຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນໃນຄອບຄົວນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜາສຸກ, ໝັ້ນຄົງ,
ຖາວອນ ແລະ ມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນກ້າວໜ້າ.

ຄ. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ, ປູ່, ຍ່າ ແລະ ຫຼານ

ການເຄົາລົບນັບຖື, ການນັບໄຫວ້, ການປາກເວົ້າ, ຄວາມຮັກແພງ, ໃກ້ຊິດ ແລະ
ອື່ນໆເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄອບຄົວ ເພາະມັນສະແດງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ
ທຸກຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ຜູ້ອາວຸໂສກໍຄືຜູ້ເຖົ້າ, ຜູ້ແກ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ຄອບ
ຄົວຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ, ປູ່, ຍ່າ ແລະ ຫຼານ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາເປັນຫຼານຕ້ອງສ້າງຄວາມດີ, ມີມາລະຍາດ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນ
ຄຸນ, ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ໃຫ້ກຽດ, ໃຫ້ຄວາມຮັກແພງ, ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ, ເອົາໃຈໃສ່
ທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ອົ່ມໜໍາສໍາລານ, ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ
ໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບພວກເພິ່ນຢູ່ສະເໝີ ຄືດັ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເຄີຍໄດ້ສ້າງໃຫ້ພວກເຮົາ ໃນເມື່ອ
ກ່ອນກໍຄືປະຈຸບັນ.



ຄອບຄົວຄົນລາວໃນເມືອງກ່ອນ

ສ່ວນພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ, ປູ່, ຍ່າ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນຢູ່ໃນຄອບຄົວກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕົນຄືກັບທີ່ລູກ ຫຼື ຫຼານປະຕິບັດຕໍ່ຕົນເອງ, ບໍ່ຮ້າຍ, ບໍ່ຈົ່ມ, ບໍ່ລັງກຽດຄຽດຊັງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລູກ ຫຼື ຫຼານມີຄວາມອຸກອັ່ງ, ເກັບກົດ, ບໍ່ມີການບັງຄັບຂົ່ມຂູ່ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນເອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຜາສຸກ, ອຸດົມສົມບູນ, ສີວິໄລ ແລະ ກ້າວໜ້າ.

ງ. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງໃນຄອບຄົວ

ອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງ ໃນຄອບຄົວທີ່ເກີດຮ່ວມພໍ່ແມ່ດຽວກັນ ຫຼື ອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງທີ່ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຮ່ວມພໍ່-ແມ່ດຽວກັນກໍຕາມກໍຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ມີການເອົາລັດ, ເອົາປຽບກັນ ພ້ອມກັນຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງແຍງ, ໃຫ້ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຕາມຄວາມສາມາດຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມັກຄີ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອງດອງກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

ເອື້ອຍ, ອ້າຍຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງດ້ານວຽກງານ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳປຶກສາຫາລື ໃນການຮຳຮຽນ, ການອອກແຮງງານຕາມຄວາມສາມາດຂອງນ້ອງ, ບໍ່ມີການຮ້າຍດ່າ, ບັງຄັບ ຫຼື ໃຊ້ອຳນາດຕໍ່ກັບນ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນກໍຕາມ ແລະ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ກັບນ້ອງທີ່ຮ່ວມສາຍເລືອດ ຫຼື ນ້ອງທີ່ຮ່ວມຄອບຄົວດຽວກັນ ຮຸ້ນນ້ອງຜູ້ອື່ນກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າເໝືອນກັບເປັນນ້ອງຂອງຕົນເອງ. ສ່ວນຜູ້ເປັນນ້ອງ ຫຼື ຮຸ້ນ

ນ້ອງກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ອ້າຍ, ເອື້ອຍເໝືອນກັບທີ່ອ້າຍ, ເອື້ອຍປະຕິບັດຕໍ່ຕົນເອງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມຜາສຸກທັງເປັນບົກບັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວເປັນສະຖາບັນສັງຄົມທີ່ແໜ້ນແກ່ນຂອງຊາດ.

1.3 ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບົກບັງສິດສະເໝີພາບໃນດ້ານການແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ລັດບົກບັງສິດສະເໝີພາບຂອງຍິງ-ຊາຍໃນການແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອບຄົວຄື:

- ຍິງ-ຊາຍທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ່ຮັກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວ-ເມຍຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.
- ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງການ ແຕ່ງດອງຂອງລູກ, ຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໆ ໃນຄອບຄົວ, ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

ວັດຖຸປະສົງທີ່ສໍາຄັນຂອງສັງຄົມຄື: ການແຕ່ງດອງຕ້ອງຮັບປະກັນທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍເພາະວ່າ: ແຕ່ລະສັງຄົມມີລະບຽບແບບແຜນສໍາລັບຄູ່ແຕ່ງດອງ ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງໃນຮູບແບບທີ່ສັງຄົມນັ້ນຍອມຮັບ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂໃນການແຕ່ງດອງ ເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມບາງຢ່າງຂອງການແຕ່ງດອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມເຊັ່ນ:

ເງື່ອນໄຂໃນການແຕ່ງດອງ

- 1) ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
- 2) ມີຄວາມມັກຮັກ, ການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ່ບ່າວ-ສາວ.
- 3) ເປັນໂສດ, ເປັນຮ້າງ ຫຼື ເປັນໝ້າຍ ໂດຍມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- 4) ບໍ່ເປັນບ້າເສຍຈິດ, ບໍ່ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫຼື ພະຍາດຕິດແປດ.

ຂໍ້ຫ້າມໃນການແຕ່ງດອງ

ການແຕ່ງດອງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໄດ້ໃນກໍລະນີດັ່ງນີ້:

- 1) ບຸກຄົນທີ່ເປັນເພດດຽວກັນ, ເປັນບ້າເສຍຈິດ ຫຼື ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫຼື ຕິດແປດ ທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫຼື ລູກ
- 2) ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕະກຸນຊົງຊາວດຽວກັນຂອງບາງຊົນເຜົ່າ ຫຼື ເປັນຍາດໃກ້ຊິດກັນຄື: ປູ່ຢ່າ, ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າກັບລູກ, ຫຼານ, ເຫຼນ ຕ່າງລົງມາ, ລະຫວ່າງພໍ່ລ້ຽງ, ແມ່ລ້ຽງກັບລູກລ້ຽງ, ລະຫວ່າງພໍ່ນ້າ, ແມ່ນ້າກັບລູກນ້າ, ລະຫວ່າງລູກຄຶງ ກັບ ລູກຄຶງ ກັບ ລູກລ້ຽງ, ກັບລູກນ້າ, ລະຫວ່າງລູກລ້ຽງກັບລູກລ້ຽງ, ກັບລູກນ້າ, ລະ

ຫວ່າງລູກນ້ຳ ກັບ ລູກນ້ຳ, ລະຫວ່າງ ລູງ, ປ້າ, ອາວ, ອາ, ນ້ຳບ່າວ, ນ້ຳສາວ ກັບ ຫຼານ. ສຳລັບລູກນ້ຳ ກັບ ລູກນ້ຳສາມາດເອົາກັນເປັນຜົວເມຍໄດ້ ໃນກໍລະນີ ທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ.

2. ຄວາມສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ

ແຮງງານໝາຍເຖິງ: ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງຄົນ.

ການອອກແຮງງານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ຂອງຄົນ ເພື່ອຈຸດປະສົງປະດິດສ້າງວັດຖຸ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດເສລີພາບ ໃນການນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຂອງ ຕົນ ເພື່ອຊອກຮູ້ຮ້າຮຽນ, ຮຽນວິຊາຊີບ, ຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເລືອກວິຊາສະເພາະ ທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.



ອະນາໄມຕົວເມືອງຕາມເສັ້ນທາງ

ສະນັ້ນ, ຄວາມສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງ ງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ບໍ່ມີການເອົາ ລັດ, ເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງ ຜູ້ຈ້າງງານ (ນາຍຈ້າງ) ກັບ ຜູ້ຮັບຈ້າງ (ຜູ້ອອກແຮງງານ), ລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ກັບ ນາຍຈ້າງ ຫຼື ລະຫວ່າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງດ້ວຍກັນ ຫຼື ການອອກແຮງ ງານໃນກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ.

2.2 ຄວາມສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ

ກ. ສິດປະຕິບັດໃນການອອກແຮງງານ

ເວລາເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານແມ່ນ ຫົກມື້ ຕໍ່ອາທິດ ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດຊົ່ວໂມງ ຫຼື ອາທິດໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິສິບແປດຊົ່ວໂມງ ໂດຍ ບໍ່ຈຳແນກປະເພດເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ.

ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ປະຕິບັດຢູ່ບັນດາຂະແໜງການລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜຶ່ງມື້ ຫຼື ອາທິດໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບຫົກຊົ່ວໂມງ:

- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບ ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ພະຍາດຕິດແປດ.
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບ ກິນອາຍ, ຄວັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບ ວັດຖຸເຄມີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນຕົ້ນວັດຖຸລະເບີດ.
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຊຸມ ຫຼື ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຢູ່ພື້ນນ້ຳ ຫຼື ຢູ່ເທິງອາກາດ.
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ກັບ ສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນຜິດປົກກະຕິ.
- ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງ ກັບ ເຄື່ອງມືສັນສະເຫຼືອນໂດຍກົງ.



ການເຮັດວຽກໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ

ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງຄິດໄລ່ໃນເວລາເຮັດວຽກ

- ເວລາກະກຽມດ້ານເຕັກນິກ ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າວຽກ ແລະ ເຮັດວຽກ
- ເວລາພັກຜ່ອນໃນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກບໍ່ເກີນ 15 ນາທີ

- ເວລາພັກກິນເຂົ້າ ສີ່ສິບຫ້າ ນາທີ ສຳລັບວຽກທີ່ມີການປ່ຽນຜຽນກັນ ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ມີການພົວພັນດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກກໍຄວນຈັດວາງໃຫ້ມີການສັບປ່ຽນກັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການພັກຜ່ອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ

- ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເພີ່ມເດືອນໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບຊົ່ວໂມງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໄພທຳມະຊາດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນອື່ນໆ.

- ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກເພີ່ມເກີນກວ່າ ສາມສິບຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນເດືອນໃດໜຶ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການຂໍອະນຸຍາດສະເພາະ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ໂດຍມີໃບຢັ້ງຢືນການຕົກລົງເຫັນດີຈາກກຳມະບານ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນທົ່ວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ເພື່ອພິຈາລະນາເສຍກ່ອນຈົ່ງກະທຳໄດ້, ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດສິດໃນການອອກແຮງງານຂອງຕົນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີສິດໃນການລາພັກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພັກປະຈຳປີ, ການພັກເມືອງ ຈາກການເຈັບເປັນ ແລະ ການພັກທາງລັດຖະການໂດຍບໍ່ຖືກຕັດເງິນເດືອນ.

ຂ. ສົດຮ່ວມມືໃນການອອກແຮງງານ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ມີສິດເສລີພາບໃນການນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຂອງຕົນ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນການອອກແຮງງານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານ ແຕ່ລະຄັ້ງທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເໝາະສົມຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຕົນ, ຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈກັນດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ມີບັນຍາກາດພົນພື້ນ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ.

ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດ ແລະ ພັນທະໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອອກແຮງງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງ, ລ້ຽງຄອບຄົວ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນປະດິດສ້າງວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

ຄ. ທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ

ສິດສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານຂອງທຸກຄົນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຂັ້ນພື້ນຖານທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບອຸ່ນອຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງ

ຕົນດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍິງ-ຊາຍທຸກຄົນມີສິດໃນການອອກແຮງງານດັ່ງນີ້:

- ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບວຽກງານ, ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກວຽກເຮັດງານທຳ, ມີສິດໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂການອອກແຮງງານ ທີ່ຍຸດຕິທຳຕາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໄພຫວ່າງງານ.
- ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນສຳລັບວຽກງານດຽວກັນ ໂດຍປາສະຈາກການຈຳແນກໃດໆ.
- ທຸກຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຈະຕ້ອງມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີ່ຍຸດຕິທຳຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢ່າງເພິ່ງພໍໃຈ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເໝາະສົມກັບກຽດສັກສີຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງອື່ນອີກຈາກສັງຄົມ.
- ທຸກຄົນມີສິດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການກຳມະບານ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃນການອອກແຮງງານຂອງຕົນ.

2.3 ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການອອກແຮງງານ

ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍມັນສະໝອງ ແລະ ຕົນມີທັງໝາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນດ້ານວຽກງານ, ສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ, ຜະລິດວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາໝົດຄວາມສາມາດອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ ໃນເວລາເຖົ້າແກ່ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.



ສັດຖະບານລາວເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຕໂຮງງານ

ທຸກຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານຮ່ວມກັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າຄືກຳລັງແຮງງານທີ່ສຳຄັນ. ສະນັ້ນ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານນັ້ນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ.

3. ສິດສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

3.1 ຄວາມໝາຍສິດສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດການຜະລິດວັດຖຸສິ່ງຂອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງໄດ້ຮັບກຳໄລ.

ສິດດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນສິດຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂະໜາດຂອງວິສາຫະກິດ, ເຖິງວ່າຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດກໍຕາມແຕ່ຕ້ອງໄດ້ບອກແຈ້ງຈຳນວນການລົງທຶນຖືກຕາມຂະແໜງການຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ, ຫ້າມດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂອບເຂດທີ່ລັດຫວງທ້າມຄື: ທາດລະເບີດ, ອາວຸດ, ຢາບ້າ, ໂສເພນີ ແລະ ອື່ນໆ.

ສິດເສລີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນຄວາມສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດເສລີພາບໃນການດຳເນີນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບໍ່ມີການຈຳແນກ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມີອາຍຸ ສິບແປດປີ ຂຶ້ນໄປ.



ນັກທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ

3.2 ເນື້ອໃນສິດສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ສິດເສລີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດສະແດງອອກຕາມເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

- ສິດເສລີພາບໃນການເລືອກຂະແໜງການ ແລະ ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ, ສາມາດເລືອກຮູບແບບ ແລະ ວິທີການລົງທຶນ, ເລືອກລູກຄ້າ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຮັບພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມຕາມໃຈໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງສະເໝີພາບ...
- ສິດເສລີພາບໃນການແຈ້ງການລົງທຶນເຂົ້າໃນທຸລະກິດ ເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງຖືກຕາມຂະແໜງທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ, ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ສິນຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

- ສິດສະເໝີພາບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນການປົກປ້ອງບູຮານສະຖານ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີການດຳເນີນທຸລະກິດ.
- ສິດເສລີພາບໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ເສຍພາສີ ແລະ ພັນທະອື່ນໆໃຫ້ແກ່ລັດ.



ການດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ປະຕິບັດພັນທະເສຍພາສີ-ອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັ່ງມີ ຜາສຸກ, ກິນອີ່ມ, ນຸ່ງອຸ່ນ, ກິນແຊບນຸ່ງງາມ, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດຈະເລີນກ້າວໜ້າຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມທີ່ພັກ-ລັດໄດ້ວາງໄວ້.

3.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດໃນການປົກປ້ອງສິດເສລີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

- ຮັບປະກັນການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຢູ່ໃນສັງຄົມ.
- ສ້າງໂຄງປະກອບຄອບຄົວແລະສັງຄົມ ທີ່ສົມບູນ, ຮັບປະກັນການພັດທະນາເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
- ຮັບປະກັນໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ ເຊິ່ງແມ່ນທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ ແລະ ແມ່ນລັກສະນະດີເລີດຂອງລະບອບສັງຄົມນິຍົມ ໃນການພັດທະນາກຳລັງການຜະລິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງ.
- ຮັບປະກັນໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດອັນອຳນວຍ ແລະ ບໍ່ເປັນການທຳລາຍທຳມະຊາດ.

- ຕ້ອງເອົາການປັບປຸງລະບອບການເມືອງ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດນັ້ນຄື ການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີສິດເສລີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ.
- ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນໃນການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ.
- ຮັບປະກັນການນຳພາລວມສູນເປັນເອກະພາບຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ສະນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ວິສາຫະກິດທຸກພາກສ່ວນຂະແໜງ ການ, ທຸກປະເພດລ້ວນແຕ່ມີການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແຂ່ງຂັນກັນດ້ວຍຄວາມສະ ເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.

ຄໍາຖາມ:

1. ພາຍຫຼັງສະຖາປານາ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນປີ 1975 ແມ່ຍິງລາວໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ສິດເສລີພາບແນວໃດ?
2. ສາຍພົບພັນຄອບຄົວເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
3. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຜົວເມຍ ສະແດງອອກຈັກຢ່າງແຕ່ລະຢ່າງມີເນື້ອໃນ ວ່າແນວໃດ?
4. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງພໍ່, ແມ່, ລູກ ແລະ ຫຼານ ສະແດງອອກແນວໃດ?
5. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ, ປູ່ຍ່າ ແລະ ຫຼານສະແດງອອກແນວ ໃດ?
6. ອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແລະ ນ້ອງ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກັນແນວໃດ?
7. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ ໃນການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບ ການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຄອບຄົວ?
8. ການອອກແຮງງານໝາຍເຖິງຫຍັງ?
9. ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກເພີ່ມໂມງ (OT) ແຕກ ຕ່າງກັນແນວໃດ?
10. ສິດສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານລະຫວ່າງຊາຍ-ຍິງ ມີຫຍັງແດ່?
11. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດການອອກແຮງງານແນວໃດ?
12. ສິດສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດມີອັນໃດແດ່?
13. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ ໃນການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນ ທຸລະກິດ?

ບົດເຝິກຫັດ:

1. ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ? ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຈະເປັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
2. ເປັນຫຍັງພັກ ແລະ ລັດ ຈຶ່ງວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ? ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ການປະຕິບັດຕໍ່ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຈະເປັນແນວໃດ?
3. ຄອບຄົວມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ? ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມອົບອຸ່ນ, ຮັກແພງກັນ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຈະເຮັດແນວໃດ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
4. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄອບຄົວຈະເປັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ, ໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
5. ກ່ອນຈະສ້າງເປັນຄອບຄົວທີ່ດີໄດ້ ຕ້ອງປະຕິບັດແນວໃດ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
6. ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາ ຈຶ່ງຕ້ອງມີການອອກແຮງງານ? ຖ້າຄົນເຮົາບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານຈະເປັນແນວໃດ?
7. ການອອກແຮງງານຂອງຄົນເຮົາມີຈັກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດ່ ແຕ່ລະປະເພດນຳໃຊ້ເວລາໃນການອອກແຮງງານແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ
8. ພັກ-ລັດ ອອກຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານເພື່ອຫຍັງ? ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອອກແຮງງານ ຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ?
9. ເປັນຫຍັງ ພັກ-ລັດ ຈຶ່ງມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
10. ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ຖືກເສຍປຸງ ທຸກຄົນຄວນປະຕິບັດສິດເສລີພາບ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແນວໃດ?
11. ນັກຮຽນມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ? ຍົກຕົວຢ່າງທຸລະກິດບາງປະເພດ

12. ການເປີດປະຕູສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີບົດບາດແນວໃດ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ? ຍົກຕົວຢ່າງ

13. ໃນເມື່ອ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ແລ້ວ ສ.ປ.ປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່?

໒ ຈົ່ງຂີດວົງມົນອ້ອມຕົວອັກສອນທີ່ເຫັນວ່າເປັນຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດພຽງຂໍດຽວ ຕາມຄໍາຖາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

14. ການອອກຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຫຍັງ?

ກ. ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ຂ. ເພື່ອໃຫ້ເພດຍິງມີສິດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ

ຄ. ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍມີຄວາມສັກສິດ

ງ. ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

15. ເປັນຫຍັງ ຈິ່ງຕ້ອງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການອອກແຮງງານ?

ກ. ເພື່ອໃຫ້ຍິງ-ຊາຍມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການອອກແຮງງານ

ຂ. ເພື່ອນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ຖືກເອົາປຸງບາກຈາກນາຍຈ້າງ

ຄ. ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ທັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໄພຫວ່າງງານ

ງ. ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີການເຄື່ອນໄຫວອອກແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ທຳກົດໝາຍ

16. ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຄົນລາວຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ສັງຄົມລາວເປັນແນວໃດ?

ກ. ຄົນລາວໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກໄປຂາຍແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຂ. ລາວເຮັດ, ລາວໄດ້, ລາວໃຊ້ ແລະ ລາວຈະເລີນ

ຄ. ສິນຄ້າເປັນຂອງຄົນລາວຈາກສີມືຄົນລາວ

ງ. ລາວໄດ້ເອກອ້າງຕໍ່ຊາດອື່ນ

17. ເສດຖະກິດປາຍແຫຼມຂອງລາວໃນປະຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?

ກ. ປ່າໄມ້

ຂ. ບໍ່ແຮ່

ຄ. ເຂົ້າ

ງ. ໄຟຟ້າ

18. ເສັ້ນທາງລົດໄຟຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຊິ່ງເລີ່ມກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຈີນ ແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານໃດ?

ກ. ດ້ານການເມືອງ

ຂ. ດ້ານເສດຖະກິດ

ຄ. ດ້ານການຄົມມະນາຄົມ

ງ. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ເອກະສານອ່ານເພີ່ມ

ລັດຖະທຳມະນູນປີ 2003

ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ມາດຕາ 37 ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.

ມາດຕາ 127 ການບໍ່ປະຕິບັດພັນທະໃນການລ້ຽງດູລູກ, ພໍ່, ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກບໍ່ໄດ້ລ້ຽງດູລູກຂອງຕົນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ, ບໍ່ໄດ້ລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ຂອງຕົນທີ່ຂາດເຂີນ, ບໍ່ລ້ຽງດູເມຍ ຫຼື ຜົວຂອງຕົນທີ່ເສຍອົງຄະ ຫຼື ບ່ວຍໂຊ ຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຈະຖືກລົງໂທດຕຳນິວິຈານຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 300.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ.

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຈຳແນກແມ່ຍິງໃນທຸກຮູບການ

ມາດຕາ 11

1. ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ລັດພາຄີຈະຕ້ອງເອົາທຸກມາດຕະ ການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈຳກັດການຈຳແນກແມ່ຍິງໃນການປະກອບວຽກ ເຮັດງານທຳທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

(ກ) ສິດເຮັດວຽກງານອັນເປັນສິດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງມະນຸດທຸກຄົນ

- (ຂ) ສິດໄດ້ຮັບໂອກາດອັນດຽວກັນໃນການປະກອບວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລວມທັງ ເງື່ອນໄຂອັນດຽວກັນໃນການຄັດເລືອກເອົາເຂົ້າເຮັດວຽກງານ
- (ຄ) ສິດໃນການເລືອກວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ, ສິດເລື່ອນຊັ້ນ, ສິດໃນຄວາມ ໝັ້ນຄົງຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະດວກໃນ ການຮັບໃຊ້ວຽກງານ, ສິດໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາຊີບ, ລວມ ທັງການເຝິກງານ, ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ແລະ ຍົກລະດັບ.
- (ງ) ສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນອື່ນໆຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ສິດໄດ້ຮັບ ການປະຕິບັດແບບດຽວກັນ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານເທົ່າກັນ ແລະ ທັງໄດ້ຮັບຄວາມສະ ເໝີພາບ ໃນການຕິລາຄາຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ
- (ສ) ສິດໄດ້ຮັບການປະກັນໄພສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກໍລະນີ ອອກບຳນານ, ວ່າງງານ, ເຈັບປ່ວຍ, ເສຍອົງຄະ, ໄວຊະລາ ແລະ ການຂາດຄວາມສາມາດໃນ ການອອກແຮງງານ ພ້ອມດ້ວຍສິດລາພັກ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ.
- (ຊ) ສິດໄດ້ຮັບການປັບປຸງສູງຂະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ລວມ ທັງການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ກຳເນີດແກ່ເດັກ.

ມາດຕາ 15

1. ລັດພາຄີຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດແກ່ແມ່ຍິງມີຄວາມສະເໝີພາບ ກັບເພດຊາຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົດ ໝາຍ
2. ລັດພາຄີຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດແກ່ແມ່ຍິງມີຖານະດ້ານ ກົດໝາຍອັນດຽວກັນກັບເພດຊາຍ ແລະ ກໍມີໂອກາດໃຊ້ຖານະດັ່ງກ່າວຄືກັນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວລັດພາຄີ ຈະຕ້ອງ ໃຫ້ສິດສະເໝີພາບແກ່ແມ່ຍິງ ໃນການເຮັດສັນຍາ ແລະ ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນ ແລະ ຖືແມ່ຍິງເປັນບຸກຄົນທີ່ສະເໝີພາບ ກັບ ເພດຊາຍ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ.
3. ລັດພາຄີເຫັນດີວ່າທຸກສັນຍາ ແລະ ເອກະສານຂອງເອກະຊົນທັງໝົດທີ່ມີຜົນດ້ານ ກົດໝາຍ ເຊິ່ງຈຳກັດດ້ານກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິງນັ້ນຈະຕ້ອງຖືວ່າໂມຄະ ແລະ ຖືກ ລົບລ້າງ.
4. ໃນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສັນຈອນໄປມາ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບໃນການ ເລືອກທີ່ຢູ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ, ລັດພາຄີຈະຕ້ອງໃຫ້ສິດສະເໝີພາບແກ່ຍິງ- ຊາຍ.

ມາດຕາ 16

1. ລັດພາຄີຈະຕ້ອງເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອກຳຈັດການຈຳແນກແມ່ຍິງ ແລະ ໃນທຸກບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງການສົມລົດ ແລະ ສາຍພົວພັນຄອບຄົວບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ອງຮັບປະກັນສິດລຸ່ມນີ້:
 - (ກ) ມີສິດທິອັນດຽວກັນໃນການສົມລົດ.
 - (ຂ) ມີສິດທິອັນດຽວກັນໃນການ ເລືອກຄູ່ສົມລົດຕາມໃຈຊອບ ແລະ ການສົມລົດຈະມີຂຶ້ນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທັງຄູ່.
 - (ຄ) ມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວກັນຕະຫຼອດໄລຍະຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ເວລາຢ່າຮ້າງ
 - (ງ) ມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວກັນຕໍ່ລູກ ໃນຖານະເປັນພໍ່-ແມ່ນຳກັນ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບການທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ແຕ່ງງານນຳກັນແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ໃນທຸກກໍລະນີຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຕ້ອງສຳຄັນເໝືອນສິ່ງອື່ນໃດ.
 - (ຈ) ມີສິດຕັດສິນອັນດຽວກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຢ່າງເປັນອິດສະລະໃນການກຳນົດຈຳນວນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງລູກ, ມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
 - (ສ) ມີສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວກັນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ດູແລ, ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປົກຄອງເດັກ, ໃນການຮັບເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ຫຼື ໃນສະຖາບັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ສຳລັບປະເທດທີ່ກຳນົດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ ໃນລະບົບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໃນທຸກກໍລະນີຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກຈະຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
 - (ຊ) ໃນຖານະເປັນຄູ່ສົມລົດນຳກັນ ທັງສອງມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເລືອກນາມສະກຸນ ແລະ ອາຊີບ
 - (ຍ) ຄູ່ສົມລົດມີສິດຄືກັນໃນກຳມະສິດ, ການຫາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍລິຫານ, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການຕົກລົງກ່ຽວກັບຊັບສິນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຊົມໃຊ້ກໍຕາມ.
2. ການໝັ້ນ ແລະ ການແຕ່ງດອງໃຫ້ເດັກຈະບໍ່ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລັດຈະຕ້ອງເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ລວມທັງມາດຕະການທາງດ້ານນິຕິບັນຍັດ ເພື່ອ

ກຳນົດລະອຽດອາຍຸກະສຽນຕຳສຸດ ຂອງຜູ້ມີສິດແຕ່ງດອງ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ
ຈົດທະບຽນສົມລົດຢູ່ຫ້ອງການທະບຽນຂອງລັດນັ້ນເປັນກົດບັງຄັບ.

ກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ

ມາດຕາ 6 ຄວາມສະເໝີພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສະເໝີ
ພາບຕໍ່ທັງກົດໝາຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ.

ລັດຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຢ່າງເປັນເອກະພາບ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປົກ
ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

ລັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຄື່ອນໄຫວແກ້ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນ ຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນ, ລະບົບທະນາຄານ ຫຼື ນະໂຍບາຍ
ການເງິນ-ເງິນຕາຂອງລັດ.

ມາດຕາ 7 ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນບົນ
ພື້ນຖານກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບົດທີ 7 ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

1. ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ

1.1 ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງ



ທຸກຄົນປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນໝວດທີ IV ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. **ລັດຮັບຮູ້, ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ, ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ (ມາດຕາ 34);** ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ລວມແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າ ກົດໝາຍ (ມາດຕາ 35); ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ສິບແປດປີ ຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ຊາວເອັດ ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ (ເວັ້ນເສຍຜູ້ທີ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ ແລະ ຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ) (ມາດຕາ36); ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ (ມາດຕາ37); ພົນລະ

ເມືອງລາວມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, **ຮ່ຳຮຽນເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ (ມາດຕາ38)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີພົດຄວາມສາມາດ ໃນການອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ເຖົ້າແກ່ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ **(ມາດຕາ39)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການໄປມາຕາມທີ່ກຳໄວ້ໃນກົດໝາຍ **(ມາດຕາ40)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ **(ມາດຕາ41)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫາສະຖານ, ບໍ່ຖືກຈັບຕົວ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານຖ້າຫາກ ບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງ ໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນເວັ້ນເສຍ ແຕ່ກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ **(ມາດຕາ42)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ **(ມາດຕາ43)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສາມະຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ **(ມາດຕາ44)**; ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະດິດສ້າງສິລະປະ ວັນນະຄະດີ ແລະ ດຳເນີນການ ເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ**(ມາດຕາ45)**; ລັດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ **(ມາດຕາ46)**. ດັ່ງນັ້ນ, ສິດສະເໜີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຈຶ່ງແມ່ນສິດສະເໜີພາບໃນດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຮັບປະກັນໂດຍລັດຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.

1.2 ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນໝວດທີ IV ໄດ້ກຳນົດວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ລະບຽບການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮູບຮ່ອຍຂອງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມງວດ **(ມາດຕາ47)**; ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະເສຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ **(ມາດຕາ48)**; ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຕິບັດພັນທະການທະຫານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ

ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ (ມາດຕາ 49) ຊາວຕ່າງດ້າວ ແລະ ຜູ້ບໍ່ມີສັນຊາດກໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ເສລີພາບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ, ມີພັນທະເຄົາລົບລັດ ຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ (ມາດຕາ50) ດັ່ງນັ້ນ, ພັນທະຂອງພົນ ລະເມືອງລາວເປັນພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງທຸກໆຄົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດຕາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຊາດຢ່າງສະ ເໝີພາບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.



ບ່ອນເສຍພາສີ-ອາກອນຂອງລັດ

2. ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດ ແລະ ພັນທະ

2.1 ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດຂອງພົນລະເມືອງ

ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດຂອງພົນລະເມືອງລາວສະແດງອອກໃນແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດ ໃນການມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ສິບແປດ ປີຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ຊາວເອັດປີຂຶ້ນໄປມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ (ເວັ້ນເສຍຜູ້ທີ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ...)

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.



ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ

- ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດໄດ້ຮັບ ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ຍົກສູງຄວາມກ້າວໜ້າ
- ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ, ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກໍລະນີພົດຄວາມສາມາດໃນການອອກແຮງງານ, ເສຍອົງຄະ, ເຖົ້າແກ່ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ.
- ມີສິດເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການໄປມາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດທາງ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫາສະຖານ, ບໍ່ຖືກຈັບຕົວ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

- ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ.
- ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະດິດສ້າງສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ລັດປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກກົດໝາຍຂອງ ພົນລະເມືອງລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

2.2 ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ

ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວສະແດງອອກດັ່ງນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະໃນການເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະໃນການປະຕິບັດລະບຽບການອອກແຮງງານ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະ ໃນການປະຕິບັດພັນທະການທະຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການເສຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາ-ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

3. ເນື້ອໃນສິດສະເໝີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

3.1 ເນື້ອໃນສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

ກ. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງ

- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດສະເໝີພາບ ໃນການມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງສິດທິອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າຄົນເຮົາແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັນຊາດໃດໜຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນ ໃນນັ້ນເຊື້ອຊາດບໍ່ອາດປ່ຽນແປງໄດ້

ແຕ່ສັນຊາດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກໆຄົນ ມີສິດສະເໝີພາບໃນການມີສັນຊາດລາວຕາມກົດໝາຍ.

- ພົນລະເມືອງລາວມີສິດສະເໝີພາບຕໍ່ທ້າຍກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວທຸກໆຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ອາຊີບ ແລະ ຖານະທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ທ້າຍກົດໝາຍ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການມີສິດເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການໄປມາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນ ອາດຈະແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງ, ຊານເມືອງ, ຊົນນະບົດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ.
- ມີສິດເສລີພາບໃນການ ໄປມາຫາສູ່ກັນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນທາງລັດຖະການ, ທາງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ການຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບ ກົດໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ: ທຸກໆການເຄື່ອນ ໄຫວ ແລະ ທຸກໆການກະທຳທີ່ບໍ່ ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍກໍ່ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ ໝາຍເຖິງສິດເສລີພາບອັນໜຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບທີ່ຈະຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜ ຈະລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່ງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫາສະຖານ, ບໍ່ຖືກຈັບຕົວ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍ່ລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສືບແປດປີຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາຍຸຊາວເອັດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ທີ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ

ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກສານປະຊາຊົນຕັດສິດ, ປັດສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ໝາຍເຖິງສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ຖານະທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມທີ່ມີອາຍຸສືບແປດປີຂຶ້ນໄປ ບໍ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ, ບໍ່ຖືກສານຕັດສິດໃນ ການເລືອກຕັ້ງລ້ວນແຕ່ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຊາວເອັດປີ ຂຶ້ນໄປມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ.

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເມືອງ ໝາຍເຖິງຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງພັກຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ, ການໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພັກ; ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນອົງການລັດຄື: ການເປັນລັດຖະກອນຂອງລັດ, ການໄດ້ແຕ່ງ ຕັ້ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂັ້ນໜ່ວຍງານຈົນເຖິງເປັນຜູ້ນຳປະເທດ ແລະ ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍຂອງລັດ; ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເປັນສະມາຊິກຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງ, ເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຖານຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ, ນອກນັ້ນຍັງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມອື່ນໆອີກ.

ຂ. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ



ການຄ້າຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ໝາຍເຖິງສິດເທົ່າທຽມກັນທາງກຳມະສິດຕໍ່ຊັບສົມບັດ, ທີ່ດິນ, ການປະກອບອາຊີບ, ການດຳເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນປະເທດເຮົາມີແມ່ຍິງຈຳນວນ 54% ທີ່ເຮັດວຽກງານດ້ານກະສິກຳ, 57% ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ 41% ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານ-ຫັດຖະກຳ (ສູນຂໍ້ມູນແມ່ຍິງກັບການ ພັດທະນາປີ 2013).
- ສິດສະເໝີພາບໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດຕ່າງໆຕາມກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປະກອບອາຊີບ ທີ່ຖືກກົດໝາຍ
- ສິດສະເໝີພາບໃນການປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.

ຄ. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານວັດທະນະທຳ;
- ສິດສະເໝີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະຕິບັດສ້າງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສາມະຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຍົກສູງຄວາມກ້າວໜ້າ.
- ມີສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ.

ງ. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ລັດ ແລະ ສັງຄົມຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການກັນພະຍາດ

3.2 ເນື້ອໃນພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

ກ. ພັນທະທາງດ້ານການເມືອງ

- ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະໃນການເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ຂ. ພັນທະທາງດ້ານເສດຖະກິດ

- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການປະຕິບັດລະບຽບ ການອອກແຮງງານ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການເສຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາ-ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຄ. ພັນທະທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

- ພົນລະເມືອງລາວຍິ່ງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານວັດທະນະທຳ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະດິດສ້າງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຊຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສາມະຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສິດສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຍົກສູງຄວາມກ້າວໜ້າ.

ງ. ພັນທະທາງດ້ານສັງຄົມ



ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍສັງຄົມ

- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການປະຕິບັດພັນທະການ ທະຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ພົນລະເມືອງລາວມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ພັນທະໃນການປະຕິບັດລະບຽບການ ດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ.

4. ພົນລະເມືອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

4.1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເມືອງ



ໃຊ້ສິດໃນການປ່ອນບັດເລືອຕັ້ງ

ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງ ດ້ານການເມືອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການ ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນສິດທິອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເພາະ ວ່າຄົນເຮົາ ແຕ່ລະຄົນກໍຕ້ອງມີເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັນຊາດໃດໜຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນໃນ ນັ້ນເຊື້ອຊາດບໍ່ອາດປ່ຽນແປງໄດ້, ແຕ່ສັນຊາດສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມກົດໝາຍ

ດັ່ງນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກໆຄົນມີສິດສະເໝີພາບໃນການ ມີສັນຊາດລາວຕາມກົດໝາຍ.

- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງພົນລະເມືອງລາວທຸກໆຄົນໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ອາຊີບ ແລະ ຖານະທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມລ້ວນແຕ່ມີຄວາມ ສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການມີສິດເສລີພາບໃນການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການໄປມາຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຊິ່ງແມ່ນສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຕົນອາດຈະແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງ, ຊານເມືອງ, ຊົນນະບົດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ແຕະຕ້ອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອື່ນ; ມີສິດເສລີພາບໃນການໄປມາຫາສູ່ກັນທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນທາງລັດຖະການ, ທາງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ການຢູ່ມຢາມຍາດ ພີ່ນ້ອງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທຸກໆການກະທຳທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບ ກົດໝາຍກໍລ້ວນແຕ່ແມ່ນສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນ ຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ ເຊິ່ງແມ່ນສິດເສລີພາບອັນໜຶ່ງ ຂອງ ພົນລະເມືອງທີ່ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສິດສະເໝີພາບທີ່ຈະຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງຕົນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການມີສິດ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່ຳກາຍ, ກຽດສັກ ສີ ແລະ ເຄຫາສະຖານ, ບໍ່ຖືກຈັບຕົວ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດຂອງພົນລະເມືອງ ລາວທີ່ມີອາຍຸ ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ຊາວເອັດ ປີ ຂຶ້ນໄປມີສິດຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ທີ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກ ສານປະຊາຊົນຕັດສິດ, ປົດສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງເປັນ ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນເມືອງໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ຖາ ນະທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ມີອາຍຸ ສິບແປດ ປີຂຶ້ນໄປບໍ່ເປັນບ້າ, ເສຍຈິດ, ບໍ່ຖືກສານຕັດສິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງລ້ວນແຕ່ມີສິດ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຊາວເອັດປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດຂອງພົນລະເມືອງ ລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານ ການເມືອງຊຶ່ງແມ່ນຄວາມສະເໝີພາບໃນ ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງພັກ ຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກເປັນຕົ້ນການເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກພັກ, ການໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພັກ; ການເຄື່ອນ ໄຫວຢູ່ໃນອົງການລັດຄື: ການເປັນລັດຖະ ກອນຂອງລັດ, ການໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂັ້ນໜ່ວຍງານ ຈົນເຖິງເປັນຜູ້ນຳປະເທດ ແລະ ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດ ໝາຍຂອງລັດ; ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເປັນສະມາຊິກຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງ, ເປັນຜູ້ນຳຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງສາມອົງການຈັດ ຕັ້ງຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຖານຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ, ນອກນັ້ນຍັງເຄື່ອນ ໄຫວຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມອື່ນໆອີກ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະ ໃນການເຄົາລົບ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກົດໝາຍຕ້ອງມີນິຕິກຳ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ມີກົດໝາຍຕ້ອງມີການເຄົາລົບກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍມີຄວາມສັກສິດ, ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການ ຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບການ ປະຕິບັດຕົວຈິງເຊິ່ງເປັນພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງທຸກໆຄົນ.

4.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານເສດຖະກິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານເສດຖະກິດ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດຕ່າງໆຕາມກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການນໍາພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ປະກອບອາຊີບທີ່ຖືກກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບໃນການປະຕິບັດລະບຽບການອອກແຮງງານ
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະໃນການເສຍພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.



ກຳມະກອນກຳລັງເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ

4.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານວັດທະນະທຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດສິດຂອງຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານວັດທະນະທຳ;
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດກ່ຽວກັບສິດສະເໝີພາບໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ປະດິດສ້າງສິນລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນທີ່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາອຳນາດ ແລະ ຍົກສູງຄວາມກ້າວໜ້າ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ.



ບາສີສູ່ຂວັນ

4.4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ

ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະທາງດ້ານສັງຄົມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດກ່ຽວກັບສິດເທົ່າທຽມຂອງຍິງ-ຊາຍໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດກ່ຽວກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ. ຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການກັນພະຍາດ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປະຕິບັດພັນທະກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບໃນການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
- ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ປະຕິບັດພັນທະກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບດ້ານພັນທະໃນການປະຕິບັດພັນທະການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.



ປະຕູໄຊວຽງຈັນ

5. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ

5.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງ

- ລັດແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນອຳນາດທັງໝົດເປັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຊັ້ນຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍແມ່ນກຳມະກອນ, ກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ບັນຍາຊົນເປັນຫຼັກແຫ່ງ.



ປະຊາຊົນໄປທ່ຽວບຸນພະທາດຫຼວງ

- ສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບການເມືອງ ເຊິ່ງມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແຖນນຳ.
- ລັດປົກປ້ອງສິດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີຜິດຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດຕ້ອງໂຄສະນາອົບຮົມບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳແບບອາຍາສິດ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ ອັນກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.

- ລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ທຸກຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີສິດປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ. ຫ້າມທຸກການກະທຳແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດຈຳແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ. ລັດປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທຸກຊົນເຜົ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
- ລັດປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ອົງການລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- ລັດປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ, **ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ**, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມສາມາດປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ການອອກແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ; **ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ.**

5.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ

- ລັດສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ **ຫັນສະໄໝ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.**
- ລັດປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຮູບການກຳມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່ເອກະເທດ, ເອກະຊົນ, ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
- ລັດປົກປ້ອງສິດກ່ຽວກັບກຳມະສິດ (ສິດຄອບຄອງ, ສິດນຳໃຊ້, ສິດໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ສິດຊື້ຂາດ) ສິດສືບທອດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕາມກົດໝາຍ. ທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ປ່າໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ເປັນກຳມະສິດຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງລັດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມກົດໝາຍ.

- ລັດຖຸມຄອງເສດຖະກິດຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ທີ່ມີການດັດສົມດ້ວຍກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີບົດບາດຖຸມຄອງມະຫາພາກຂອງຂະແໜງການສູນກາງ, ປະຕິບັດຫຼັກການສົມທົບການຖຸມຄອງລວມສູນເປັນເອກະພາບຂອງຂະແໜງການສູນກາງກັບການແບ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຕາມກົດໝາຍ.
- ລັດສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກທຳລາຍ, ຊຸດໂຊມ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ. ທຸກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ, ອານຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມທິດຍືນຍົງ.

5.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄົນລາວໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີວິຊາຊີບ. ລັດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຕ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ພິການ. ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ເອກະຊົນລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດຕາມກົດໝາຍ.
- ລັດສົ່ງເສີມການອະນຸລັກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊົນເຜົ່າ **ສົມທົບກັບການຮັບເອົາຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ**. ລັດສົ່ງເສີມການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສົນລະປະວັນນະຄະດີ, ການປະດິດແຕ່ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ, ບູລະນະປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບູຮານ ແລະ ປູຊະນິຍະສະຖານ. ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກສົມວນຊົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫ້າມທຸກການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ນຳໃຊ້ສົມວນຊົນເພື່ອກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ທຳລາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຫຼື ກຽດສັກສີຂອງຄົນລາວ (ມາດຕາ23)
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມສະຕິປັນຍາ, ທົວຄົດປະດິດສ້າງໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງ

ປັນຍາໄປຄຸງຄູ່ກັບການບຳລຸງ ແລະ ສ້າງນັກວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນສະໄໝ.

- ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການກິລາກາຍຍະ ກຳຂອງມະຫາຊົນ ນັບທັງປະເພດກິລາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ ກິລາສາກົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານກິລາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເສີມສ້າງກຳລັງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມສົ່ງເສີມ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນະນາການທ່ອງທ່ຽວວັດທະ ນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ. ຫ້າມ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫຼື ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

5.4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມ

- ລັດເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວອັນຖືກກົດໝາຍຂອງພຸດທະສາສະນິກະ ຊົນ ແລະ ສາສະນິກະຊົນອື່ນ, ປຸກລະດົມສົ່ງເສີມພະພິກຂຸສົງ-ສາມະເນນ ແລະ ນັກບວດຂອງສາສະໜາອື່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະ ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກສາສະໜາ ແລະ ແບ່ງແຍກປະຊາຊົນ.
- ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັກສາສຸ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ. ລັດ ແລະ ສັງຄົມຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການ ກັນພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເງື່ອນ ໄຂ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກກາຍາກ ແລະ ຜູ້ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເອກະຊົນລົງທຶນໃນການເປີດການບໍລິ ການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຫັນສະໄໝ. ຫ້າມທຸກການບໍລິການດ້ານ ສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນການ ລະເມີດກົດໝາຍ.
- ລັດ ແລະ ສັງຄົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ; ຍົກສູງວິໄນແຮງງານ, ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ; ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ ທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

- ລັດ ແລະ ສັງຄົມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກຮົບແຂ່ງຂັນ, ພະນັກງານບ້ານ, ຜູ້ເສຍ ອົງຄະ, ຄອບຄົວຜູ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມ ຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.
- ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ອະທິບາຍຄຳສັບ

- ສິດສະເໝີພາບ : ໝາຍເຖິງສິດທີ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງພົນລະເມືອງຕາມ ກົດໝາຍ
- ພັນທະ : ໝາຍເຖິງພາລະກິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມກົດໝາຍ

ຄຳຖາມ

1. ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນຫຍັງ?
2. ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງແມ່ນຫຍັງ?
3. ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານສິດຂອງພົນລະເມືອງມີແນວໃດ?
4. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງແມ່ນຫຍັງ?
5. ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຫຍັງ?
6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍສະແດງອອກແນວໃດ?
7. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບດ້ານການເມືອງແນວໃດ?
8. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບດ້ານເສດຖະກິດແນວໃດ?
9. ລັດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງສິດສະເໝີພາບດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແນວໃດ?
10. ເພື່ອປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ນັກຮຽນຄວນ ປະຕິບັດຕົວແນວໃດຈຶ່ງຖືກຕ້ອງ ?

ບົດທີ 8 ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ

1. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ

1.1 ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ



ການແຕ່ງກາຍຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຊົນເຜົ່າໝາຍເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ມີພາສາປາກເວົ້າລວມກັນ, ມີກົກເຄົ້າປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຮ່ວມກັນ, ມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳລວມກັນ ແລະ ເຊື່ອວ່າສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກບັນພະບຸລຸດດຽວກັນ (ມີບາງປະເທດເກືອບວ່າມີດິນແດນຂອງກັນ ແລະ ກັນ).

ວຽກງານຊົນເຜົ່າໃນລາວເປັນບັນຫາສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມເປັນປົກແຜ່ນແໜ້ນໜ້າ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງເພີ່ມທະວີບົດບາດໃນການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າມີຈິດໃຈຮັກຊາດ ຮັກລະບອບໃໝ່, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າມີຄວາມສະເໝີພາບກັນຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າມີຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີກັນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງຈະນໍາໄປເຖິງຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ.

1.2 ຈຸດພິເສດ ແລະ ຊົນເຜົ່າໃນລາວ

ປະເທດ ສ.ປ.ປ ລາວເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍ, ເນື້ອທີ່ມີພຽງ 236.800 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ, ມີພົນລະເມືອງປະມານ 6,8 ລ້ານກວ່າຄົນ (2015), ແຕ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີຫຼາຍຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງຈາກປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ.

ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດແບ່ງຊົນເຜົ່າໃນລາວຕາມ 4 ໝວດພາສາ ແລະ ມີ 49 ຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງບາງຊົນເຜົ່ານັ້ນກໍຍັງມີຫຼາຍແຊງ ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງຕື່ມອີກ:



ຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນໝວດພາສາຂອງລາວ

- ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ ມີ 8 ຊົນເຜົ່າຄື: ລາວ, ໄຕ, ຜູ້ໄທ, ລື້, ຍວນ, ຍັງ, ໄທເໜືອແລະ ແຊກ.
- ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ມີ 32 ຊົນເຜົ່າຄື: ກຶມມຸ, ໄປຣ, ຊິງມຸນ, ຜ້ອງ, ແທ່ນ, ເອີດູ, ປິດ, ລະເມດ, ສາມຕ່າວ, ກະຕາງ, ມະກອງ, ຕຣີ, ຢຣຸ, ຕຣຽງ, ຕະໂອຍ, ແຢະ, ເບຣົາ, ກາຕູ, ຮາຣັກ, ໂອຍ, ກຣຽງ, ເຈັງ, ສະດາງ, ຊ່ວຍ, ຍະເທິນ, ລະວີ, ປະໂກະ, ຂະແມ, ຕຸ້ມ, ງວນ, ມ້ອຍ ແລະ ກຣີ .
- ໝວດພາສາມົ້ງ-ອົວມຸນ ມີ 2 ຊົນເຜົ່າຄື: ມົ້ງ ແລະ ອົວມຸນ.
- ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕິເບດ ມີ 7 ຊົນເຜົ່າຄື: ອາຄາ, ຜູ້ນ້ອຍ, ລາທູ, ສີລາ, ໂລໂລ, ທ້າ ແລະ ຮ່າຍີ່.

ບັນດາຊົນເຜົ່າໃນລາວ ເຂົາເຈົ້າດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງສະຫຼັບຊັບຫວ່າງກັນແຕ່ເໝືອນຮອດໃຕ້, ບໍ່ມີຊົນເຜົ່າໃດໜຶ່ງດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງຫາກເປັນບໍລິເວນໜຶ່ງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ. ຕັ້ງແຕ່ໃດໆມາບໍ່ເຄີຍມີຊົນເຜົ່າໃດຊົນເຜົ່າໜຶ່ງໄປກົດຂີ່, ຄອບຄອງຊົນເຜົ່າອື່ນໆອີກ, ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ, ຊົນເຜົ່າໃດກໍຕາມລ້ວນແຕ່ມີຈຸດພິເສດລວມຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກໍຍັງຮັກສາຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງຕົນ.

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ ໄດ້ມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ພິລະອາດຫານ ບໍ່ຍອມຈຳນົນຕໍ່ສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍມີມູນເຊື້ອສາມັກຄີປອງດອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໂຮມແຮງກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງນັບແຕ່ມີພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວນຳພາ, ການພົວພັນ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆນັບມື້ນັບໜັກແໜ້ນ ແລະ ກໍເປັນໄປຢ່າງໄວວາ.

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດຮ່ວມກັນ, ແຕ່ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ຊຳພັດມີການຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດັບການສຶກສາ ແລະ ລະດັບການຜະລິດທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງບັນຫານີ້ຍາມໃດ ພັກ-ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາຊ່ອງທາງອັນເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ຄ່ອຍໆຫຍັບມ້ເຂົ້າຫາກັນ.

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນປະເທດລາວມີວັດທະນະທຳລວມ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ວັດທະນະທຳລາວ. ວັດທະນະທຳລາວ ແມ່ນວັດທະນະທຳລວມຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ, ແມ່ນການປະສົມກົມກຽວສິ່ງຍອດຍິ່ງທາງວັດທະນະທຳ ຂອງທຸກໆຊົນເຜົ່າອ້າຍນ້ອງແຫ່ງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ. ພາສາ ແລະ ຕົວໜັງສືລາວແມ່ນພາສາກາງ (ພາສາປະຈຳຊາດ). ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ

ກໍດີ ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍຍັງຄົງຮັກສາ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢ່າງເສລີກ່ຽວກັບພາສາປາກເວົ້າ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຕ່າງຫາກຂອງຕົນອີກດ້ວຍ.

ມີບາງຊົນເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ມີການພົວພັນກົກເຄົ້າເທົ່າກໍ ກັບບາງຊົນເຜົ່າຢູ່ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.

ຈຸດພິເສດຂອງຊົນເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ທີ່ກ່າວມານີ້ ເກີດຂຶ້ນຈາກລັກສະນະແຫ່ງ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງປະຫວັດສາດ, ເກີດຈາກສ່ວນປະກອບຂອງພົນລະເມືອງ, ຈາກໂຄງ ສ້າງທາງສັງຄົມ ແລະ ຈາກລະດັບການພັດທະນະທາງເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ- ສັງຄົມ.



ບາງສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທຳຂອງລາວ

1.3 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ

ໃນການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍຕໍ່ຊົນເຜົ່າ, ການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຊົນເຜົ່ານັ້ນ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຈຸດພິເສດຕ່າງໆຂອງຊົນເຜົ່າ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນເພື່ອເປັນປ່ອນອີງ.

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ຍາມໃດກໍຖືສຳຄັນເປັນພິເສດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ ຈິດຈໍຕໍ່ບັນຫາຊົນເຜົ່າ, ສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ອອກມະຕິ, ວາງ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພົນລາວຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.

ໂດຍສັງລວມຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍໃນນະໂຍບາຍຕໍ່ຊົນເຜົ່າທີ່ພັກ-ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກຳນົດອອກຢູ່ໃນມະຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະມີດັ່ງນີ້:

- ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກໍຄື: ມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ ແລະ ມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ພິລະອາດຫານຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ.

ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແມ່ນໝາຍເຖິງການຜູກພັນກັນ, ການສຳພັນກັນ, ການຮ່ວມມືກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນແຕ່ລະເຜົ່າໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວດ້ວຍກັນ. ຊົນເຜົ່າໃດທີ່ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວແດ່ແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອອຸ້ມຊູ, ແນະນຳ, ຊັກຈູງຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ກົງກັນຂ້າມສ່ວນຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກໍຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມບຸກບີນສ້າງຕົນເອງກ້າວຂຶ້ນ ໃຫ້ທຽມທັນກັບຊົນເຜົ່າທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງຊີວິດໃໝ່ອັນອີ່ມໜ້າສຳລານຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວກໍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສາມັກຄີເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເປັນປັດໃຈຕັດສິນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊາດ. ສະນັ້ນ, ໃນທຸກໄລຍະພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວຍາມໃດກໍໄດ້ອີງໃສ່ປະຊາຊົນ, ເສີມກຳລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ, ເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມມັ່ງມາດປາດຖະໜາອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກໆຊົນເຜົ່າ.

- ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບ ຕໍ່ກົດໝາຍລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ບົນພື້ນຖານແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ ເພີ່ມທະວີຈິດໃຈຊາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າລວມໝູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ບັນຫານີ້ ໝາຍເຖິງສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປົກປ້ອງ, ການຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ ແລະ ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆດ້ວຍກັນ ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ. ລວມຄວາມວ່າສິດ

ເທົ່າທຽມກັນໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ປະເທດຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນໂດຍ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ການເພີ່ມທະວີຈິດໃຈຊາດ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າລວມໝູ່ ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ຈຶ່ງຮັບປະກັນໄດ້ບັນຫາປະເທດຊາດເອກະພາບ ແລະ ການດຳລົງຄົງຕົວກໍຄືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ຍ້ອນວ່າແຕ່ລະຊົນເຜົ່າບໍ່ສາມາດດຳລົງຄົງຕົວຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວສະເພາະໃຜລາວໄດ້, ຫາກແມ່ນຕ້ອງດຳລົງຄົງຢູ່ໃນປະເທດລາວທີ່ເປັນເອກະພາບ. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆ, ຈະແມ່ນຂອງຊົນເຜົ່າໃດ ຫຼື ຂອງຊົນເຜົ່າໃດໜຶ່ງກໍຕິດແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວທັງໝົດ.

- ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆມີຄວາມພູມໃຈໃນຊົນເຜົ່າຂອງຕົນເອງ ກໍຄືຄວາມເປັນຊາດລາວ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ທຸກຊົນເຜົ່າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍຮິດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຊາດ.

ຊົນເຜົ່າໃດກໍລ້ວນແຕ່ມີສິດ ເສີມຂະຫຍາຍອັນດີງາມກ່ຽວກັບຮິດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງຕົນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ກໍຕ້ອງຮັບເອົາອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົ່າອື່ນໆ, ບໍ່ແມ່ນຈະຈຳກັດຮັດແຄບຢູ່ແຕ່ໃນທຶນຮອນທາງດ້ານນີ້ຂອງຊົນເຜົ່າຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. ໝາຍວ່າມີສິດໃນການແລກປ່ຽນ ມູນເຊື້ອທາງດ້ານຮິດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະວັນນະຄະດີ ລະຫວ່າງ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆດ້ວຍກັນໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ວົງຄະນາຍາດສາກົນ.

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຕ້ອງເຄົາລົບພາສາປາກເວົ້າຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ບໍລິບລ້າງພາສາຂອງບັນດາເຜົ່າ, ທຸກຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຮຽນພາສາກາງ ແລະ ຕົວໜັງສືຂອງຊາດ. ເຮັດແນວນັ້ນກໍເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຊາດຢູ່ໃນປະເທດ.

- ແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານຕ່າງໆ ຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າໃຫ້ຫຍັບມ້ເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນແຕ່ລະກ້າວ.

- ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ. ພະຍາຍາມໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຕົນເອງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ກ່ອນທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ໃຫ້

ໂອກາດແກ່ທຸກຊົນເຜົ່າເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າແຜນພັດທະນາຕ່າງໆເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

- ຫ້າມທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດຈຳແນກລະຫວ່າງ ຊົນເຜົ່າ. ໝາຍເຖິງການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດ ຈະແມ່ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼືວ່າອົງ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ໂດຍບຸກຄົນກໍຕາມ, ລ້ວນແຕ່ຖືກຫ້າມ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ຈິ່ງບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃດໆຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ ທີ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ມີການຈຳແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ, ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກວ່າ ມີຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຕໍ່ ກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າດຽວກັນ, ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ກັບ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ທີ່ມີການ ກະທຳອັນເປັນການຜິດແນວທາງນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດນັ້ນອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຮັບຮ້ອນແກ້ໄຂຢ່າງ ທັນການ ໂດຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ມູນເຊື້ອສາມັກຄີປວງດອງ ແລະ ບໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ເຫດການແກ້ຍຶດ ແກ້ຍາວໄປ.

ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຕ້ອງເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ລົບລ້າງແນວຄິດ, ຮ່ອງຮອຍ ຂອງຄວາມລະແວງລົງໄສກັນ ແລະ ຄວາມອາຄາດບາດໝາງກັນລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ປະຫວັດສາດປະໄວ້ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປ ທຸກໆຊົນເຜົ່າຕ້ອງມີຄວາມຮັກຫອມຕ່ອມຕູ້ມກັນ, ພ້ອມ ກັນສ້າງສະຕິຊາດເອກະພາບອັນໜຶ່ງອັນດຽວ, ຕ້ານແນວຄິດທ້ອງຖິ່ນ, ພັກພວກ, ຊົນເຜົ່າ ຄັບແຄບ, ແນວຄິດຖືຕົວຕ່ຳ ຫຼື ແນວຄິດອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ແລະ ດູກູກໝິ່ນປະໝາດເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ. ຕ້ານກົນອຸບາຍມ້າງເພທຳລາຍ ແລະ ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີຊົນເຜົ່າ ຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຫວັງດີ.

ມາດຕາ 8 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ຫ້າມທຸກ ການກະທຳແບ່ງແຍກ ແລະ ການປະພຶດຈຳແນກລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ” ແລະ ມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍອາຍາກໍໄດ້ກຳນົດວ່າ: “ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມແບ່ງແຍກ ຫຼື ຄວາມອາ ຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ເພື່ອທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນຈະຖືກລົງໂທດຕັດ ອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 10.000.000ກີບ.

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍອັນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໂດຍໄດ້ຫັນນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່ານັ້ນມາເປັນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໄດ້ຖືກຮັບປະກັນໂດຍກົດໝາຍ.

2. ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງສາສະໜາໃນລາວ

2.1 ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບສາສະໜາ

ສາສະໜາ ໝາຍເຖິງ: ຫຼັກຄຳສັ່ງສອນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼັກທຳ, ຄຳສອນ, ແນວຄວາມເຊື່ອ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດຕ່າງໆ ຕາມຄະຕິ ແລະ ສາສະໜາ ເພື່ອໃຫ້ຄົນປະຕິບັດຕາມ, ເກີດຄວາມຈະເລີນໃນຊີວິດ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິສຸກ. ສາສະໜາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

- ເປັນສິ່ງຍຶດໝູ່ວທາງໃຈ
- ເປັນເຄື່ອງມືຄວບຄຸມສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງເປັນສຸກ
- ເປັນບໍ່ເກີດຂອງຈາລິຍະທຳ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະເພນີຕ່າງໆ

ທຸກໆສາສະໜາລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ, ລ້ວນແຕ່ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນນັ້ນຄື: ສັ່ງສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີ.



ສັນຍະລັກຂອງສາສະໜາພຸດ

- ອົງປະກອບ:

ທຸກໆປະເທດໃນໂລກ ລ້ວນແຕ່ມີຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນຄື: ຢາກສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີ ແລະ ລະເວັ້ນຈາກການກະທຳຊົ່ວ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຈົນ.

ສະນັ້ນ, ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຮິດຄອງປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາສາສະໜາຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການສັ່ງສອນຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ມີລະບຽບຫຼັກການທີ່ກຳເນີດມາຈາກ ແນວຄວາມຄິດຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກສະເພາະເພື່ອດຶງດູດເອົາຄວາມເຊື່ອຂອງກຸ່ມຄົນເຂົ້າມາໄດ້. ເມື່ອລວບລວມເອົາເນື້ອໃນໃຈຄວາມເຂົ້າມາແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີ 6 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນສາສະໜາໄດ້ເຊັ່ນ:

- ມີຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຢ່າງແທ້ຈິງ.
- ມີຄຳສອນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງສາສະໜາຕົນ.
- ມີນັກບວດ, ສາວົກ, ສາສະໜາຈານ ເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສອນ ແລະ ຜູ້ສືບທອດ.
- ມີສາສະນິກະຊົນ ຫຼື ວ່າມີຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງຕົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ.
- ມີປູຊະນິຍະສະຖານ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທາງສາສະໜາຂອງຕົນ.
- ມີພິທີກຳ ຫຼື ວັນບຸນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງສາສະໜາຕົນ.



ປະເພນີທາງສາສະໜາ

2.2 ບັນດາສາສະໜາໃນລາວ

ສາສະໜາຕ່າງໆໃນລາວປະກອບດ້ວຍ: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາເຢຊູຄຣິດ, ສາສະໜາບາຮາຍ, ສາສະໜາອິດສະລາມ ແລະ ອື່ນໆ.

- **ສາສະໜາພຸດ** ຫຼື ພະພຸດທະສາສະໜາ: ແຜ່ເຂົ້າມາຢູ່ລາວໄດ້ປະມານ 600 ກ່ວາປີ. ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ນິກາຍຄື:

- ສາສະໜາພຸດນິກາຍທິນະຍານ (ເຖລະວາດ) ຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດກວມເອົາ 75% ຂອງພົນລະເມືອງລາວ.
- ສາສະໜາພຸດນິກາຍມະຫາຍານ: ແມ່ນພື້ນຖານຂອງຊາວຫວຽດນາມນັບຖື



ວັດຊຽງທອງ (ຫຼວງພະບາງ)

- **ສາສະໜາເຢຊູຄຣິດ** ມີ 2 ນິກາຍໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວຄື:
- ກາໂທລິກ: ເຜີຍແຜ່ເຂົ້າມາສູ່ລາວປະມານ 100 ກ່ວາປີ. ເຂົ້າມາພ້ອມພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ:
 - ໂປຣແຕັດສະຕັງ: ເຂົ້າມາລາວລະຫວ່າງຊ່ວງຕົ້ນສະຕະວັດທີ XX ປະກອບມີ 2 ນິກາຍຍ່ອຍຄື: ສູນລວມຄຣິດຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ ແລະ ສູນລວມຄຣິດຕະຈັກວັນເສົາ (ເຊີເວນເດ).



ໂບດທາງສາສະໜາເຢຊູຄຣິດ

- **ສາສະໜາບາຮາຍ** ຫຼື ຄະນະຫຼັກທຳສາສະໜາບາຮາຍ: ເຂົ້າມາສູ່ລາວລະຫວ່າງປີ 1957 ໂດຍແມ່ນອາຈານສອນພາສາ ຄົນສັນຊາດ ອິລານ ເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າມາ.
- **ສາສະໜາອິດສະລາມ**: ຜູ້ເຊື່ອຖືແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດ ມີ 2 ສູເຫຼົ່າ ໄດ້ປາກົດຕົວພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແລ້ວ.



ການນົບໄຫວທາງສາສະໜາອິດສະລາມ

2.3 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກິດຈະການສາສະໜາ

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຕໍ່ກັບວຽກງານກິດຈະການທາງສາສະໜາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ເຄົາລົບສິດເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງພົນລະເມືອງ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກະທຳ ຊີ້ຈ້າງຈອບອອຍ ຫຼື ບົບບັງຄັບໃດໆໃຫ້ພົນລະເມືອງເຊື່ອຖືສາສະໜາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ໃຫ້ປະລະການເຊື່ອຖືສາສະໜາ.

- ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວອັນຖືກກົດໝາຍຂອງ ອົງການສາສະໜາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນ, ປຸກລະດົມສົ່ງເສີມພະພິກຂຸສາມະເນນ ແລະ ນັກບວດຂອງສາສະໜາອື່ນໆ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກສາສະໜາ ແລະ ແບ່ງແຍກປະຊາຊົນ.

- ສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະໜາຕ່າງໆມີສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງເທົ່າທຽມກັນ, ສາມັກຄີກັນເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

- ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍໆປະລະຮີດຄອງອັນຫຼ້າຫຼັງທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີເຖິງຄວາມສາມັກຄີ, ການຜະລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າຕ່າງໆກໍຄືຂອງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມສື່ວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈເທື່ອລະກ້າວ.

2.4 ໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບກິດຈະການສາສະໜາ



ການທຳບຸນຂອງຊາວພຸດ

- ເພີ່ມທະວີວຽກງານສຶກສາອົບຮົມທົ່ວພັກທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບສາສະໜາ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເຫັນແຈ້ງ ກົນອຸປະຍາຂອງສັດຕູໃນການສວຍໃຊ້ສາສະໜາ ເພື່ອ

ມ້າງເພທຳລາຍລະບອບໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງ ຕົວສູງ, ອອກແຮງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ.



ຊາວພຸດກຳລັງໄຫຼເຮືອໄຟ

- ປັບປຸງອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາສະໜາ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການແນວລາວ ສ້າງຊາດທຸກຂັ້ນໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄຸນນະພາບທາງການເມືອງ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ໜັກ ແລະ ລັດໃນວຽກງານນີ້ ທັງເປັນຜູ້ປະສານງານໂດຍ ກົງລະຫວ່າງພັກ, ລັດ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສາສະໜາ.

ຕ້ອງມີແຜນການສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສາ ສະໜາ ເພື່ອມີຄວາມສາມາດພຽງພໍໃນການຄົ້ນຄວ້າແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສາ ສະ ໜາພ້ອມທັງມີຄວາມສາມາດຊີ້ນຳປະຕິບັດຕົວຈິງ

- ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່ອົງ ການສາສະໜາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ (ລວມທັງອົງການສາສະໜາ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດເຮົາ) ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສາສະ ໜາເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປະຕິສັງຂອນວັດວາອາຮາມ, ປູສະນີຍະສະຖານທີ່ເປັນເອກະ ລັກຂອງຊາດ ດ້ວຍວິທີປຸກລະດົມການປະກອບສ່ວນຂອງສາສະນິກະຊົນ ແລະ ການລົງ ທຶນຂອງລັດຢ່າງເໝາະສົມ.

ຊອກຄົນ, ທ້ອນໂຮມໜັງສືຜູກ, ໃບລານ ແລະ ປຶ້ມຕຳນານຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ມູນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດ.



ການປະຕິບັດກິດທາງສາສະໜາ

ອະທິບາຍຄຳສັບ

- ກຳມະສິດ : ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
- ສິດທິ : ອຳນາດອັນຊອບທຳ
- ພະໂຕປິດົກ : ພະຄຳພີທາງສາສະໜາພຸດ
- ອິດທິພົນ : ອຳນາດທີ່ມີໃນໂຕຂອງບຸກຄົນ
- ສາສະໜາ : ລັດທິ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຂອງມະນຸດ

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງເວົ້າຫຍໍ້ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ?
2. ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າໃນລາວມີແນວໃດ?
3. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າແນວໃດ?
4. ຈົ່ງເວົ້າຫຍໍ້ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບສາສະໜາ?
5. ແນວໃດຈຶ່ງຮ້ອງວ່າ ສາສະໜາ?
6. ສາສະໜາມີອົງປະກອບອັນໃດແດ່?

7. ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ມີສາສະໜາໃດແດ່?
8. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສາສະໜາມີແນວໃດ?
9. ສາສະໜາມີໜ້າທີ່ສໍາຄັນແນວໃດ?

ບົດເຝິກຫັດ

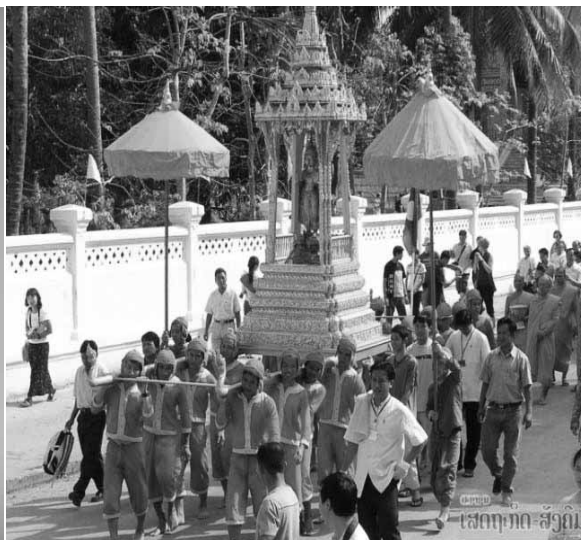
1. ຈະຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ແນະນຳໝູ່ເພື່ອນແນວໃດຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ມີພຶດຕິກຳດູໝິ່ນຊົນເຜົ່າ?
2. ນັກຮຽນຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດຕໍ່ການສົ່ງເສີມແລະພົວພັນສາມັກຄີກັບແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ?
3. ຂໍໃດແດ່ທີ່ນັກຮຽນຄິດວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກສາສະໜາ? (ຕອບໄດ້ຫຼາຍຂໍ້)
 - ກ. ກົດໝາຍ
 - ຂ. ກາບກອນ
 - ຄ. ກົດລະບຽບ
 - ງ. ຄຳສຸພາສິດ
 - ຈ. ບົດສວດ
 - ສ. ບົດເພງ
 - ຊ. ພະຄຳພີ
 - ຍ. ພາສາບາລີ
 - ດ. ວັນນະຄະດີ
 - ຕ. ຫຼັກຄຳສັ່ງສອນ

ເອກະສານອ່ານເພີ່ມ

ປະເທດລາວໃນສະໄໝບູຮານ ໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງມາແລ້ວ ເພາະເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງລະຫວ່າງກາງຂອງສອງອະລິຍະທຳໃຫຍ່ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງເປັນອາລິຍະທຳຂອງອິນເດຍ ແລະ ຈີນທີ່ມີອິດທິພົນສູງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງບັນດາຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ອິດທິພົນດັ່ງກ່າວໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍເຂົ້າມາຢູ່ເຂດແຄ້ວນສຸວັນນະພູມໃນສະໄໝນີ້ຮຽກວ່າແຫຼມອິນດູຈີນ ຫຼື ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.



ຮູບປັນພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ



ຂະບວນແຫ່ພະບາງ

ດິນແດນແຫ່ງນີ້ໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນໃນສະໄໝ ບູຮານຈົນມາເຖິງພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມທີ່ໄດ້ຂຶ້ນຄອງລາດ ໃນປີ ຄສ 1353 ຫາ 1393 ເຊິ່ງມີຄວາມເກັ່ງກ້າໃນການນຳພາ ແລະ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ນຳເອົາ ສາສະໜາພຸດ ເຂົ້າມາເຜີຍແຜ່ໃນອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ນັບແຕ່ນັ້ນມາປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສາມັກຄີກັນສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເສີມສ້າງວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ສະຕິປັນຍາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ນັກປາດອາຈານສືບຕໍ່ກັນມາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

- lao08.org/index.php/repository
- ນະໂຍບາຍຂອງພັກຕໍ່ຊົນເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.
- ປຶ້ມກິດຈະການສາສະໜາໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ຂອງ ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວັນນະໂສພາ
- ເອກະສານສຳລັບເຜີຍແຜ່ຊື່ເອີ້ນ ແລະ ຈຳນວນຊົນເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

ບົດທີ 9 ສິດເສລີພາບພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຂອງພົນລະເມືອງ

1. ສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ



ປະຊາຊົນກຳລັງດຳນາ

ສິດ: ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕົວມະນຸດມາແຕ່ກຳເນີດ ຫຼື ໄດ້ມາຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ມະນຸດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ມະນຸດເອງເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດບັງຄັບໄດ້.

ເສລີພາບ: ໝາຍເຖິງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼື ອິດສະຫຼະພາບຂອງບຸກຄົນ ທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ຫຼື ຈະເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ລະເມີດຕໍ່ສິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

ພົນລະເມືອງ: ໝາຍເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ຄົນພາຍໃນປະເທດເຊິ່ງແມ່ນຄົນຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ສັນຊາດເພື່ອກຳນົດພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ.

ພົນລະເມືອງລາວແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ພົນລະເມືອງລາວໂດຍບໍ່ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.

ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຖືກທຸບຕີ, ປ້ອຍດ່າ, ທໍລະມານ, ຂູດຮີດ, ໃຊ້ແຮງງານໜັກ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດສິດເສລີພາບພື້ນຖານໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ.

ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ບໍ່ອິດສາບັງບຽດ, ຮັກກຽດສັກສີຂອງຕົນ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍອາຍາ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດສິດເສລີພາບພື້ນຖານສຳລັບພົນລະເມືອງລາວໄວ້ດັ່ງນີ້:

1.1 ສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ກ. ຄວາມສຳນຶກງ່າວກັບສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພໃນຊີວິດ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຄືສິດເສລີພາບທີ່ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງການ, ເປັນສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມະນຸດທຸກຄົນປາດຖະໜາ ແລະ ເປັນສິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກວ່າສິດອື່ນໆ ເພາະວ່າສິດເສລີພາບດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການກຳນົດສິດເສລີພາບອື່ນໆ ຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ.

ສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເປັນສິດເສລີພາບໃນຕົວບຸກຄົນ ເຊິ່ງບຸກຄົນສາມາດຈະເຮັດ ຫຼື ກະທຳສິ່ງໃດກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນກໍໄດ້, ບຸກຄົນອື່ນຈະກ້າວກ່າຍ, ລ່ວງລ້ຳ ຫຼື ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍຍະພາບ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ບຸກຄົນສາມາດເດີນທາງ, ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳໃດໆກໍໄດ້ທີ່ບໍ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ສິດຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ຜິດຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ.

ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງຮ່າງກາຍກໍສາມາດກະທຳໄດ້ເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຄົນເຈັບ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ສາມາດຕັດສິນແທນໄດ້ຈຶ່ງສາມາດກະທຳໄດ້.

ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຖືກທຸບຕີ, ປ້ອຍດ່າ, ທໍລະມານ, ຂູດຮີດ, ຂົ່ມເຫັງ, ໃຊ້ແຮງງານໜັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ. ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບສິດບໍລິເວນລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ການຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ຈັບຕົວ ຫຼື ກັກຂັງຜູ້ອື່ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ



ການກັກຂັງຄົນ

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດນັ້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດໄຫຼ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຖືກຈັບຕົວ ຫຼື ຜູ້ຖືກກັກຂັງຊຸດໂຊມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສອງປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 700.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດນັ້ນ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກຈັບຕົວ, ຜູ້ຖືກກັກຂັງເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈະຖືກລົງໂທດ ຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 7.000.000 ກີບ (ມາດຕາ 99 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ)

ການຂາຍຄົນ ແລະ ການລັກພາຕົວ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ຂາຍຄົນ, ລັກເອົາຕົວຄົນໄປ ເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່, ຂາຍ ຫຼື ອື່ນໆຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ (ມາດຕາ 100 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ)

ການຈັບເປັນຕົວປະກັນ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ບັງຄັບ, ຈັບຕົວ, ກັກຂັງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງເປັນຕົວປະກັນ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຂ້າ, ທຸບຕີ ຫຼື ສືບຕໍ່ກັກຂັງຜູ້ນີ້ເພື່ອບັງຄັບຜູ້ອື່ນເຊັ່ນ: ບຸກຄົນ ຫຼື ການ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທຳ ຫຼື ບໍ່ກະທຳສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ການປ່ອຍຕົວປະກັນຈະຖືກ ລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 10.000. 000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີມີການຈັບຕົວປະກັນຫຼາຍຄົນ, ທໍລະມານ, ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ ຕົວປະກັນເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ່ 150.000.000 ກີບ ຫາ 500.000.000 ກີບ ຫຼື ປະທານຊີວິດ (ມາດຕາ 101 ຂອງ ກົດ ໝາຍອາຍາ).

ການຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ , ໃຊ້ອາວຸດນາບຊູ່, ໃຊ້ສິ່ງມືນເມົາ ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາ ມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ເພື່ອທຳຊຳເລົາດ້ວຍການຂົ່ມຂືນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຄອງຂອງຕົນ ເອງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຫາ ສິບແປດປີ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຕົນ, ການຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາດ້ວຍວິທີປ່ຽນຜູນກັນ, ຂົ່ມຂືນ ທຳຊຳເລົາເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບຫ້າປີ, ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງໃນເວລາຂົ່ມຂືນເຮັດໃຫ້ຜູ້ ຖືກຂົ່ມຂືນພິການຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ແລະ ການຂົ່ມຂືນທຳຊຳເລົາແລ້ວຂ້າຖິ້ມຈະ ຖືກລົງໂທດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍອາຍາວາງໄວ້ (ມາດຕາ 128 ກົດໝາຍອາຍາ).

ການຄ້າມະນຸດ

ການຄ້າມະນຸດແມ່ນການຊອກຫາ, ການໃຫ້ບ່ອນລີ້ຊ່ອນ, ການນຳສົ່ງ ຫຼື ການຮັບ ເອົາຄົນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການຂົ່ມຂູ່, ການ ບັງຄັບ, ການຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນໆ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂຸດຮີດແຮງງານ, ຄ້າໂສເພນີ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມີກ, ສິ່ງທີ່ຂັດກັບວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຕັດອະໄວ ຍະວະຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ການກະທຳຜິດຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຕໍ່ເດັກອາຍຸບໍ່ເຖິງ 18 ປີກໍຖືວ່າເປັນການ ຄ້າມະນຸດເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ການຂົ່ມຂູ່, ການບັງຄັບ ຫຼື ການ ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນກໍຕາມ ກໍຖືວ່າເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດເສລີພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ກະທຳຜິດໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ຫຼະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 10.000.000 ກີບ ຫາ 100.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 134 (ໃໝ່).

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດເປັນອາຈິນ ຫຼື ເປັນອາຊີບ, ມີການຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ, ຜູ້ຖືກ ເຄາະຮ້າຍເປັນເດັກ ແລະ ມີຈຳນວນແຕ່ ສອງຄົນ ຂຶ້ນໄປ, ເປັນຍາດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ກະທຳ ຜິດ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ, ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຈິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ຫຼະພາບແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 100.000.000 ກີບ ຫາ 500.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ (ໃນມາດຕາ 32 ຂອງກົດ ໝາຍອາຍາ)

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍພິການຕະຫຼອດຊີວິດ, ຕິດ ໂລກເອດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຜູ້ກະທຳຜິດໃນສະຖານຄ້າມະນຸດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝແຕ່ 500.000.000 ກີບ ຫາ 1000.000.000 ກີບ ແລະ ຈະຖືກຮັບຊັບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ (ໃນມາດຕາ 32 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ)



ກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຄອມມິດ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ຄັ້ງທີ V

ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຮ່ວມກັບກົມເຢົາວະຊົນສູນ
ກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມ-ເຢົາວະຊົນຄອມມິດ ຄັ້ງ
ທີ V ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມ-ເຢົາວະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ
ມະນຸດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ 2015 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມນະຄອນສັກນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນເອກ ດຣ. ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ ຮອງ
ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນຳ
ລະດັບຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ຄ. ຄວາມສຳຄັນສິດບໍລິເວນລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

ເມື່ອຄົນເຮົາເກີດມາເປັນມະນຸດແລ້ວ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສະພາບບຸກຄົນ (ຄວາມ
ເປັນມະນຸດນັ້ນເອງ) ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດຖະບານ ໂດຍສະເພີພາບກັນ
ແລະ ບໍ່ສາມາດຈະມອບຄວາມເປັນຄົນ ຫຼື ມະນຸດໃຫ້ຜູ້ໃດກໍໄດ້ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຕິດຕົວ
ມາແຕ່ກຳເນີດໂດຍທຳມະຊາດເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ກົດເກນທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີສິດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພຈາກອັນຕະລາຍທັງປວງ ແຕ່ສິ່ງນັ້ນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງມະນຸດເນື່ອງຈາກວ່າ: ມະນຸດໄດ້ມີການທຳຮ້າຍກັນເອງ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງມີການຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ເພື່ອມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜສາມາດລ່ວງລະເມີດໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍອາຍາ ມີໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ກຳນົດສິດຂອງລັດ,
ຂອງລວມໝູ່ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິດແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ
, ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕ້ານ ແລະ
ສະກັດກັ້ນການກະທຳຜິດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພົນລະເມືອງທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຄົາ
ລົບກົດໝາຍ.

ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດວ່າ: ການກະທຳອັນໃດທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແມ່ນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍຕາມທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນ.

1.2 ສິດບໍລິສັດລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ກ. ຄວາມສໍາພັນກ່ຽວກັບສິດບໍລິສັດລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ສິດບໍລິສັດລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແມ່ນສິດພື້ນຖານໜຶ່ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນດາສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປີ 2015 (ມາດຕາ 42) ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວມີສິດໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້ທາງຮ່າງກາຍ, ກຽດສັກສີ ແລະ ເຄຫະສະຖານ.

ພົນລະເມືອງລາວຈະບໍ່ຖືກຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ: ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຂ. ເນື້ອໃນກ່ຽວກັບສິດບໍລິສັດລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ການລ່ວງລະເມີດເຄຫະສະຖານ

ບຸກຄົນໃດຫາກລ່ວງລະເມີດເຂົ້າເຄຫະສະຖານຂອງຜູ້ອື່ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການນາບຊູ່, ການໃຊ້ເອກະສານປອມ, ການປອມແປງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ຫົກເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 300.000 ກີບ ຫາ 1.000.000 ກີບ (ມາດຕາ 103 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ)

ຄ. ຄວາມໝາຍສໍາຄັນກ່ຽວກັບສິດບໍລິສັດລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ

ພົນລະເມືອງມີສິດໂດຍບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໝາຍເຖິງພົນລະເມືອງມີສິດໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນເຄົາລົບບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃຜມາລ່ວງລະເມີດບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນອື່ນຢ່າງເສລີ, ຕາມໃຈຖ້າເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ບໍ່ເໝາະ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ມີຄຳສັ່ງຂອງໄອຍະການ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ.

ຄົນລາວທຸກຄົນຍ່ອມມີສິດເສລີພາບໃນເຄຫະສະຖານ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄອບຄອງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຢ່າງມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ບໍ່ວ່າທີ່ຢູ່ອາໄສນັ້ນຈະເປັນບ່ອນເຊົ່າ ຫຼື ເປັນກຳມະສິດຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ຈະເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງບຸກຄົນອື່ນຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນພະນັກງານຂອງລັດກໍຕາມ ຖ້າຫາກມີການສືບຮູ້ການກະທຳຜິດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍກໍບໍ່ສາມາດຈະກວດຄົ້ນໄດ້, ນອກຈາກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງແຈ້ງການຂອງສານປະຊາຊົນ ຈຶ່ງສາມາດກວດຄົ້ນໄດ້. ທຸກຄົນຍ່ອມໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນທີ່ຢູ່

ອາໄສ ຫຼື ເຄຫະສະຖານຂອງຕົນເອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້.

ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ເຄົາລົບປ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຄົນອື່ນ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງຮູ້ປົກປ້ອງປ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ໂຕ້ຕອບ, ກ່າວຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດກົດໝາຍລ່ວງລະເມີດປ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງຄົນອື່ນ.

1.3 ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມລັບທາງຈິດໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບ

ກ.ຄວາມສຳນຶກກ່ຽວກັບສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບ ຄວາມລັບທາງຈິດໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບ

ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ຈິດໝາຍ ແລະ ອື່ນໆເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ຫຼື ບຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນສິດທິຂອງບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດລ່ວງລະເມີດໄດ້.

ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ລ່ວງລະເມີດ ໂດຍການສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫຼື ມີການເຮັດສູງງາດັ່ງເກີນຂອບເຂດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ລ່ວງລະເມີດສິ່ງຂອງຄົນອື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ອະນຸຍາດ, ຈົກຈົດໝາຍຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ຍິນຍອມ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ.

ການສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ, ລ່ວງເກີນທາງດ້ານຈິດໝາຍ ແລະ ລັກຟັງ ຫຼື ອ່ານຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບຂອງຄົນອື່ນ ເປັນການລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ສິດທິສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງສິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກບັນຍັດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ ເປັນສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດລ່ວງລະເມີດໄດ້. ແຕ່ການນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ຫ້າມບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃຊ້ສິດ ແລະ ເສລີພາບເກີນຂອບເຂດນອກເໜືອຈາກຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເພາະຖ້າໃຊ້ສິດເກີນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ກໍຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຂ. ເນື້ອໃນສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບ ຄວາມລັບທາງຈິດໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບ

ການລ່ວງລະເມີດຄວາມລັບສ່ວນຕົວ:ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ເສີຍແຜ່ ຫຼື ເປີດເສີຍຄວາມລັບສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ອື່ນ ທີ່ຕົນໄດ້ຮູ້ຈັກໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຫຼື ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນນັ້ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ຫົກເດືອນ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ລັກເປີດຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ຫຼື ລັກຟັງ ໂທລະສັບຂອງຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ອື່ນນັ້ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ຫົກເດືອນ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບສິດ ແລະ ເສລີພາບ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຄ. ຄວາມໝາຍສໍາຄັນສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບ ຄວາມລັບທາງຈົດໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບ

ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມລັບທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະສັບ, ເອກະສານ ແລະ ໂທລະເລກອື່ນໆ ກໍ່ແມ່ນສິດທິພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ.

ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມລັບທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະສັບ, ຂ່າວສານໝາຍເຖິງບໍ່ໃຫ້ໃຜເອົາ, ຈີກ, ລັກຟັງໂທລະສັບ, ລັກອ່ານຈົດໝາຍຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ຕາມລຳພັງໃຈບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງ, ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານນີ້.

ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປີ 2003 ມາດຕາ 47 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: “ພົນລະເມືອງລາວມີພັນທະເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ລະບຽບການອອກແຮງງານ, ລະບຽບການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງບ້ານເມືອງ”.

ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງເຄົາລົບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກລັກເປີດອ່ານຈົດໝາຍ, ໂທລະເລກ, ລັກຟັງໂທລະສັບ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ຫຼື ກະທຳສິ່ງໃດທີ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ທັງເປັນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຈະຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຄວາມຍຸດຕິທຳໃນສັງຄົມ ແລະ ສ້າງໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບສຸກ.

1.4 ສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ

ກ. ຄວາມສໍາພັນກັບສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ

ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ຫຼື ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການຂີດຂຽນ ເປັນສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈາກກົດໝາຍ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວກຳນົດໄວ້ ເພາະສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ ຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະເປັນການເປີດກວ້າງຮັບຟັງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຈາກສັງຄົມ ຫຼື ປະຊາຊົນ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວທຸກຄົນຍັງມີສິດເສລີພາບ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ການຊອກຮູ້ຈຳຮຽນ, ການຮັບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງອິດສະຫຼະເສລີ ແລະ ບໍ່ມີພົມແດນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ສິດໃນການເວົ້າໃນສັງຄົມ, ການຂຽນລົງໃນເວັບໄຊ ຫຼື ທາງອິນເຕີເນັດ, ການຕີພິມທາງໜັງສືພິມ, ວາລະສານຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.

ຂ. ເນື້ອໃນສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ອອກໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ເດີນຂະບວນ ແລະ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້. ນອກນັ້ນ ຍັງມີເສລີພາບໃນການສະເໜີ, ປະກອບຄໍາເຫັນ, ແນະນຳຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນມີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ແຜນງານ, ແຜນການຍຸດທະສາດ, ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ...

ການນຳໃຊ້ສິດເສລີພາບດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວາງອອກ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສິດປັນເຈົ້າຂອງພົນລະເມືອງເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສະດວກໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນມີສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ບົດບາດຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນສັງຄົມ.

ຄ. ຄວາມໝາຍສໍາຄັນສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ

ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ຂີດຂຽນ, ໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເດີນຂະບວນມີການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ປີ 2015 ໃນມາດຕາ 44 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາວ່າດ້ວຍການກະທຳຜິດຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນອື່ນ (ປີ 1997). ໃນມາດຕາ 88, 89 ແລະ 90 ບັນດາມາດຕາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ລະບຸສິດທີ່ສໍາຄັນຄື: ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ມີ ປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເຕັມສ່ວນຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ມີເງື່ອນໄຂເປັນເຈົ້າການ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ.

ໃນບັນດາສິດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ມີສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນທີ່ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ສຸດ.



ການສະແດງເຖິງສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ

ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຈະຕ້ອງກຳແໜ້ນສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດອື່ນໃຫ້ໄດ້ດີ.

ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນນີ້ແມ່ນສິດທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະຈຳກັດ ແລະ ລ່ວງລະເມີດໄດ້ ແຕ່ການນຳໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວນັ້ນຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ຫ້າມມີການໃຊ້ສິດເສລີພາບເກີນຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍບັນຍັດໄວ້.

1.5 ກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ

ກ. ຄວາມສໍາພັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ

ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊີວິດ, ຮ່າງກາຍ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີແມ່ນສິດພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ເປັນສິດທີ່ມີການພົວພັນກັບທຸກຄົນ ເຊິ່ງເປັນສິດທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທີ່ສູດສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກກົດໝາຍເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜລ່ວງລະເມີດໄດ້ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດສິດຂອງໃຜລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ.

ຂ. ເນື້ອໃນກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ອື່ນຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການທຸ້ມຕີ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນມີການບາດເຈັບສາຫັດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ໜຶ່ງປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 1.500.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 700.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ.

ການທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ອື່ນໃນເວລາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ

ບຸກຄົນຜູ້ຫາກໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ອື່ນຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດ ຫຼື ສຸຂະພາບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງທີ່ຕົນເອງກໍມີເງື່ອນໄຂພໍຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ຫຼື ບອກຄົນອື່ນໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ບຸກຄົນຜູ້ໃດທີ່ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200.000 ກີບ ຫາ 1.000.000 ກີບ.

ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດທາກເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບດ້ວຍຄວາມປະໝາດ, ເລີ່ມເລີ້ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວທາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາຫັດ, ເຈັບຫຼາຍຄົນ ຫຼື ເສຍອົງຄະຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດທາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດດ້ວຍຄວາມປະໝາດ ຄວາມເລີ່ມເລີ້ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສອງປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200.000 ກີບ ຫາ 1.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວທາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 300.000 ກີບ ຫາ 2.000.000 ກີບ.

ການຫຼຸດລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດທາກໄດ້ທຳການຫຼຸດລູກໃຫ້ຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສອງປີ ຫາ ຫ້າປີ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 200.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທຳ ທາກໄດ້ທຳການຫຼຸດລູກໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນເປັນອາຈິນ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ການລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ທາກເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຊຸດໂຊມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍຊີວິດຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ຫ້າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 300.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.

ຜູ້ຍິງຜູ້ໃດທາກໄດ້ທຳການລູກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໃຊ້ຜູ້ອື່ນເຮັດໃຫ້ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 100.000 ກີບ ຫາ 500.000 ກີບ.

ການຄາດຕະກຳ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດ ໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສິບປີ ຫາ ສິບຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດຫາກໄດ້ເອົາການຄາດຕະກຳເປັນອາຈິນ, ຂ້າຄົນໂດຍມີແຜນການ, ຂ້າຄົນຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ, ຂ້າພະນັກງານທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ຂ້າຫຼາຍຄົນ, ຂ້າຜູ້ຍິງຖືພາ, ຂ້າຄົນເພື່ອປົດບັງການກະທຳຜິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 2.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ, ອາດຈະຖືກຈຳກັດທີ່ຢູ່ ຫຼື ຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສຍຊີວິດ ໂດຍເຈດຕະນາ ຍ້ອນຖືກແຕະຕ້ອງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງໜັກ ຈົນບໍ່ສາມາດຈະຄຸມສະຕິໄວ້ໄດ້ ດ້ວຍການກະທຳບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມປີ ຫາ ຫ້າ ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 500.000 ກີບ ຫາ 2.000.000 ກີບ.

ສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການປິ່ນປົວ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດໄວ, ເຜົ່າຊົນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີສິດສະເໝີພາບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ຫຼື ຮ້ອງທຸກ ຖ້າຕົນເຫັນວ່າການປິ່ນປົວນັ້ນ ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ບໍ່ຍຸດຕິທຳ ເລືອກ ຫຼື ປຸງສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວ.



ການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ່ຽນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວນັ້ນຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວຕ້ອງແຈ້ງຄວາມ
ສ່ຽງກ່ຽວກັບສະພາບການເຈັບເປັນ ລວມທັງມອບບົດບັນທຶກການປິ່ນປົວໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫຼື ຄອບ
ຄົວຜູ້ກ່ຽວ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຕ້ອງເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງສະຖານທີ່
ປິ່ນປົວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບປິ່ນປົວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ການປ້ອຍດຳ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ໃຊ້ວາຈາ, ຂຽນ ຫຼື ກະທຳແນວຫຍາບຊ້າໃສ່ຜູ້ອື່ນ ເພື່ອໃຫ້
ເຊື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມ ເດືອນ
ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ
ຫາ 300.000 ກີບ.

ການນິນທາ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງດ້ວຍການຂຽນ,
ການເວົ້າ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ
ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ
300.000 ກີບ.

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ໃສ່ຮ້າຍບ້າຍສີຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈິງ ດ້ວຍການຂຽນ, ການເວົ້າ
ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍກຽດສັກສີຢ່າງຮ້າຍແຮງຈະຖືກລົງໂທດຕັດ
ອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ
ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ.

ການພົ່ນປະໝາດຊາກສົບ ຫຼື ຊີ້ສຽງຂອງຜູ້ຕາຍ

ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກໄດ້ກະທຳ ຫຼື ໃຊ້ວາຈາຢ່າງຫຍາບຊ້າຕໍ່ຊາກສົບ, ຊີ້ສຽງ, ບ່ອນຝັງ
ສົບ ຫຼື ທາດຂອງຜູ້ຕາຍ ເຊິ່ງເປັນການແຕະຕ້ອງຈິດໃຈຂອງມະຫາຊົນ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ
ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 50.000 ກີບ ຫາ 300.000 ກີບ.

ຄ. ຄວາມໝາຍສຳຄັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊີ້ສຽງ ແລະ ກຽດ ສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ

ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊີ້ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງ
ແມ່ນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດ

ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ລວມທັງ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ປອດໄພ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ.

ກົດໝາຍອາຍາມີໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ກຳມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່ , ບຸກຄົນ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕົ້ນ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳຜິດ ແລະ ສຶກສາ ອົບຮົມພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວປະກອບສ່ວນ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.

2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ແລະ ພົນລະເມືອງໃນການຮັບປະກັນການປະ ຕິບັດສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

2.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ

ລັດປົກປ້ອງສິດເສລີພາບ ແລະ ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ ຫຼື ປະຊາ ຊົນທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະລ່ວງລະເມີດໄດ້. ທຸກອົງການ ແລະ ພະນັກງານຂອງລັດຕ້ອງໂຄສະນາອົບ ຮົມ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທັງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ. ຫ້າມທຸກ ການກະທຳແບບອາດຍາສິດ, ຂົ່ມຂູ່ອັນຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງກຽດສັກສີ, ຮ່າງກາຍ, ຊີວິດ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊົນ.

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະ ເມືອງລາວ ສອດຄ່ອງກັບທາດແທ້ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ.

2.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງ

ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ໃນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານ ເຊິ່ງມັນແມ່ນທັດສະນະຂອງແຕ່ລະຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ສຳນັກງານ, ອົງການ. ສະນັ້ນ, ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດ ໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ, ຕ້ານບັນດາການປະພຶດສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕື່ນຕົວປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງ

ຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກະທຳຜິດທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຈິ່ງໃຈປະຕິບັດຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຕາມຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ, ພ້ອມນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່ ຕຳນິ, ຕັກເຕືອນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງບ້ານເມືອງໃຫ້ໄດ້ດີ.

ຄຳຖາມ

1. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງສິດ, ເສລີພາບ ແລະ ພົນລະເມືອງ?
2. ເນື້ອໃນສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍສະແດງອອກແນວໃດ?
3. ສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ?
4. ເນື້ອໃນສິດບໍ່ລ່ວງລະເມີດບ່ອນຢູ່ອາໄສສະແດງອອກແນວໃດ?
5. ຖ້າບຸກຄົນໃດກໍຕາມຫາກໄດ້ລະເມີດຄວາມລັບສ່ວນຕົວຈະເປັນແນວໃດ?
6. ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງສິດປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນໃດ?
7. ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງມີຈັກຢ່າງ? ແຕ່ລະຢ່າງໄດ້ວາງໂທດແນວໃດ?
8. ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງກົດໝາຍປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພົນລະເມືອງສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນໃດ?
9. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ໃນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງມີຫຍັງແດ່?
10. ພົນລະເມືອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດຕໍ່ການປະຕິບັດ ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຕົນ?

ບົດເຝິກຫັດ

1. ເປັນຫຍັງພັກ-ລັດ ຈິ່ງໄດ້ກຳນົດສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ? ຖ້າບໍ່ມີສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານພົນລະເມືອງຈະເປັນແນວໃດ? ອະທິບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ.
2. ຈົ່ງຍົກບາງຕົວຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມ ຕາມທີ່ພວກນັ້ນເຄີຍພົບເຫັນກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ?
3. ຖ້ານັກຮຽນຫາກພົບເຫັນປາກົດການ ການຄ້າມະນຸດນັກຮຽນຈະເຮັດແນວໃດ?
4. ຖ້ານັກຮຽນເຫັນຄົນອື່ນກຳລັງລ່ວງລະເມີດເຂົ້າເຮືອນຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນັກຮຽນຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?

5. ຖ້ານັກຮຽນກຳລັງລົມໂທລະສັບ ຫຼື ອ່ານຈົດໝາຍສ່ວນຕົວຢູ່ ແລ້ວມີຄົນອື່ນມາລັກ
ຈອບຟັງນັກຮຽນຮູ້ສຶກແນວໃດ? ແລະ ຈະມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?
6. ການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດຢູ່ໃນສັງຄົມ? ຖ້າຄົນຜູ້ໜຶ່ງ
ຫາກບໍ່ມີສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນຢູ່ໃນສັງຄົມຈະເປັນແນວໃດ? ອະທິ
ບາຍ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ.
7. ກຽດ ແລະ ສັກສີຄືກັນ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນ?
8. ຖ້ານັກຮຽນເຫັນຄົນເກີດອຸບັດຕິເຫດ ນັກຮຽນຈະເຮັດແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?
9. ບັດປະກັນສັງຄົມແມ່ນບັດແນວໃດ? ແລະ ນຳໃຊ້ແນວໃດເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວ?
10. ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງມີການນຳໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມແທນການຈ່າຍເງິນສົດໃນເວລາເຂົ້າຮັບ
ການປິ່ນປົວ?
11. ຖ້ານັກຮຽນເຫັນຄົນຜູ້ໜຶ່ງກຳລັງນິນທາ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈິງນັກ
ຮຽນຈະເຮັດແນວໃດ?
12. ນັກຮຽນຈະນຳໃຊ້ສິດເສລີພາບພື້ນຖານເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດແນວໃດ?
13. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ ຫຼື ຜູ້
ທີ່ຮູ້ແລ້ວແຕ່ຍັງລະເມີດຕໍ່ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງນັກຮຽນຈະມີ
ວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?
- ນັກຮຽນຈຶ່ງຂີດວົງມົນອ້ອມເອົາຕົວອັກສອນຕໍ່ໜ້າຄຳຕອບທີ່ເຫັນວ່າເປັນຄຳຕອບທີ່
ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດພຽງຂ້ອງຕາມຄຳຖາມຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
14. ສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອໃຜ?
 - ກ. ເພື່ອມະນຸດທຸກຄົນ
 - ຂ. ເພື່ອບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ
 - ຄ. ເພື່ອພົນລະເມືອງລາວ
 - ງ. ເພື່ອສັງຄົມໃດໜຶ່ງ
15. ການຂົ່ມຂູ່, ການບັງຄັບ ຫຼື ການຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ ນອນໃນຂໍ້ໃດຂອງສິດບໍ່ລ່ວງ
ລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
 - ກ. ການຂົ່ມຂຶ້ນທຳຊຳເລົາ
 - ຂ. ການບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໃນເວລາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ
 - ຄ. ການຄ້າມະນຸດ

ງ. ການຄາດຕະກຳ

16. ພົນລະເມືອງລາວຄວນປະຕິບັດສິດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນແນວໃດ?

ກ. ຕາມໃຈຕົນເອງ

ຂ. ໃຫ້ຖືກກາລະ-ເທສະ

ຄ. ຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ

ງ. ຕາມສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງກຳນົດໄວ້

ເອກະສານອ່ານເພີ່ມ

ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບ ປັບປຸງ) ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ ປີ 2015 ໄດ້ກຳນົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງຄື:

ໝວດທີ IV

ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

ມາດຕາ 34 ພົນລະເມືອງລາວແມ່ນຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 35 ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກຍິງ-ຊາຍ, ຖານະດ້ານສັງຄົມ, ລະດັບ ການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຊົນເຜົ່າລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າ ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 37 ພົນລະເມືອງລາວຍິງ-ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

ພາກທີ II ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ການບໍ່ລ່ວງລະເມີດ ສິດ ແລະ ເສລີພາບພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກັກຕົວ ໂດຍບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງຫົວໜ້າອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ຫຼື ກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານ ໂດຍບໍ່ມີຄຳສັ່ງຂອງຫົວ ໜ້າອົງການໄອຍະການ ຫຼື ສານ ບ່ອນການກະທຳຜິດເກີດຂຶ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ການຈັບຕົວ, ການກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານໃນກໍລະນີການກະທຳຜິດເຊິ່ງໜ້າ ຫຼື ໃນກໍລະນີທີ່ຮີບດ່ວນເທົ່າ ນັ້ນ.

ໃນກໍລະນີການກັກຕົວ, ຈັບຕົວ, ກັກຂັງ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ການກັກຂັງເກີນກຳນົດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານນັ້ນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງປ່ອຍຕົວໃນທັນທີ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັງຄັບ, ນາບຊູ່, ທຸບຕີ ຫຼື ທໍລະມານຜູ້ຖືກສົງໄສ, ຜູ້ຖືກຫາ ຫຼື ຈຳເລີຍໃນເວລາດຳເນີນຄະດີ.

ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ກັກຕົວ, ຈັບຕົວ ຫຼື ກັກຂັງ, ກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານ ຫຼື ຕົວບຸກຄົນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ແລະ ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາພ້ອມທັງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ຄວາມສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ສານ

ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຕ້ອງປະຕິບັດບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ, ເຜົ່າ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາສາ, ລະດັບການສຶກສາ, ອາຊີບຄວາມເຊື່ອຖື, ພູມລຳເນົາ ແລະ ອື່ນໆ.

ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການ ແລະ ສານຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຖືກສົງໄສ ຜູ້ຖືກຫາ, ຈຳເລີຍ, ຜູ້ຖືກເສຍຫາຍ, ໂຈດທາງແພ່ງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ສິດຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຖືກຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ພາວະວິໄສ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ປີ 2005

ມາດຕາ 5 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ

ລັດເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການປິ່ນປົວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນແຂງແຮງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ ແລະ ເດັກ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ລັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິ່ນປົວ ໂດຍເສຍຄ່າ ຫຼື ບໍ່ເສຍຄ່າຕາມລະບຽບການ.

ລັດຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງທຶນໃສ່ການບໍລິການປິ່ນປົວໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄໝ.

ລັດສົ່ງເສີມການບໍລິການປິ່ນປົວ ໂດຍມີການສົມທົບລະຫວ່າງການແພດທັນສະໄໝ ແລະ ການແພດພື້ນເມືອງ

ມາດຕາ 6 ຫຼັກການປົນປົວ

ການປົນປົວຕ້ອງດຳເນີນຕາມລັກການດັ່ງນີ້:

1. ເຄົາລົບສິດໃນການມີຊີວິດຂອງມະນຸດ.
2. ໃຫ້ການປົນປົວຢ່າງສະເໝີພາບ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມເປັນຈິງຂອງພະຍາດ.
3. ມີມະນຸດສະທຳເປັນຕົ້ນ ຈັນຍາບັນແພດ ແລະ ສະຕິຮັບຜິດຊອບສູງໃນການປົນປົວ
4. ມີໃບຍົມຍອມຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງໃນກໍລະນີຈຳເປັນ.

ໝວດທີ III

ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຈັນຍາທຳ ຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການປົນປົວ

ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການປົນປົວ

ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການປົນປົວມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

- ກວດພະຍາດ
- ບົ່ງມະຕິພະຍາດ
- ອອກໃບສັ່ງປົນປົວ
- ວາງຢາ
- ຈ່າຍຢາ
- ແນະນຳດ້ານການແພດ, ຟັງຄວາມເຫັນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົນເຈັບ
- ໃຫ້ການພະຍາບານ
- ເວນຍາມ
- ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຄົນເຈັບ
- ຮັກສາຄວາມລັບຂອງຄົນເຈັບ
- ອອກໃບຍັງຍືນການປົນປົວ
- ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ໝວດທີ IV

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 39 ຫ້າມເຮັດການຄ້າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອະໄວຍະວະຈາກຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ

ຫ້າມຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວສິ່ງເສີມ ຫຼື ເຮັດການຊີ້-ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ອະໄວຍະວະໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດເຊັ່ນ: ເລືອດ, ອົງຄະ, ຈຸລັງ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ ຫຼື ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍົກເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ຢ່າງອື່ນ.

ມາດຕາ 40 ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຕ້ອງຫ້າມ

ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຕ້ອງຫ້າມເພື່ອເປັນບ່ອນກວດພະຍາດ ແລະ ປະປິ່ນປົວຄົນເຈັບມີດັ່ງນີ້:

- ສະຖານທີ່ຄ້າຂາຍເຊັ່ນ: ສູນການຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດ
- ຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການແພດ
- ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ

ມາດຕາ 42 ຫ້າມດຳເນີນການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ຫ້າມດຳເນີນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນ: ທຳການທູລູກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກປິ່ນປົວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ.

ໝວດທີ V

ການເງິນດ້ານການປິ່ນປົວ

ມາດຕາ 47 ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບລັດຖະກອນ (ບັດປະກັນສັງຄົມ)

ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບລັດຖະກອນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງ ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບຳນານ, ນັກລົບເກົ່າ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍກຳລັງງານທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ຂອງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະບານ.

ເມື່ອສະມາຊິກກອງທຶນນີ້ ລວມທັງຜູ້ເສຍອົງຄະພິເສດ, ເມຍ ຫຼື ຜົວ ແລະ ລູກທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຂອງສະມາຊິກຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວມາຮັບການບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວຕ່າງໆ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບລັດຖະກອນ ເປັນຜູ້ເສຍໃຫ້ຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ 7 ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ລາຍງານຂ່າວຈາກ ວິທະຍຸ ປ.ກ.ສ ລາຍງານວ່າ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ 7, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດດ້ວຍຄະແນນສູງເຫັນດີ ຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວສະເໜີໂດຍພົນຕີ ສົມ ແກ້ວ ສີລາວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປກສ ໃນຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ລະບຸເຖິງການກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນລະບົບແລະ ມີປະສິດທິ ຜົນ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ, ຊີວິດສຸຂະພາບ, ເສລີພາບ, ຮິດຄອງປະເພນີອັນ ດີງາມຂອງຊາດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ທັງເປັນການປະ ກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 9 ພາກ 12 ໝວດ 89 ມາດຕາ.

ໃນກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຜັດປຸງນັກຂຶ້ນປະກອບຄໍາ ຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ໃນຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດເປັນຕົ້ນ: ມາດຕາ 9, ມາດຕາ 10 ມາດຕາ 11 ມາດຕາ 12 ທີ່ລະບຸເຖິງອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຫຼັກການກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດການປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດ, ຂັ້ນຕອນ ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ການຄ້າມະນຸດ.

ບົດທີ 10 ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

1. ຄວາມສໍານຶກກ່ຽວກັບລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄວາມ ເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ຕ້ານລັດທິລ່າເມືອງ ຂຶ້ນແບບເກົ່າ, ແບບໃໝ່ ແລະ ລະບອບສັກດີນາປະຕິການພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.



ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແມ່ນລະບອບການເມືອງ ທີ່ມາຈາກການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍ ຄວາມອົງອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫຼະອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນລາວ, ມັນ ແມ່ນລະບອບທີ່ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາແມ່ນເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ. ສັງຄົມນິຍົມແມ່ນອຸດົມການ, ຈຸດໝາຍແຫ່ງການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ຊາດ ຂອງຄົນລາວໝົດທຸກໆຄົນ, ແມ່ນໄລຍະແຫ່ງການສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອ ກ້າວໄປເຖິງ ສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ.

1.2 ຈຸດໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ການກໍ່ສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນແຫ່ງການຂ້າມຜ່ານກ້າວໄປສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ສັງຄົມນິຍົມທີ່ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປເຖິງນັ້ນ ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 7 ສະໄໝທີ IV ເຊິ່ງມີ 7 ຄຸນລັກສະນະສັງຄົມນິຍົມດັ່ງນີ້ :

- 1) ປະຊາຊົນມີສິດເປັນເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນ ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວດ້ານການເມືອງສູງ.
- 2) ລະບົບການເມືອງເຊິ່ງມີພັກເປັນແກນນຳໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເປັນຢ່າງດີຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ສະມາຊິກສັງຄົມທັງໝົດ.
- 3) ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນລະດັບສູງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າໃນນັ້ນລັດເປັນຜູ້ຖືກຳມະສິດ ແລະ ກຳຂະແໜງການຜະລິດທຸລະກິດທີ່ມີລັກສະນະຕັດສິນ ແລະ ມີບົດບາດຄວບຄູ່ໃນທົ່ວເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.
- 4) ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສິວິໄລ, ສະມາຊິກສັງຄົມໄດ້ຮັບການບົດປ່ອຍອອກຈາກການຂູດຮີດ, ຈາກການເອົາລັດເອົາປຸງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳໃນດ້ານຕ່າງໆ ຜູ້ໃດກໍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຊົມໃຊ້ຕາມໝາກຜົນຂອງການອອກແຮງງານ, ມີຊີວິດອີ່ມໜ້າສຳລານ, ມີສິດເສລີພາບ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີເງື່ອນໄຂພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ.
- 5) ຂະນົບທຳນຽມປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ເຜົ່າຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ກ້າວໜ້າມີສີສັນເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ.
- 6) ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆມີຄວາມສະເໝີພາບ, ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ເອື້ອເຜື້ອເພື່ອແຜ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພ້ອມກັນກ້າວໜ້າ, ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັນຕິສຸກໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ.
- 7) ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນກວ້າງຂວາງກັບນາໆຊາດ ບົນຫຼັກການສະເໝີພາບ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

ບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນຈຸດໝາຍຍຸດທະສາດຍາວນານ, ສ່ວນຈຸດໝາຍໜ້າທີ່ສະເພາະໜ້າແມ່ນ "ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ປະຊາຊົນມີລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ລື່ນລະດັບປັດຈຸບັນຢ່າງໜ້ອຍສາມເທົ່າຂຶ້ນໄປ".

1.3 ທາດແທ້ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ທາດແທ້ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນສະແດງອອກດັ່ງນີ້:

- 1) ລົບລ້າງບັນດາຮ່ອງຮອຍຄວາມຫຼ້າຫຼັງ, ຝືນປະຕິວັດຂອງລະບອບລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ, ແບບໃໝ່ ແລະ ລະບອບສັກດີນາທີ່ຍັງເຫຼືອຄ້າງໄວ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
- 2) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບທີ່ດິນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີເນື້ອທີ່ດິນທຳການຜະລິດ.
- 3) ປະຕິບັດສິດເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ ສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນຂົງເຂດຊີວິດສັງຄົມ; ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງກຸ່ມຄົນ, ຊົນຊັ້ນ ແລະ ຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ.
- 4) ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແນໃສ່ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ .

ສະນັ້ນ, ທາດແທ້ປະຊາຊົນສະແດງອອກທຸກໆ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບົບກົດໝາຍຂອງລັດລ້ວນແຕ່ສ່ອງເຖິງເຈດຈຳນົງ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

2. ຄວາມໝາຍ ແລະ ທາດແທ້ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

2.1 ຄວາມໝາຍ

- ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແມ່ນລັດທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ, ແມ່ນລັດທີ່ຄົນລາວເປັນເຈົ້າ ຫຼື ມີສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ ແລະ ຊາຕາກຳຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
- ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແມ່ນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານພັນທະພາບຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຊາວກະສິກອນ, ນັກຮຽນຮູ້ບັນຍາຊົນປະຕິວັດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາຊັ້ນຄົນທີ່ຮັກຊາດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.

- ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແມ່ນລັດເອກະພາບຂອງທົ່ວປວງຊົນລາວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍເຜົ່າທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ໂດຍຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້, ປະຊາຊົນລາວເຜົ່າຕ່າງໆ ມີສິດສະເໝີພາບ, ມີເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ມີຄວາມຮັກແພງເອື້ອເພື່ອແຜ່ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃນຄອບຄົວໃຫຍ່ຂອງຊາດລາວເອກະພາບ.
- ລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ດຳເນີນການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມລັດດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ . ລັດດຳເນີນມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສັງລວມພາຍໃນຊາດ, ສົມທົບກັບການຍາດແຍ່ງກຳລັງແຮງຈາກສາກົນເພື່ອສ້າງສາປະເທດຊາດຕາມເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ.

2.2. ທາດແທ້ຂອງລັດ ສ. ປ. ປ ລາວ

ທາດແທ້ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແມ່ນລັດຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.

2.2.1 ລັດຂອງປະຊາຊົນ

ລັດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມໝາຍວ່າ ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງລັດ, ລັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເກີດມາຈາກຜົນລວມຍອດຂອງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກຍາກລຳບາກນາໆ ປະການ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫຼະອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັ້ນຄົນທີ່ຮັກຊາດພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ລັດຂອງພວກເຮົາກຳເນີດ ຈາກຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານບັນດາເຜົ່າ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນເຮົາໄດ້ໃຊ້ສິດຂອງຕົນ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດອຳນາດ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນອົງການລັດ.

2.2.2 ລັດໂດຍປະຊາຊົນ

ລັດໂດຍປະຊາຊົນມີຄວາມໝາຍວ່າ ລັດຂອງພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໂດຍມີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຫຼື ຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຕິດຕາມດູແລ ແລະ ກວດກາ, ປະຊາຊົນມອບສິດໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ບໍລິຫານວຽກງານ, ຖ້າວ່າຜູ້ໃດ, ອົງການໃດຫາກມີການກະທຳລະເມີດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ປະຊາຊົນມີສິດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນມີສິດ, ມີໜ້າທີ່ ແລະ ມີພັນທະປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ປັບປຸງກໍ່ສ້າງລັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

2.2.3 ລັດເພື່ອປະຊາຊົນ

ລັດເພື່ອປະຊາຊົນມີຄວາມໝາຍວ່າ ອຳນາດລັດຂອງພວກເຮົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຊື່ສັດ ບໍລິສຸດຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສຸດກົກສຸດປາຍ, ລັດຂອງພວກເຮົາຖືເອົາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍສູງສຸດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຕົນ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຢູ່ດີກິນດີ, ຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກມາສູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ບໍ່ອາດຍາສິດ, ບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ... ອັນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດເຮົາເສຍບົດບາດອິດທິພົນຕໍ່ປະຊາຊົນ.

3. ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຕາມເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ

3.1 ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່

3.1.1 ຄວາມຈຳເປັນ

ຜ່ານໄລຍະໜຶ່ງທົດສະຕະວັດ (1975-1985) ແຫ່ງການສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຢູ່ປະເທດເຮົາ ເຖິງວ່າໄດ້ມີຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຫຼາຍປະການ ແຕ່ຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າເທື່ອໃນໄລຍະນັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ.

ປະເທດສັງຄົມນິຍົມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງແນວທາງແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມເຊັ່ນ:

- ຈົນໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແນວທາງ "ປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ" ຕາມທິດສະດີຂອງທ່ານ ເຕັ້ງສຽວຜິງ ແຕ່ປີ 1978 ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈ.
- ສະຫະພາບໂຊວຽດ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແນວທາງ "ເປເຣສະໂຕຍກາ" "ການປະຕິຮູບ" ໃນປີ 1985 ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍປະການ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ເກີດຄວາມຜິດພາດດ້ານການກຳນົດວິທີການ ແລະ ມາດຕະການນຳພາການປະຕິຮູບຈຶ່ງເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຫະພາບໂຊວຽດລົ້ມລະລາຍ ໃນປີ 1991, ເຫດການແບບດຽວກັນໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ປະເທດສັງຄົມນິຍົມຢູລົບຕາເວັນອອກອື່ນໆ.

- ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດແນວທາງ " ໂດຍເມື່ອ " (ປ່ຽນແປງໃໝ່) ໃນທ້າຍ ຊຸມປີ 1980 ແລະ ສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໜັກໜ່ວງໄດ້ຢ່າງພາກພູມໃຈ ທັງຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຫຼາຍປະການ.
- ໃນທ້າຍຂອງສະຕະວັດທີ 20 ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ປະກອບສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ນິຍົມຈັກກະພັດ ກັບສັງຄົມນິຍົມໂລກມີລັກສະນະຂັ້ນວຽວ ແລະ ຮອບດ້ານ (ດ້ານ ການເມືອງ, ການທະຫານ, ດ້ານແນວຄິດຈິດຕະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ...). ການ ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຂັດແຍ່ງປະກອບສ່ວນກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນໂລກເຊິ່ງໃນນັ້ນ ລວມທັງປະເທດສັງຄົມນິຍົມຈຳເປັນຕ້ອງປັບປຸງປ່ຽນແປງແນວ ທາງນະໂຍບາຍຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ຕ່າງປະເທດເພື່ອການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕົວກ້າວຂຶ້ນ. ພັກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕີລາຄາສະພາບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມສາກົນໃນເວລານັ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍຢືດໝັ້ນໃນອຸດົມຄະຕິ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ.

3.1.2 ຈຸດປະສົງ

ພັກເຮົາໄດ້ນຳພາລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍມີຈຸດປະສົງອັນຈະແຈ້ງດັ່ງນີ້:

- 1) ເພື່ອປົກປັກຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕິວັດ ແລະ ສືບຕໍ່ນຳພາປະເທດຊາດກ້າວ ຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່.
- 2) ເພື່ອສືບຕໍ່ບູລະນະແນວທາງຂອງພັກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຖືກກັບກົດເກນພາວະວິໄສກ່ວາເກົ່າແກ່ໃສ່ຊຸດຄົ້ນຄວາມ ອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ສູງ.
- 3) ເພື່ອກຳຈັດປັດເປົ້າບັນດາປັດໄຈທີ່ກົດໜ່ວງໄປພ້ອມກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂ, ກົນໄກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອັນອຳນວຍໃຫ້ແກ່:
 - ການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົວແປງການພົວພັນ ການຜະລິດໃຫ້ສອດຄ່ອງ.
 - ສ້າງໂຄງປະກອບ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະ, ຮັບປະກັນ ໃຫ້ການເຕີບໂຕມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມທິດສັງຄົມນິ ຍົມ.

- ຊຸດຄົ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງ ປະເທດ ບົນພື້ນຖານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ນຳ ໃຊ້ກາລະໂອກາດແຫ່ງຍຸກໂລກາພິວັດທາງເສດຖະກິດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

4) ເພື່ອເຊິດຊູບົດບາດຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວໃນປະຊາຄົມໂລກຢ່າງເໝາະສົມ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນຮັບປະກັນການປະ ຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນດີ. ສ້າງປະເທດລາວ ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

4. ຂະບວນວິວັດ ແລະ ເນື້ອໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ປະເທດເຮົາ

4.1 ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່

ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ປະເທດເຮົາບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບັງເອີນ, ແຕ່ທາກເກີດ ຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການສະສົມບົດຮຽນຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງແຫ່ງການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ພາລະ ກິດປະຕິວັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາລະບອບໃໝ່ກັບ ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ (ທີ່ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ມີຜົນ ສຳເລັດຢູ່ປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ), ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ປະເທດເຮົາມີຂະບວນວິວັດດັ່ງນີ້:

- ແນວຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມສະແດງອອກຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ VII (ສະໄໝທີ II) ປີ 1979, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການຫັນໄປສູ່ກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃໝ່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
- ໃນປີ 1986 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ວາງທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮອດ ປີ 2000. ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່ບາງດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດັດແປງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.
- ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ V (ສະໄໝທີ IV) ປີ 1988 ໄດ້ກຳນົດແຜນນະໂຍ ບາຍອັນຈະແຈ້ງແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ກຳນົດແຜນນະໂຍ ບາຍກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ດັດແປງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ດັດ ແປງວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານຫັນເປັນແຜນການ, ຫັນທະນາຄານໄປສູ່ການໄລ່ ລຽງທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

- ວັນທີ 15-22 ມິຖຸນາ ປີ 1988 ກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ VI (ສະໄໝທີ IV) ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍທັນເສດຖະກິດທຳມະຊາດໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າໂດຍຖືເອົາການຜະລິດກະສິກຳກາຍເປັນສິນຄ້າໄປຄຸງຄູ່ກັບການດັດແປງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ .
- ຕົ້ນປີ 1989 ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ VII (ສະໄໝທີ IV) ໄດ້ກຳນົດລັກສະນະຂອງການປະຕິວັດຢູ່ປະເທດເຮົາ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະແຫ່ງການສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ສັງຄົມນິຍົມ, ຫາກບໍ່ແມ່ນການກ້າວສູ່ສັງຄົມນິຍົມໂດຍກົງ, ອັນນີ້ແມ່ນການປັບປຸງຄືນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ທັດສະນະກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການປະຕິວັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ພາວະວິໄສ.
- ເດືອນ 10 ປີ 1989 ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ VIII (ສະໄໝທີ IV) ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບເອົາມະຕິກ່ຽວກັບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນສະພາບການໃໝ່ ແລະ ວາງ 6 ຫຼັກການປ່ຽນແປງໃໝ່ອອກ.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບສ້າງມາເປັນກ້າວ, ເປັນຂັ້ນຕອນ ແລະ ເປັນລະບົບ, ໄດ້ມີການບູລະນະເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຄ່ອຍໆສົມບູນຂຶ້ນຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ຈາກການມີແນວຄິດລິເລີ່ມແຕ່ປີ 1979 ຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ຂອງພັກປີ 1991 ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພັກ .

4.2 ເນື້ອໃນແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ

ເນື້ອໃນປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາມີ 4 ດ້ານຄື: ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດຊາດ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ດ້ານລະບົບການເມືອງ ແລະ ດ້ານການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ.

4.2.1 ຄວາມຮັບຮູ້ທິດສະດີ ແລະ ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດຊາດ

ພັກເຮົາໄດ້ນຳພາລິເລີ່ມການປ່ຽນແປງໃໝ່ ດ້ານການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ, ຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນສະແດງອອກກ່ອນອື່ນໝົດໃນການກຳແໜ້ນ ແລະ ຄວາມປະດິດສ້າງໃນການໝູນໃຊ້ຫຼັກມູນຂອງທິດສະດີມາກ-ເລນິນທີ່ວ່າທຸກໆປະຊາຊາດລ້ວນແຕ່ກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າປະຊາຊາດໃດໆກໍຈະໄປເຖິງບ່ອນນັ້ນ ດ້ວຍຮູບແບບ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບົນພື້ນຖານການກຳແໜ້ນສະພາວະຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການເມືອງ

ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ກົດເກນພາວະວິໄສພັກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການປະຕິວັດຢູ່ປະເທດເຮົາວ່າ" ການປະຕິວັດເຮົາພວມຢູ່ໃນໄລຍະແຫ່ງການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ" ມະຕິ VI (ສະໄໝທີ IV) ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ V ຂອງພັກເຮົາສືບຕໍ່ຍືນຍັນວ່າ: "ການປະຕິວັດຂອງປະເທດເຮົາປັດຈຸບັນພວມຢູ່ໃນໄລຍະແຫ່ງການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈເພື່ອກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ ".ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກໄດ້ສືບຕໍ່ຍືນຍັນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ "ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນຕາມເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ".



ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງພັກ

ຕາມຮັບຮູ້ໃໝ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງພື້ນຖານຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງກຳລັງການຜະລິດທີ່ຍັງຫຼ້າຫຼັງເກີນໄປ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫ່ງການຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນທຸກດ້ານທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັງຄົມສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດດ້ວຍການນຳໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປີດກ້າວການຜະລິດ, ຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດທຳມະຊາດເປັນເສດຖະກິດສິນຄ້າ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປົວແປງ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງການພົວພັນ ການຜະລິດກັບກຳລັງການຜະລິດ.

ຕາມຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແມ່ນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຫຼາຍຮູບການກຳມະສິດ, ຫຼາຍຮູບການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ, ດ້ວຍຫຼາຍລະດັບ ແລະ ຫຼາຍຂະໜາດຕ່າງກັນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ຫຼາຍຮູບການກຳມະສິດ ແລະ ມີຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດຂອງລັດ, ເສດຖະກິດເອກະເທດຂອງຄອບຄົວ, ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ, ເສດຖະກິດທຸນສ່ວນ, ເສດຖະກິດນາຍທຶນເອກະຊົນ, ເສດຖະກິດຮ່ວມທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດ. ບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຫຼົ່ານີ້ສຳພັນກັນກາຍເປັນລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍໂຄງປະກອບຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດ, ຫຼາຍແບບກຳມະສິດ ເຊິ່ງພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງລັດ ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ສອດທ້ອຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ.

4.2.2 ດ້ານເສດຖະກິດ

ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເປັນໃຈກາງກ່ຽວກັບຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ປະເທດເຮົາແມ່ນການຫັນຈາກເສດຖະກິດວັດຖຸພັນມາເປັນເສດຖະກິດສິນຄ້າ ຫຼື ຫັນເສດຖະກິດທຳມະຊາດກຸ້ມຕົນເອງພໍໃຜພໍລາວໄປເປັນເສດຖະກິດສິນຄ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ: ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ, ການແລກປ່ຽນຜ່ານເງິນ, ຜ່ານຕະຫຼາດ, ເອົາການພົວພັນສິນ ຄ້າ-ເງິນຕາຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການແບ່ງງານສັງຄົມ, ດັດແປງເຕັກນິກ ແລະ ຍົກສະມັດຖະພາບຂອງງານ.

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແມ່ນການຫັນສູ່ການປະຕິບັດກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໂດຍມີການຈຳແນກແຈ້ງພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດທຸລະກິດ, ລັດຕ້ອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກໂດຍສຸມໃສ່ຄື:



ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼິງສາ



ຊາວສວນກຳລັງເກັບກູ້ຜັກ

- ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທົ່ວປະເທດ, ທົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
- ຄົ້ນຄ້ວາອອກກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ.

- ປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ, ລະຫວ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດກັບປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ.
- ສ້າງແຜນກຳນົດ ແລະ ແຜນການກໍ່ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ, ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຢ່າງເໝາະສົມ.
- ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ.

4.2.3 ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫານີ້ແມ່ນ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການພັດທະນາສັງຄົມໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເຊິ່ງໃນນີ້ແມ່ນຖືເອົາການພັດທະນາຄົນເປັນໃຈກາງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຖືການສ້າງຄວາມສື່ວິໄລທາງຈິດໃຈ ແລະ ການສ້າງຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານວັດຖຸ.

4.2.4 ດ້ານລະບົບການເມືອງ

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນລະບົບການເມືອງ ບໍ່ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃໝ່ລະບອບການເມືອງນີ້ດ້ວຍລະບອບການເມືອງອື່ນ, ແຕ່ຫາກແມ່ນການບູລະນະການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີການ ເຄື່ອນໄຫວບົນພື້ນຖານການກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໃຫ້ແຈ້ງ, ຮັບປະກັນການເພີ່ມທະວີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດນຳພາຂອງພັກ, ເຊິດຊູຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງອຳນວຍຄວບຄຸມຂອງອົງການລັດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະອົງປະກອບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍມີທິດນຳໃນການບູລະນະລະບົບການເມືອງດັ່ງນີ້:

- 1) ຮັບປະກັນລັກສະນະສືບທອດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ຕ້ານແນວຄິດຮັກສາເດີມ ແລະ ຕ້ານທຳອຸ່ງປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ບັນດາຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້.
- 2) ດຳເນີນໄປແຕ່ລະບາດກ້າວດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ, ໜັກແໜ້ນ, ບໍ່ສ້າງຄວາມກະທົບກະເທືອນ ທີ່ຮ້າຍແຮງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຈິດຕະສາດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດເຮົາ.



ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ

- 3) ດຳເນີນໄປຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ດ້ວຍກັນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
- 4) ເຊີດຊູຄຸນນະພາບ ແລະ ກຳລັງແຮງໃໝ່ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງ.

4.2.5. ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ.

ການເປີດກວ້າງການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ແມ່ນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ວິທີຄຸ້ມຄອງທີ່ກ້າວໜ້າ.



ວາງສິລາລຶກໃນການກໍ່ສ້າງ

ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫຼັກການຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມິຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຮັບປະກັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດເຮົາ.

ສ້າງກຳລັງຂອງພັກເຮົາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານຄື: ດ້ານການເມືອງ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສັງຄົມ, ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

4.3. ບັນດາຫຼັກການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາ ດຳເນີນໄປສູ່ຈຸດໝາຍ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສູນກາງຄັ້ງທີ VIII (ສະໄໝທີ IV) ໄດ້ວາງ 6 ຫຼັກການຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ດັ່ງນີ້:

- 1) ຍຶດໝັ້ນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ;
- 2) ຍຶດໝັ້ນລັດທິມາກ-ເລນິນ ແລະ ໝູນໃຊ້ຢ່າງປະດິດສ້າງ, ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ;
- 3) ຍຶດໝັ້ນໃນການນຳພາຂອງພັກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກບົນຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ແນວທາງຂອງພັກ;
- 4) ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ້າງກຳລັງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນປົກແຜ່ນຂອງຊາດລາວເອກະພາບ;
- 5) ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບອຳນາດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ອີງໃສ່ກຳລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ, ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດທຸກຮູບແບບ,
- 6) ເຊີດຊູຈິດໃຈເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງສົມທົບກັບກຳລັງແຮງຂອງຊາດກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ.

5. ຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສໃນການເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ກ່ວາປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາລະບອບໃໝ່. ເຖິງວ່າພວກເຮົາຍາດໄດ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີບາດກ້າວເດີນອັນໜັກແໜ້ນທີ່ເປັນໜ້າເພິ່ງພິໃຈຕາມ, ແຕ່ວ່າ ສ.ປ.ປ ລາວ ກໍຍັງຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເວົ້າລວມຍັງມີ

ລັກສະນະການຜະລິດແບບທຳມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທຳມະຊາດກວມສ່ວນຫຼາຍ, ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງຊາດແມ່ນກະສິກຳຍັງກວມສ່ວນຫຼາຍ, ນຳໃຊ້ພາຫະນະການຜະລິດ



ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ

ແບບປະຖົມປະຖານ, ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງຕ່ຳ, ປະເທດເຮົາກໍຍັງບໍ່ທັນພົ້ນອອກຈາກສະພາບແຫ່ງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວແລ້ວກໍຍັງຫ່າງໄກກັນຫຼາຍ, ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສ້າງໄດ້ບັນດາປະຖົມປັດໄຈອັນຈຳເປັນສຳລັບການກໍ່ສ້າງສັງຄົມນິຍົມໂດຍກົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າປະເທດເຮົາຫາກໍເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງການປະຕິວັດປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ສະຖາປານາລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໝາຍຄວາມວ່າ: ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເຮັດສຳເລັດພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດໂດຍພື້ນຖານ, ສ່ວນໜ້າທີ່ໃນການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕແມ່ນບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ພໍເທົ່າໃດ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕເຂົ້າໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ່ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດ, ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈອັນຈຳເປັນ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການປົດແປງນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ຈາກຄວາມເປັນຈິງພາວະວິໄສທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນການຖອຍຫຼັງ, ທັງບໍ່ແມ່ນການຫ່າງ

ເຫີນຈາກລັດທິສັງຄົມນິຍົມ, ກົງກັນຂ້າມມັນແມ່ນຮູບການທີ່ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ສັງຄົມນິຍົມ, ທັງແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງສຳລັບປະເທດເຮົາ ເພື່ອສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈອັນຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມດ້ວຍບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ.

ຄຳຖາມ

1. ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈແນວໃດຕໍ່ກັບລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ?
2. ຈຸດໝາຍຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວມີຫຍັງແດ່?
3. ທາດແທ້ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນແມ່ນແນວໃດ?
4. ຄວາມໝາຍ ແລະ ທາດແທ້ຂອງລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຄືແນວໃດ?
5. ເປັນຫຍັງພັກເຮົາ ຈຶ່ງມີແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່?
6. ຈຸດປະສົງຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກເຮົາມີຫຍັງແດ່?
7. ເນື້ອໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ປະເທດເຮົາມີແນວໃດ?
8. ການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສຄືແນວໃດ?

ເອກະສານອ່ານເພີ່ມ

ເນື້ອໃນການເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ

★ ເນື້ອໃນທາງດ້ານເສດຖະກິດ



ໄກ່ພັນ

- ສ້າງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ຫຼາຍຮູບການກຳມະສິດຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະພາກສ່ວນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ.
- ຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດສິນຄ້າ ໂດຍຖືເອົາຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເປັນຈຸດເລີ່ມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທິດຂະຫຍາຍກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ.
- ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.
- ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ.

★ເນື້ອໃນທາງດ້ານສັງຄົມ



ເດັກນ້ອຍກຳລັງຫຼິ້ນກິລາ

- ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຊາດ, ປອງດອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ.
- ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ.

- ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັບເອົາຜົນສຳເລັດແຫ່ງຄວາມສິວິໄລຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
- ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ດີຂອງຊາດ.
- ເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມ.

★ເນື້ອໃນທາງດ້ານເມືອງ

- ເພີ່ມທະວີການປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ ໃຫ້ມີຄວາມໝັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນບົດບາດເປັນແກນນຳໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກລັດໃຫ້ກາຍເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜັນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.
- ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນບົນພື້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
- ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕໃນຊີວິດສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.
- ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ.
- ປັບປຸງກໍ່ສ້າງວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ມີຄວາມໝັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
- ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບນາໆຊາດບົນພື້ນຖານຫຼັກການສະເໝີພາບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມິຜົນປະໂຫຍດ.

ທິດທາງຕົ້ນຕໍໃນການເສີມສ້າງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຕາມເສັ້ນ

ທາງສັງຄົມນິຍົມ

★ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກໃຫ້ໝັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ

ໃນມາດຕາ 3 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າພັກເປັນນຳໃນລະບົບການເມືອງ, ພັກເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂຊກຊາຕາກຳຂອງປະເທດຊາດ ພັກເຮົາຖືເອົາຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນເປັນອຸດົມຄະຕິຂອງຕົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸເຖິງຈຸດໝາຍທີ່ພັກ ແລະ ປະ ຊາຊົນເລືອກເອົານັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງ

ອອກແຮງປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງທັງສາມດ້ານຄື: ດ້ານການເມືອງ, ແນວ
ຄິດ ແລະ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ພັກມີພື້ນຖານແນວຄິດທົດສະດີ, ມີອຸດົມການຢ່າງຈະແຈ້ງ, ມີ
ແນວ ທາງນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃນລະດັບສູງສຸດ ແລະ
ພັກມີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາພັກມາກ-ເລນິນ, ພັກກຳມະກອນ,
ພັກທີ່ກ້າວໜ້າຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກ.

★ ສ້າງອຳນາດລັດປະຕິວັດໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ

ລະບົບອຳນາດແຫ່ງລັດຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ 3 ອຳນາດຄື: ອຳນາດນິຕິບັນ
ຍັດ (ສະພາແຫ່ງຊາດ), ອຳນາດບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ), ອຳນາດຕຸລາການ (ສານ ແລະ
ໄອຍະການ) ທຸກໆອົງການທີ່ເປັນຜູ້ປະຕິບັດອຳນາດແຫ່ງລັດລ້ວນແຕ່ຢູ່ໃຕ້ການນຳພາຂອງ
ພັກ, ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດບໍລິຫານ ແລະ ການປົກຄອງລັດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ໂດຍການຫັນແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ເປັນດຳລັດ, ເປັນ
ລະບຽບການຕ່າງໆ. ສິ່ງເສີມສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ, ຮັບປະກັນຄວາມສາມັກ
ຄີເປັນປົກແຜ່ນຂອງທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດ ກໍ
ຄືສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ. ອຳນາດການປົກຄອງລັດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນຂອງພັກກຳ
ອຳນາດ, ຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບູລະນະອຳນາດການປົກຄອງດ້ວຍ
ການເລືອກເຟັ້ນ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານທີ່ດີມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳ
ປະຕິວັດຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂົ້າດຳລົງ ຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບກົງຈັກລັດ ແລະ ອຳນາດ
ການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເຮົາມີຄວາມໝັ້ນ
ຄົງເຂັ້ມແຂງ .

★ ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ, ສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ນັບມື້ນັບດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກໃຫ້ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ, ທັນສະໄໝຂຶ້ນນັ້ນ, ພັກ
ເຮົາມີແຜນນະໂຍບາຍນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການ
ຂະຫຍາຍການຜະລິດທຸລະກິດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໃນນັ້ນເປົ້າໝາຍສຳຄັນ
ແມ່ນຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຢ່າງຮອບດ້ານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພັກຈຶ່ງມີແນວທາງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກດັ່ງນີ້ :

- ລັດຕ້ອງກຳເອົາຂະແໜງການຜະລິດ-ເສດຖະກິດທີ່ເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອມີກຳລັງແຮງຮັບປະກັນໃຫ້ລັດສາມາດດຳລົງບົດບາດ ເປັນຜູ້ດັດສົມໄດ້ຢ່າງສັກສິດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ.
- ລັດຕ້ອງເປັນຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ໝາຍວ່າລັດຕ້ອງເປັນຜູ້ວາງແນວທາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ຫຼື ຈຳກັດການລົງທຶນໃນຂົງເຂດ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຕາມນະໂຍບາຍໂຄງປະກອບເສດຖະກິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ.
- ລັດຍັງຕ້ອງກຳສິດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ແຈກຢາຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
- ລັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ້າງລະບົບໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນຖະໜົນຫົນທາງ, ຂົວ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ການໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ...



ໂຮງຮຽນອະນຸບານ



ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ

★ ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂອງລັດທີ່ມີຄວາມສັກສິດ

ເພື່ອສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ພັກເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍນຳໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດດັ່ງນີ້:

- ຕັ້ງໜ້າດັດສົມການຂູດຮີດແຮງງານຂອງກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ.
- ຄຸ້ມຄອງດັດສົມການແຈກຢາຍລາຍໄດ້ຂອງສັງຄົມ.
- ຄຸ້ມຄອງດັດສົມຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຕາມເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຕະຫຼາດ.

★ ສ້າງລະບົບກົດໝາຍແຫ່ງລັດທີ່ນັບມື້ນັບສົມບູນ

ການສ້າງລະບົບກົດໝາຍແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດເພາະວ່າລັດເຮົາແມ່ນຕົວແທນແຫ່ງອຳນາດຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງຊີ້ນຳການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວບຄຸມທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ທຸກການກະທຳຂອງນິຕິບຸກຄົນ, ພົນລະເມືອງລາວ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງກົດໝາຍຕ້ອງໄປຕາມທິດທາງດັ່ງນີ້:

- ກົດໝາຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ, ທາດແທ້ອັນດີງາມຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ.
- ກົດໝາຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ.
- ກົດໝາຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດຊາດ, ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.



- ກົດໝາຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມູນເຊື້ອຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຈິດຕະສາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
- ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນຮູ້ກົດໝາຍ, ມີສະຕິກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.

★ **ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ**

ຄວາມສາມັກຄີແມ່ນບໍ່ເກີດຂອງກຳລັງແຮງ ທີ່ຊະນະເລີດພັກລັດເຮົາຈຶ່ງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິດຈໍ່ຕໍ່ການສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນທັງຊາດ, ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນໄລຍະໃດ, ຍຸກສະໄໝໃດກໍຕາມບັນຫາຄວາມສາມັກຄີກໍຕ້ອງມີກົດມີເກນ, ມີຜູ້ນຳພາໃນນັ້ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນຳຂອງຄວາມສາມັກຄີປວງຊົນລາວທັງຊາດ. ສະນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງພັກການຈັດຕັ້ງລັດທຸກຂັ້ນ, ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ເວລາໃດກໍຕ້ອງປັບປຸງກໍສ້າງຕົນເອງໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບຢູ່ພາຍໃນພັກ, ພາຍໃນລັດ ແລະ ເປັນແກນນຳໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຊົນທຸກຊົນຊັ້ນ, ຊັ້ນຄົນເຜົ່າຊົນຕ່າງໆ.



ພ້ອນສາມັກຄີຊົນເຜົ່າ

ສະນັ້ນ, ພັກເຮົາ ຈຶ່ງຖືເອົາການສ້າງຄວາມສາມັກຄີມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງນີ້ :

- ສຶກສາອົບຮົມນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ນໍ້າໃຈສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໃນວົງຄະນະນາດແຫ່ງຊາດ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ລົບລ້າງແນວຄິດຄັບແຄບທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມກ້ອນ, ພັກພວກໃຫ້ໝົດໄປເປັນກ້າວໆ.
- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີອັນເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຕິດພັນກັບຊາດ, ກຳຈັດປັດເປົ່າຮີດຄອງປະເພນີອັນຫຼ້າຫຼັງ ແລະ ງົມງາຍເທື່ອລະກ້າວ.
- ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂອຳນວຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນທຸກດ້ານແນໃສ່ລົບລ້າງຄວາມຫຼຸດ ໂຕນກັນໃນລະດັບການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ທາງຈິດໃຈຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງທຸກໆຊົນເຜົ່າ.
- ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກ ແລະ ສ້າງຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ.
- ສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊົນຊັ້ນ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ
- ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ
- ປະຕິບັດລະບອບແຈກຢາຍຕາມແຮງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງສົມທົບກັບການແຈກຢາຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ

- ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດສິດພັນທະພົນລະເມືອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງ ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ບໍ່ອາດຍາສິດ, ບໍ່ລ່ວງລະເມີດສິດທິພົນລະເມືອງ.
- ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ ປະເທດຊາດ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ.

★ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ພັກ-ລັດ ຈຶ່ງມີແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ່ງນີ້:



ນັກຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

- ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮັກຊາດຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຊາດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປພ້ອມໆ ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງຄົນ, ການສ້າງຄວາມຮັກຊາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ.
- ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ມີວິຊາຊີບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເປັນພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕົນເອງທາງດ້ານວິຊາອາຊີບອັນແນ່ນອນ.
- ສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາດ, ຕໍ່ພັກ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ສຸດຈະຫຼີດຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສູ້ຊົນເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

- ສ້າງຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບພາລະນາໄມທີ່ສົມບູນ.

★ ສ້າງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ພັກເຮົາຖືວ່າ ການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດແມ່ນຍຸດທະສາດສຳຄັນ, ເປັນໜ້າທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າ, ແມ່ນໜ້າທີ່ລວມຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ແມ່ນຂອງໝົດທຸກຄົນ, ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດຢູ່ໃສກໍຕາມ ລ້ວນແຕ່ມີໜ້າທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານນີ້, ຜູ້ໃດຢູ່ໃສ, ເວລາໃດກໍຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດເປັນກົກ, ຄຳນຶງເຖິງຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນຕໍ.



ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເພດຍິງ

ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດເພື່ອແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບອັນໜັກແໜ້ນສຳລັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງສະຫງົບສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພັກເຮົາໄດ້ວາງແນວທາງກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກຳລັງປະກອບອາວຸດດັ່ງນີ້ :

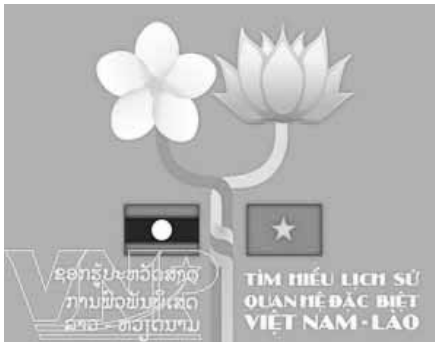
- ປັບປຸງກໍ່ສ້າງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ.

- ກໍ່ສ້າງບຳລຸງ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານກຽມພ້ອມປະຕິບັດໜ້າທີ່.
- ປັບກຳລັງທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ຮາກຖານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
- ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານ, ນັກຮົບໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ຊາດຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງສູງສົ່ງ.
- ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງພຽງພໍ.

★ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກອັນອຳນວຍ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກອັນອຳນວຍ ຄວນກຳແໜ້ນບາງບັນຫາສຳຄັນດັ່ງນີ້:

- ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບນາໆຊາດໂດຍບໍ່ຈຳແນກລະບອບການເມືອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນບົນຫຼັກການສະເໝີພາບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມູນເຊື້ອປະໂຫຍດ.
- ເຄົາລົບຫຼັກການ 5 ປະການແຫ່ງການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິ, ເຄົາລົບເອກະລາດອະທິປະໄຕເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ບໍ່ແຊກແຊງວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
- ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດອັນເປັນມູນເຊື້ອກັບສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີມິດຕະພາບກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດສັງຄົມນິຍົມອື່ນໆ.
- ຕ້ອງກຳໄດ້ສະພາບການຂອງໂລກ, ຂອງພາກພື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນສະພາບມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ສະລັບສັບຊ້ອນ, ມັນທັງເປັນເງື່ອນໄຂສະດວກ, ກາລະໂອກາດອັນອຳນວຍ ແລະ ມີທັງສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບພວກເຮົາໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
- ກຳແໜ້ນທັດສະນະພື້ນຖານຂອງພັກ, ເດັດຂາດໃນຫຼັກໝັ້ນຍຸດທະສາດຄ່ອງແຄ້ວນັ້ນນວນໃນຍຸດໂຫຍດ.



ການພົວພັນມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ

- ກຳແໜ້ນແນວທາງລວມຂອງພັກຄື ແນວທາງການຕ່າງປະເທດ, ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບນາໆຊາດໂດຍບໍ່ຈຳແນກລະບອບການເມືອງ-ສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ກຳແໜ້ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດຢ່າງເປັນປະຈຳ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຢົກລະດັບທາງດ້ານການເມືອງ, ດ້ານວິຊາການໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.

ບົດບາດການນຳພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ

★ ບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ

ການບູລະນະລະບົບອຳນາດລັດຕ້ອງດຳເນີນໄປພ້ອມໆ ກັບການປັບປຸງແບບແຜນການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ອົງການລັດເພື່ອໃຫ້ອົງການລັດສາມາດປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສູມໃສ່ການປັບປຸງແບບແຜນການນຳພາຂອງພັກຕໍ່
ອົງການລັດ ບົນຫຼັກການທີ່ວ່າ:

- ພັກເປັນຜູ້ກຳນົດແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງອົງການລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນການອອກກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ.
- ພັກເປັນຜູ້ຈັດວາງຊັບຊ້ອນພະນັກງານນຳພາທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດ
ສົນທຳເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລັດເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໃຫ້ພົນລະເມືອງໄດ້ໃຊ້ສິດຂອງຕົນຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ, ໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທຳຕໍ່ທັກກົດໝາຍ.

★ ບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ

ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມ
ນິຍົມ ແລະ ການເສື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ພັກເຮົາມີແຜນນະໂຍບາຍດຳເນີນການສ້າງລັດແຫ່ງ
ອຳນາດ ກົດໝາຍ ລັດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນເປັນກ້າວໆ,
ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດຊາດດ້ວຍເນື້ອໃນພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

- ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນພົນລະເມືອງສາມາດປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ (ຕາມທີ່ລັດຖະທຳມະນູນກຳນົດໄວ້).
- ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການລັດຕ້ອງບົນພື້ນຖານ ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ
ຕໍ່ທັກກົດໝາຍ.
- ລັດມີມາດຕະການທີ່ສັກສິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການລະເມີດກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງ
ທັງຍົກສູງຄວາມສັກສິດຂອງກົດໝາຍ.
- ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາສຶກສາກົດໝາຍ, ສ້າງສະຕິກົດໝາຍ ແລະ ການປະ
ຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ.